

발 간 등 록 번 호

11-1492000-001008-01

이 과제는 2023년 고용노동부

용역사업의 일환으로 연구되었음.

중대재해 발생 시 산안법에 따른 규율특성 등 연구

연구기관/ 한국노동법학회

2023. 7.

고용노동부

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부 수탁연구과제『중대재해 발생 시 산안법에 따른 사업장 규율특성 등 연구』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2023. 7.

한국노동법학회

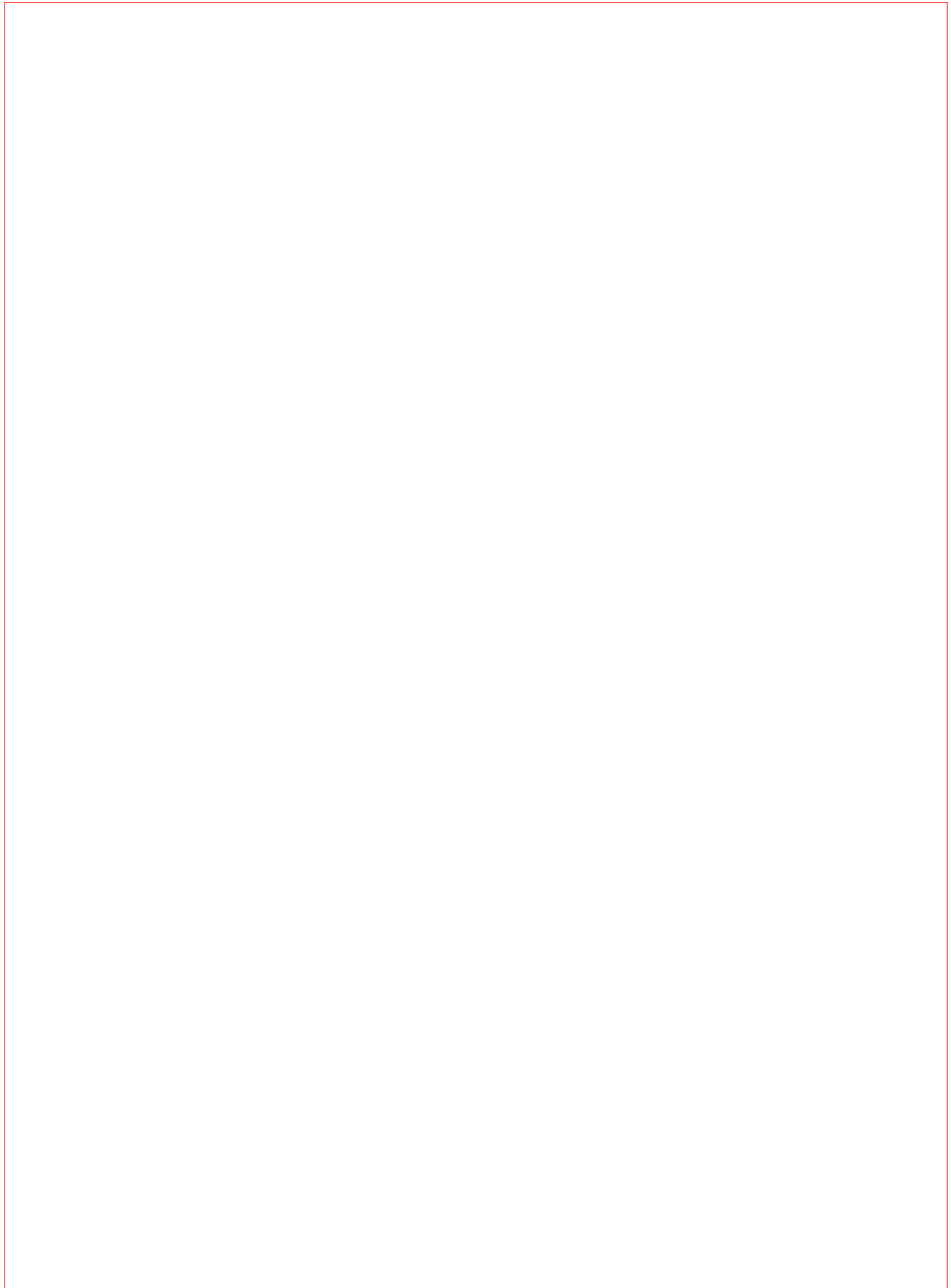
회장 노 상 현

연구진

연구책임자 : 김기선(충남대학교 법학전문대학원 교수)

공동연구자 : 김경수(노무법인 더휴먼 공인노무사)

김선희(충남대학교 법과대학원 박사과정 수료)



목 차

제1장 서론	1
제2장 산업재해 발생시 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 처벌구조 3	
제1절 산업안전보건법의 처벌구조	3
1. 산업안전보건법의 보호대상	3
2. 산업안전보건법의 의무주체로서 사업주	5
3. 사업주로서의 의무	5
4. 산업재해 발생시 산업안전보건법의 처벌구조	6
제2절 중대재해처벌법의 처벌구조	16
1. 중대재해처벌법의 보호대상	16
2. 중대재해처벌법의 의무주체	17
3. 중대재해처벌법상의 의무	18
4. 중대재해 발생 시 중대재해처벌법의 처벌구조	18
제3장 산업안전보건법상의 안전보건체제와 중대재해처벌법상의 안전보건체제	21
제1절 산업안전보건법상 안전보건체제	21
1. 개관	21
2. 안전보건관리책임자, 안전보건관리총괄책임자	22
3. 관리감독자	24
4. 안전관리자, 보건관리자	25
5. 안전보건관리담당자	36
6. 산업안전보건위원회	37
7. 안전보건규정	39

제2절 중대재해처벌법상 경영책임자등의 안전보건확보의무	40
1. 적용범위	40
2. 중대재해처벌법상 경영책임자의 안전보건확보의무	42
3. 안전보건관리체계 구축 및 이행에 관한 조치	43
 제4장 상시 50인(공사금액 50억) 미만 사망사고 발생 처벌사례 분석	60
제1절 분석대상 기초자료	60
1. 분석대상 판결의 업종별 현황	71
2. 분석대상 판결의 사업장 공사금액 규모별 분류	71
2. 분석대상 판결 재해유형별 분류	72
 제2절 중대재해 관련 대표자 형사처벌 여부	77
1. 개관	77
2. 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 대표자 처벌 여부	78
3. 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 대표자 처벌 여부	80
4. 공사금액 50억 미만 건설 사업장 중대재해 대표자 처벌 여부	83
 제3절 대표자 처벌 시 선고형	86
1. 개관	86
2. 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 대표자 처벌 시 선고형	88
3. 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 대표자 처벌 처벌 시 선 고형	91
4. 공사금액 50억 미만 건설 사업장 중대재해 대표자 처벌 여부	94
 제5장 결론	99
 참고문헌	101

표 목차

<표 IV-1> 분석대상 판결의 주요 내용	61
<표 IV-2> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결	71
<표 IV-3> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 중대재해 관련 판결	72
<표 IV-4> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억) 미만 사업장 중대재해 관련 판결 재 해유형별 분류	73
<표 IV-5> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형 별 분류	74
<표 IV-6> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류	75
<표 IV-7> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류	76
<표 IV-8> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	77
<표 IV-9> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처 벌 여부	78
<표 IV-10> 2018-2021년 상시 5-20인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	79
<표 IV-11> 상시 20-49인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부 ...	79
<표 IV-12> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	80
<표 IV-13> 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판 결 대표자 처벌 여부	81
<표 IV-14> 2018-2021년 20-49인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	82
<표 IV-15> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 대표 자 처벌 여부	83

<표 IV-16> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 대상 공사금액에 따른 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	84
<표 IV-17> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1억 미만 공사금액 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	84
<표 IV-18> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1~20억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	85
<표 IV-19> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 20~50억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	86
<표 IV-20> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	87
<표 IV-21> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	88
<표 IV-22> 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	89
<표 IV-23> 2018-2021년 상시 20-49인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	90
<표 IV-24> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 선고형	91
<표 IV-25> 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	92
<표 IV-26> 2018-2021년 20-49인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	93
<표 IV-27> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	94
<표 IV-28> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 대상 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	95
<표 IV-29> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1억 미만 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	96
<표 IV-30> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1~20억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	97

<표 IV-31> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 20~50억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	98
--	----

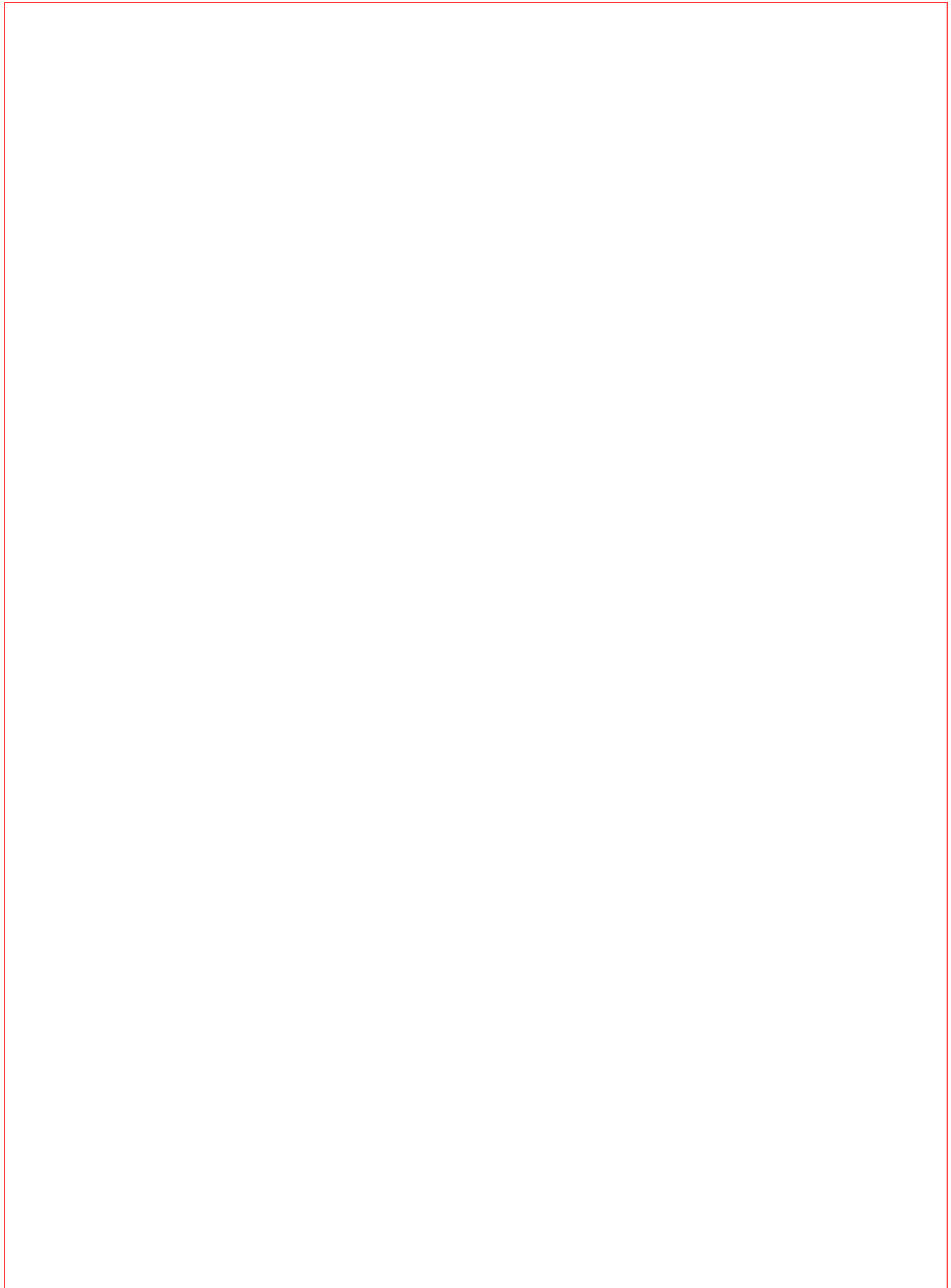


그림 목차

《그림 IV-1》 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결	71
《그림 IV-2》 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 중대재해 관련 판결	72
《그림 IV-3》 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억) 미만 사업장 중대재해 관련 판결 재해유형별 분류	73
《그림 IV-4》 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류	74
《그림 IV-5》 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류	75
《그림 IV-6》 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류	76
《그림 IV-7》 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	77
《그림 IV-8》 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	78
《그림 IV-9》 2018-2021년 상시 5-20인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	79
《그림 IV-10》 상시 20-49인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	80
《그림 IV-11》 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	81
《그림 IV-12》 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	81
《그림 IV-13》 2018-2021년 20-49인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	82
《그림 IV-14》 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	83

《그림 IV-15》 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 대상 공사금액에 따른 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	84
《그림 IV-16》 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1억 미만 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	85
《그림 IV-17》 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1~20억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	85
《그림 IV-18》 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 20~50억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부	86
《그림 IV-19》 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	87
《그림 IV-20》 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	88
《그림 IV-21》 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	89
《그림 IV-22》 2018-2021년 상시 20-49인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	90
《그림 IV-23》 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 선고형	91
《그림 IV-24》 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	92
《그림 IV-25》 2018-2021년 20-49인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	93
《그림 IV-26》 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	94
《그림 IV-27》 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 대상 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	95
《그림 IV-28》 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1억 미만 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	96
《그림 IV-29》 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1~20억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형	97

제1장 서론

2024년 1월 27일부터 상시 50인 미만 사업 및 50억 미만 건설공사에 대해 중대재해처벌법 적용이 예정되어 있다. 사업주와 경영책임자의 안전 및 보건 확보의무(중대재해처벌법 제4조 및 제5조)에 위반하여 발생한 중대산업재해에 대한 사업주와 경영책임자 등의 책임을 규정한 중대재해처벌법이 2022년 1월 27일부터 시행되고 있으나, 부칙에 의해 상시 50인 미만 사업 및 50억 미만 건설공사는 시행 3년 후인 2024년부터 시행된다.

중대재해처벌법은 현행 산업안전보건법의 처벌구조 하에서는 중대산업재해가 발생하더라도 경영책임자인 대표자가 산업안전보건법상의 책임을 부담하지 않는 경우가 적지 않다는 반성적 고려에 의해 제정된 법률이라고 할 수 있다. 산업안전보건법상의 양벌규정 적용과 관련해서 실무상으로는 안전보건관리책임자(산안법 제15조, 공장장, 현장소장 등), 관리감독자(산안법 제16조, 직장, 반장 등), 안전관리자(산안법 제17조), 보건관리자(제18조) 또는 안전보건관리담당자(제19조)가 실제 행위자로 검토된다. 그러나 대기업처럼 전국적으로 여러 사업장을 운영하면서 각 사업장마다 현장소장 등 책임자를 별도로 두고 있는 경우 또는 사업장의 규모가 커서 물리적으로 대표자가 사업장의 안전보건조치의무의 이행 여부를 확인하기 어려운 경우에는 누가 산안법상의 형사책임을 지는 행위자인지가 문제되는 경우가 적지 않다. 그리고 일반적으로 법인의 대표이사가 안전보건관리책임자를 선임하여 산업재해 예방을 총괄하도록 하고 있는 경우에는 실제 산업재해가 발생하더라도 안전보건관리책임자인 공장장 등이 행위 위반자로 처벌되고 경영책임자인 대표이사에게는 책임을 묻기 어려운 경우가 대부분이었다.

중대재해처벌법은 경영책임자 등의 안전보건확보의무를 규정하고 있는데, 이와 관련해서는 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행이 중핵적인 사항이라 할 수 있다. 중대재해처벌법은 ①재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치, ②재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치, ③중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치, ④안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 사업주 또는 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무로 규정하고 있다.

이에 2024년 1월 27일부터 중대재해처벌법이 적용되는 상시 50인 미만 사업 및 50억 미만 건설공사에 대해 중대재해처벌법을 적용할 필요성이 있는지 여부 및 중대재해처벌법상의 의무를 이행할 법준수능력을 갖추고 있는지를 검토할 필요성이 존재한다. 상시 50인 미만 사업 및 50억 미만 건설공사의 경우 산업안전보건법상 양벌규정이 적용되는 행위자로 이미 법인의 대표자가 제재의 대상이 되고 있기 때문에 중대재해처벌법의 수규대상으로 할 필요성이 존재하지 않을 가능성이 있다. 또한 상시 50인 미만 사업의 경우 산업안전보건법상 안전보건관리체계 관련 규정이 적용되고 있지 않기 때문에, 중대재해처벌법상의 안전보건확보의무를 이행하기 위한 토대가 미약한 등 중대재해처벌법상의 의무를 이행하는데 한계가 있을 수 있다.

이에 본 연구에서는 상시 50인 미만 사업 및 50억 미만 건설공사에 대해 중대재해처벌법의 적용가능성을 검토하고자 한다.

제2장 산업재해 발생시 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 처벌구조

제1절 산업안전보건법의 처벌구조

1. 산업안전보건법의 보호대상

가. 근로자

산안법상 ‘근로자’라 함은 근로기준법 제2조 제1항 1호의 규정에 의한 근로자를 말하고, 근로기준법상 ‘근로자’란 ‘직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람’을 말한다.

근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부는 그 계약의 형식이 민법상의 고용계약인지 또는 도급계약인지에 관계없이 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

산안법상 보호대상을 직접 고용관계에 있는 소속 근로자로 한정함으로써 야기되는 처벌의 공백을 보완하기 위해 판례는 ‘실질적 고용관계’라는 개념을 적용하고 있고, 입법적으로는 도급인의 안전보건조치의무(산안법 제63조)와 같은 별도의 규정을 마련하여 직접 고용관계에 있는 근로자가 아닌 자에 대해서까지 사업주의 책임범위를 확장하고 있다.

나. 특수형태근로종사자 및 배달종사자

1) 산안법상 특수형태근로종사자 보호

산안법 제77조 제1항에서는 ‘특수형태근로종사자’를 ‘계약의 형식에 관계없이 근로자와 유사하게 노무를 제공하여 업무상의 재해로부터 보호할 필요가 있음에도 근로기준법이 적용되지 아니하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 사람’이라고 규정하고 있다. 구체적으로는 ‘주로 하나의 사업에 노무를 상시적으로 제공하고 보수를 받아 생활할 것’과 ‘노무를 제공할 때 타인을 사용하지 아니할 것’에 모두 해당하여야 하고 ① 보험업법 제83조 제1항 1호에 따른 보험설계사, ② 우체국예금·보험에 관한 법률에 따른 우체국보험의 모집을 전업으로 하는 사람, ③ 건설기계관리법 제3조 제1항에 따라 등록된 건설기계를 직접 운전하는 사람, ④ 통계법 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 직업에 관한 표준분류의 세세분류에 따른 학습지교사, ⑤ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제7조에 따라 직장체육시설로 설치된 골프장 또는 같은 법 제19조에 따라 체육시설업의 등록을 한 골프장에서 골프경기를 보조하는 골프장 캐디, ⑥ 한국표준직업분류표의 세분류에 따른 택배원으로서 고용노동부장관이 정하는 기준에 따라 주로 하나의 퀵서비스업자로부터 업무를 의뢰받아 배송 업무를 하는 사람, ⑦ 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 제3조 제1항 단서에 따른 대출모집인, ⑧ 여신전문금융업법 제14조의2 제1항 2호에 따른 신용카드회원 모집인, ⑨ 고용노동부장관이 정하는 기준에 따라 주로 하나의 대리운전업자로부터 업무를 의뢰받아 대리운전 업무를 하는 사람 등의 9개 직종에 종사하여야 한다(산안법 시행령 제67조 1호).

2) 산안법상 배달종사자의 보호

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률 제2조 4호에 따른 이동통신단말장치로 물건의 수거·배달 등을 중개하는 자는 그 중개를 통하여 자동차관리법 제3조 제1항 5호에 따른 이륜자동차로 물건을 수거·배달 등을 하는 사람의 산업재해 예방을 위하여 필요한 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다.

배달종사자에 대한 안전조치의 내용으로는 ① 이륜자동차 배달종사자가 이동통신단말장치의 소프트웨어에 등록하는 경우 이륜자동차 운행 면허 및 안전모 보유 여부의 확인, ② 도로교통법 제49조에 따른 운전자 준수사항 등 안전운행 및 산재예방에 필요한 사항의 정기적 고지, ③ 물건의 수거·배달 등에 소요되는 시간에 대해 산업재해를 유발할 수 있을 정도의 제한금지이다(안전보건규칙 제673조).

2. 산업안전보건법의 의무주체로서 사업주

근로기준법에서는 ‘사업주’라는 표현은 없고, ‘사용자’라는 표현이 사용되는 반면에 산안법에서 사용되고 있는 ‘사업주’로 표현되고 있다.

산안법상 의무주체인 사업주는 근로법 제2조 1호에 해당하는 근로자를 사용하는 자이다. 산안법은 근로자의 생명과 건강을 지키기 위하여 사업주가 준수하여야 할 산업안전보건기준을 정하고 있는 것이기 때문이다.

따라서 산안법 제2조 3호에서는 사업주에 대해 “근로자를 사용하여 사업을 하는 자”라고 정의하고 있다. 법인의 경우에는 법인 그 자체를 가리키고, 개인경영의 경우에는 경영자 개인을 가리킨다.

한편, 사용자를 사업주로 변경하더라도 처벌면에서는 차이가 없는 것은 아닐까라는 의문이 생긴다. 이것은 전적으로 그렇다고 할 수 있다. 법 위반이 있는 경우의 법 적용은 근로법과 다른 점은 없는 것이다. 그렇다면, 산안법에서는 근로법과 달리 왜 사업주라는 용어를 일부러 사용하였는가라는 의문이 생기게 된다. 그것은 ‘사업경영의 이익의 귀속주체(사업의 실시주체)’ 그 자체를 의무주체로 포착하여, 안전보건상의 책임을 명확히 하기 위해서라고 설명할 수 있을 것이다.¹⁾

이것에 의해 사업경영과 근로자의 안전보건확보는 일체가 되어 이루어져야 한다는 것이 법률상으로 명확하게 되었고, 근로법 시대와는 획기적으로 다른 의무체제를 갖추게 된 것이다. 다시 말해서 근로법의 사용자는 사업주를 대신하여 행위하는 자이기 때문에, 법인 그 자체는 물론 사장, 부장, 과장 모두가 포함될 수 있는데, 이러한 사용자의 개념으로는 근로자의 안전과 건강을 확보하는 데 있어 본래의 책임자이어야 할 사업주의 책임이 불명확해질 경우도 있을 수 있어, 산안법에서는 사업의 경영주체인 사업주를 의무주체로 한 것이다.²⁾

3. 사업주로서의 의무

사업주에게는 산안법에 근거한 산업재해 예방을 위한 최저기준 준수와 관련된 여러 가지 의무가 부과되어 있지만, 사업주는 단순히 법에서 정하는 최저기준을 준수하여야

1) 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, pp.50-51.

2) 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, p.51.

할 뿐만 아니라, 쾌적한 작업환경 조성과 근로조건 개선을 통하여 직장에서의 근로자의 안전과 건강을 확보하여야 한다.

이와 같이, 사업주의 의무내용으로서 법의 목적에서 규정된 내용과 동일하게 산업재해의 예방 외에 쾌적한 작업환경의 조성이 규정되어 있다. 그리고 임금, 근로시간, 휴게, 그 밖의 일반적인 근로조건에 대해서도 산업재해와의 관련이 고려되어야 함을 분명히 하고 있다.

한편, 이 규정은 사업주의 일반적인 행동기준을 정하고 있을 뿐이고 위반에 대해 별칙은 규정되어 있지 않다. 사업주의 구체적인 조치기준은 산안법 제14조 이하에 규정되어 있고, 그 대부분에 대해서는 벌칙(형사처벌, 과태료)이 수반되어 있다.

산안법에 규정되어 있는 사업주가 준수하여야 할 의무는 직접적으로는 국가에 대한 의무이고 근로자에 대한 의무는 아니라는 것이다.³⁾

그렇다면 사업주는 근로자에 대하여 직접적으로 아무런 의무도 없는 것인가 하면, 그렇지 않다. 산안법에 정해진 국가에 대한 의무와는 별개로, 사업주에게는 근로자에 대해 근로계약에 수반하는 안전배려의무(보호의무)가 있다는 것은 많은 판례와 학설이 인정하고 있는 바이다. 산안법에 구체적으로 규정되어 있는 사업주의 대부분의 안전보건 조치의무는 사업주의 근로자에 대한 안전배려의무의 구체적인 내용으로 되는 경우가 많다. 다시 말해서, 산안법상의 사업주의 의무규정이 근로계약의 내용으로 되는 데 적합한 한 사업주의 안전배려의무가 된다. 그리고 사업주가 철저한 안전보건대책을 실시하는 데 있어 산안법은 사업주에게 적절한 방향과 방법을 제공한다. 다만, 산안법은 일반적으로는 사업주가 준수하여야 할 안전보건대책의 최저기준을 정한 것이므로, 안전배려의무가 산안법보다 그 범위가 훨씬 넓은 것이다.⁴⁾

4. 산업재해 발생시 산업안전보건법의 처벌구조

가. 행위자

1) 행위자의 의의

3) 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, p.52.

4) 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, pp.53-54.

산안법상 양벌규정의 적용과 관련하여 문제되는 '행위자'라 함은 '법인의 대표자 또는 법인이나 개인의 대리인·사용인(관리감독자를 포함한다) 기타 종업원'을 말한다. 구체적으로 법인 사업주와 관련하여서는 '법인의 대표자, 대리인, 사용인(관리감독자를 포함한다) 기타 종업원'이 여기에 해당하고, 개인 사업주와 관련하여서는 '개인의 대리인, 사용인(관리감독자를 포함한다) 기타 종업원'이 여기에 해당한다.

사업주가 스스로 고용하여 정식으로 고용계약이 체결되어 근무하는 자는 물론, 사업주가 스스로 고용한 것이 아니라도 사업주의 사업경영과정에 있어서 직접 또는 간접으로 사업주의 통제·감독 하에 그 사업에 종사하고 있는 자도 포함된다. 양벌규정에 의한 사업주의 처벌근거는 사업주의 종업원에 대한 선임감독상의 과실책임을 근거로 하는 것이기 때문이다. 따라서 사업주가 스스로 고용한 자가 아니라 타인의 고용인으로서 타인으로부터 보수를 받고 있거나 그 타인의 보조자로 사용되고 있다 하더라도 객관적 외관상으로 사업주의 업무를 처리하고 사업주나 그 직원 등을 통하여 직접 또는 간접적으로 통제·감독을 받는 자도 위 행위자에 포함된다고 할 것이다. 직접 또는 간접으로 사업주의 통제·감독 하에 있는지 여부는 구체적인 사정에 따라 개별적으로 판단될 성질의 것이다.⁵⁾

2) 행위자 확정의 문제

원칙적으로 산안법상 의무 부담의 주체는 사업주이고, 사업주에는 개인 사업주와 법인 사업주가 있다. 개인 사업주는 자연인으로 산안법의 각종 안전보건조치의무를 부담하는 주체이면서 동시에 의무위반에 따른 형사책임을 부담하게 된다. 반면, 법인 사업주는 조문의 형식상으로는 의무를 부담하는 주체이지만 법인의 범죄행위능력을 인정하지 아니하는 판례의 입장에 의할 경우 법인 자체는 결코 범죄행위의 현실적인 주체가 될 수 없으므로 법인이 산안법 제173조 양벌규정을 통해 형사책임을 부담하기 위해서는 위반행위의 현실적인 주체가 법인의 대표자인지, 아니면 다른 누구인지를 확정할 필요가 있다.

사업주가 개인(자연인)의 경우에 있어서도 마찬가지로의 문제가 제기될 수 있다. 즉 개인 사업주가 관리감독자를 지정하여 산안법에 따른 안전조치의 강구를 지시하였는데, 그러한 책임을 부여받은 관리감독자가 그러한 안전조치를 강구하지 아니한 경우, 사업

5) 이주원(2008), “산업안전보건법상 양벌규정에 의한 사업주와 행위자의 처벌”, 「고려법학」 제51권, 고려대학교 법학연구원, p.306.

주인 개인에 대하여 그 불이행에 대한 고의를 인정하여 직접적인 책임을 묻기 어려운 경우가 있을 수 있으므로 양벌규정의 적용과 관련하여 위반행위의 현실적인 주체가 사업주 개인인지 아니면 다른 누구인지를 확정할 필요가 있다.

즉, 법인 사업주의 산안법상의 형사책임 유무와 관련하여, 양벌규정을 적용하려면 법인에 소속된 개인, 구체적으로는 법인의 대표자, 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원 등이 그 법인의 업무에 관하여 산안법상 의무규정을 위반한 사실이 먼저 인정되어야 한다. 법문상으로는 법인에 소속된 개인으로 여러 부류의 인물들을 적시하고 있지만 실무적으로는 산안법상 안전보건관리 체계에 따라 선임하여야 하는 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자 또는 안전보건관리담당자가 실제 행위자로 검토되어야 할 것이다.

따라서 구체적인 사안에서 법인의 대표자를 입건하여야 하는지, 안전보건관리책임자 또는 관리감독자 등을 입건하여야 하는지가 문제될 수 있다.

양벌규정의 적용에 있어서는 먼저 행위자가 특정되어야 하고, 그 다음으로 해당 행위자의 안전보건조치의무 위반(의무불이행) 여부가 검토되어야 한다.⁶⁾

나. 양벌규정

1) 의의

산안법상 의무규정 또는 금지규정과 그 위반행위에 대한 벌칙규정의 유형을 살펴보면, 벌칙규정에 선행하는 의무규정 또는 금지규정에서 적용 대상자를 사업주로 한정하고 벌칙규정에서는 적용대상자를 별도로 한정하지 않는 유형(주체를 ‘사업주’로 한정하는 유형)과 의무규정 또는 금지규정에서 적용대상자를 사업주로 한정하지 아니하고 그 벌칙규정에서도 적용 대상자를 별도로 한정하지 아니하는 유형(주체를 ‘누구든지’로 규정하는 유형)이 있음을 알 수 있다. 후자의 경우에는 의무규정을 위반한 행위자를 해당 의무규정위반으로 처벌하고 이후 양벌규정에 의해 법인을 처벌하는데 아무런 문제가 없다. 그러나 전자의 경우에는 사업주가 법인일 경우 법인은 범죄행위능력이 없으므로 실제 행위자는 양벌규정에서의 ‘행위자를 벌한다’는 내용에 의하여 사업주 아닌 ‘행위자’도 벌칙규정의 적용대상으로 보아 처벌하게 되고, 이후 사업주인 법인도 양벌규정에 따

6) 전형배(2019), “산업안전보건법상 상위관리자의 책임과 양벌규정의 개정”, 「노동법학」 제71호, 한국노동법학회, p.270.

라 처벌하게 된다.⁷⁾

판례는 양벌규정은 벌칙규정의 실효성을 확보하기 위하여 그 적용대상자를 당해 업무를 실제로 집행하는 자에게까지 확장한 것으로서, 행위자의 처벌규정임과 동시에 그 위반행위의 귀속주체자에 대한 처벌규정이라고 판시한다.⁸⁾ 한편, 이에 대해 양벌규정은 법인의 처벌이나 이와 관련한 법인의 범죄능력 여부에만 의의가 있는 것이 아니고, 부수형법상의 ‘수범자 영역을 확장’시켜 형벌의 공백을 메워주는 충전물로서도 의의가 있다는 의견이 있는 반면,⁹⁾ ① 신분범의 경우 비신분자는 단독으로는 신분범의 정범이 될 수 없고, ② ‘행위자를 벌하는 외에’라는 양벌규정이 신분범을 비신분범으로 만들 수도 없을 뿐 아니라, ③ 양벌규정은 행위자를 처벌하는 경우에 법인이나 그 대표자를 처벌하기 위한 규정일 뿐으로 독일 형법 제14조와 같은 대리인책임규정이 없음에도 불구하고 양벌규정을 근거로 처벌의 공백을 보충하는 것은 허용되는 해석의 한계를 벗어난 유추라고 보아, 양벌규정이 수범자의 범위를 확대하는 기능을 할 수 없기 때문에 비신분자인 직접행위자를 처벌할 수 없다는 견해¹⁰⁾도 있다.

산안법은 다른 많은 행정법규와 마찬가지로 기본적으로 범죄행위자와 함께 행위자 이외의 자, 즉 법인(법인회사의 경우) 또는 개인경영자(개인회사의 경우)까지도 처벌하는 양벌규정을 두고 있다.

형사범에서는 범죄를 행한 자만을 벌하지만, 행정범에서는 범죄행위자 이외의 자를 벌하는 것으로 규정하는 경우가 있는데, 양벌규정(쌍벌규정)이 그 대표적인 예이다.

형사범에서는 법인은 범죄능력이 없고 형사벌의 대상이 되지 않는다고 보는 것이 일반적 견해이다. 그러나 산안법과 같은 행정법규에서는 법인의 범죄능력을 인정하고 있는 경우가 많다. 산안법상 법인에 대한 처벌수단은 다른 행정법규와 마찬가지로 법인의 성질상 금전벌인 벌금이다. 형사벌과 달리 양벌규정을 통해 법인을 처벌할 수 있게 한 것은, 행정벌이 행정목적 달성이라는 정책적 견지에서 과하는 측면이 강하다는 점을 고려한 것으로서, 법인을 처벌하지 아니하고는 목적을 달성할 수 없기 때문이라 하겠다.¹¹⁾

7) 이주원(2008), “산업안전보건법상 양벌규정에 의한 사업주와 행위자의 처벌”, 「고려법학」 제51권, 고려대학교 법학연구소, p.290.

8) 대법원 2004.5.14. 선고 2004도74 판결, 대법원 2010.9.9. 선고 2008도7834 판결 등

9) 박영호(2011), “산업안전보건법에 따라 사업주에 대하여 안전상의 조치의무위반을 다하지 않은 책임을 묻기 위한 요건”, 「대법원판례해설」 제86호, 법원행정처, p.814.

10) 이근우(2017), “산업안전보건법에서 범죄주체와 책임의 불일치”, 「형사판례연구」 제25권, 한국형사판례연구회, p.135.

11) 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, p.413.

2) 사업주 처벌의 근거¹²⁾

양벌규정에 대해서는 종래에는 학설상 과실책임설과 무과실책임설의 대립이 있었고 무과실책임이 다수설이었지만, 현재는 과실책임설이 지배적이다. 산안법의 양벌규정 법문에서 법인이 위반행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우는 면책된다고 명시하고 있는 것에서 알 수 있듯이, 사업주가 위반행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 하였음을 입증하면 면책될 수 있으므로 사업주의 과실을 전제로 하고 있고, 반대로 사업주가 무과실을 입증하지 못할 경우 형사책임을 지게 되는 구조이므로 과실책임설이 타당하다고 할 것이다.

양벌규정에 따라 사업주가 처벌되는 것은 종업원의 책임을 대위하여 지는 것이 아니고, 종업원이 위반행위를 하지 않도록 감독할 의무를 태만히 한 책임, 즉 자기 자신의 주의·감독의무를 태만히 한 과실책임이다. 따라서 사업주는 종업원의 법령 위반행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리 한 때에는 양벌규정의 적용을 면할 수 없지만, 사업주가 필요한 조치를 한 것을 증명하면, 그 사업주는 면책받게 된다.

형법 제14조는 과실범은 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌하도록 하고 있다. 즉, 현행 형법상 과실범은 예외적으로 법률이 그 처벌을 명시하고 있는 경우에만 가벌적이다. 한편, 행정형법인 산안법의 경우에는 과실에 의한 행위는 명문의 규정이 있는 경우뿐만 아니라 해석상 과실범도 벌할 뜻이 명확한 경우에도 처벌될 수 있다고 해석되고 있다.¹³⁾ 해석상 과실범도 벌할 뜻이 명확한 것의 예는 종업원의 위반행위에 대하여 당해 종업원 외에 사업주(영업주)도 처벌한다고 규정되어 있던, 헌법재판소 결정(2007.11.29) 이전의 많은 행정형법상의 양벌규정이다.

양벌규정에 따라 법인을 처벌할 때에는 형벌의 자기책임원칙에 따라 위반행위가 발생한 그 업무와 관련하여 법인이 법령의 위반행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리 한 것에 한하고, 구체적인 사안에서 법인이 상당한 주의와 감독의 의무를 게을리 하였는지 여부는 당해 위반행위와 관련된 모든 사정 즉, 당해 법률의 입법취지, 처벌조항 위반으로 예상되는 법의 침해의 정도, 그 위반행위에 관하여 양벌규정을 마련한 취지 등은 물론 위반행위의 구체적인 모습과 그로 인하여 실제 야기된 피해 또는 결과의 정도, 법인의 영업 규모 및 행위자에 대한 감독가능성 또는 구체적인 지휘감독 관계, 법인이 위반행위 방지를 위하여 실제 행한 조치 등을 전체적으로 종합하여 판단하

12) 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, pp.413-415.

13) 대판 2010.2.11, 2009도9807; 대판 1993.9.10, 92도1136; 대판 1986.7.22, 85도108

여야 한다.¹⁴⁾

즉, 판례는 양벌규정에 따른 법인에 대한 책임추궁요건과 관련하여, 피고인 회사의 직원 수 등 규모와 직원들에 대한 지휘감독 관계, 평소 피고인 회사가 위험방지를 위하여 필요한 조치를 취하거나 시설을 설치하도록 관리·감독하였는지 여부, 피고인 회사가 현 장소장의 위반행위를 예상하여 이를 방지하기 위한 상당한 주의를 기울이거나 관리·감독을 철저히 할 필요가 있었는지, 그러한 필요가 있다면 그와 같은 의무를 충실히 이행하였는지 여부 등을 심리·판단할 필요가 있다는 입장이다.¹⁵⁾

헌법재판소는 역시 "구 산업안전보건법(2006.3.24. 법률 제7920호로 개정되고, 2009.2.6. 법률 제9434호로 개정되기 전의 것) 제71조 본문 중 '법인의 대리인·사용인(관리감독자를 포함한다) 기타 종업원이 그 법인의 업무에 관하여 제67조 제1호, 제69조 제2호의 위반행위를 한 때에는 그 법인에 대하여 동조의 벌금형을 과한다.'는 부분은 헌법에 위반된다."고 결정하여 같은 입장을 취하고 있다.¹⁶⁾

구체적으로 헌법재판소는 위 결정문에서 "이 사건 심판 대상 조항들은 종업원 등의 범죄행위에 관하여 비난할 근거가 되는 법인의 의사결정 및 행위구조, 즉 종업원 등이 저지른 행위의 결과에 대한 법인의 독자적인 책임에 관하여 전혀 규정하지 않은 채, 단순히 법인이 고용한 종업원 등이 업무에 관하여 범죄행위를 하였다는 이유만으로 법인에 대하여 형사처벌을 과하고 있는바, 이는 다른 사람의 범죄에 대하여 그 책임의 유무를 묻지 않고 형벌을 부과하는 것으로서, 헌법상 법치국가의 원리 및 죄형법정주의로부터 도출되는 자기책임원칙에 반하여 헌법에 위반된다."고 판단하였다.

한편, 양벌규정에서의 사업주의 의무는 '상당한 주의·감독'의 의무이므로, 일반적이고 추상적인 감독을 하는 것만으로는 양벌규정 단서의 면책사유에 해당하지 않는다.¹⁷⁾ 따라서 단순히 평상시에 종업원에게 안전수칙을 준수할 것을 의식교육하거나 주의하는 정도로서는 충분하지 않고, 종업원 등의 위반행위를 예상하여 이를 방지하기 위한 상당한 주의를 기울이거나 관리·감독을 충실히 이행하는 정도이어야 한다.

가) 사업주의 주의 및 관리·감독의무

양벌규정에 의해 사업주인 법인을 처벌하기 위해서는 형벌의 자기책임원칙에 따라

14) 대판 2010.2.25, 2009도5824

15) 대판 2011.7.28, 2009도6303

16) 헌재 2011.6.30, 2011헌가7

17) 대판 1992.8.18, 92도1395

위반행위가 발생한 업무와 관련하여 법인이 상당한 주의 또는 관리·감독 의무를 게을리 하였어야 하므로, 법인의 주의, 관리·감독 의무의 해태 여부를 확인하여야 한다.

안전보건에 관하여 다수의 사람이 관여하는 대규모 사업장에 대해서는 사업주가 다루어야 할 안전보건사항이 매우 전문적이고 복잡하므로 산안법은 별도의 안전보건관리 조직을 두도록 하고 있는데 이를 ‘산안법 제2장 제1절 안전보건관리체제’에서 구체화 하고 있다. 이러한 규정 내용에 의하면 사업장의 안전보건에 관한 중요사항을 심의·의결 하는 기구는 산업안전보건위원회(산안법 제19조)이고, 실제로 이를 집행하는 조직은 안전보건총괄책임자(산안법 제62조), 안전보건관리책임자(산안법 제13조), 관리감독자(산안법 제14조)라고 할 수 있다.

이와 같이 사업장에 안전보건관리조직이 구성되어 있는 때에는 해당 조직의 구성원이 산안법 위반의 ‘행위자’가 될 것이다. 특히 판례의 논리에 따를 경우 어느 위치에 있는 누가 산안법 위반의 ‘행위자’가 되는지는 개별 사고의 내용과 업무규정 및 실제 업무 관행 등을 고려하여 고의인정 여부, 직접적·구체적 주의의무 부담 여부 등을 통해 결정하여야 할 문제가 되는데 일반적으로는 관리감독자가 위반행위자가 될 가능성이 높다고 할 것이다. 왜냐하면 관리감독자(생산현장에서 직장, 반장 등이 이에 해당)란 경영조직에서 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 부서의 장이거나 그 직위를 담당하는 자(법 제14조)이므로 안전보건에 관한 각종 규정을 이행하거나 그 이행을 지시·교육하거나 준수 여부를 확인하여야 할 지위에 있기 때문이다(산안법 시행령 제15조 제1항).

그렇다면 관리감독자가 위반행위자로 될 경우 이들에 대한 상당한 주의 및 관리·감독 의무는 법문의 구조상 1차적으로는 안전보건관리책임자가 부담한다고 보아야 할 것이다. 왜냐하면 안전보건관리책임자는 사업장 내 안전보건에 관하여 포괄적인 지휘·감독 의무와 권한을 가지고 있기 때문이다. 즉 산안법 제15조 제1항은 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람을 안전보건관리책임자로 지정하고, 그에게 사업장의 안전과 관련된 포괄적인 의무와 권한을 총괄하도록 규정하고 있다.

그런데 안전보건관리책임자를 상당한 주의 및 관리·감독의무를 부담하는 상위관리자로 인정하여 사업주인 법인의 책임을 규명하더라도 그것만으로는 불충분하다. 왜냐하면 산안법은 안전보건관리책임자를 두어야 할 사업의 종류와 사업장의 상시근로자 수, 그 밖의 필요한 사항을 대통령령이 정하도록 위임하고, 실제 시행령에서는 업종별, 규모별로 일정기준 이상의 사업장의 경우에만 안전보건관리책임자를 선임토록 규정하고 있기

때문이다. 따라서 안전보건관리책임자가 선임되지 않는 사업장의 경우에는 결국 그 보다 상위관리자인 대표자가 상당한 주의 및 관리·감독의무를 부담한다고 보아야 할 것이다.¹⁸⁾

나) 의무의 내용

산안법은 상당한 주의 및 관리·감독의무의 내용을 명시적으로 규정하고 있지 아니하다. 일반적으로 관리감독자를 위반 행위자로 볼 경우 그에 대한 상당한 주의 및 관리·감독의무를 부담하는 자는 상위 관리자인 안전보건관리책임자가 된다고 할 것인데, 산안법상 안전보건관리책임자의 업무로 ① 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항, ② 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항, ③ 안전보건교육에 관한 사항, ④ 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항, ⑤ 근로자의 건강진단 등 건강 관리에 관한 사항, ⑥ 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항, ⑦ 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항, ⑧ 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항, ⑨ 위험성평가의 실시에 관한 사항 및 안전보건규칙에서 정하는 근로자의 위험 및 건강장해의 방지에 관한 사항을 규정하고 있으므로(산안법 제15조 제1항, 시행규칙 제9조) 이러한 규정 내용이 일응 상당한 주의 및 관리·감독의 내용이 될 수 있다고 할 것이다.

다만, 관리감독자에 대한 감독 권한과 책임을 안전보건관리책임자에게 부여하는 명확한 규정이 없어 양벌규정의 적용에 있어 불명확성이 있으므로, ‘사업장 내 안전보건 관련 법규의 준수 확인 및 이행의 확보에 관한 사항’을 안전보건관리책임자의 업무로 추가하여 명확히 해야 한다는 견해도 있다.¹⁹⁾

3) 행위자 처벌의 근거²⁰⁾

18) 업무지휘관계가 단순하게 설계된 중소기업의 경우에는 법인의 대표자가 직접 위반행위자가 될 수 있으므로 위반행위자의 업무에 대하여 상당한 주의 및 관리·감독의무를 부담할 자를 별도로 특정하기 곤란하다는 문제가 있다. 왜냐하면 법인의 기관인 대표자의 행위는 곧바로 법인의 행위가 되므로 법인의 대표자의 행위를 별도로 감독할 자를 상정하기 곤란하기 때문이다(전형배(2019), “산업안전보건법상 상위관리자의 책임과 양벌규정의 개정”, 『노동법학』 제71호, 한국노동법학회, p.280).

19) 전형배(2019), “산업안전보건법상 상위관리자의 책임과 양벌규정의 개정”, 『노동법학』 제71호, 한국노동법학회, p.282.

20) 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, p.417.

대부분의 행정형법은 벌칙 규정에서 양벌규정을 두고 있지만, 산안법상의 양벌규정은 일반 양벌규정과 구조가 다르다. 양벌규정은 일반적으로 행위자의 처벌을 별도의 처벌 규정(벌칙 본조)에서 규정하고, 양벌규정에서는 행위자 이외의 자의 처벌만을 규정하는 구조이지만, 산안법에서는 사업주가 법률상 의무이행주체이므로, 법인의 경우 의무를 위반한 법인이 정범에 해당하고 법인의 대표자, 종업원은 단순히 행위자로서 의무이행 주체가 아님에도 양벌규정에 의해 처벌되는 구조로 되어 있기 때문이다. 여기서 법인의 대표자, 종업원 등 행위자가 산안법에 의하여 처벌되는 근거는 산안법 제173조의 양벌 규정 중 "그 행위자를 벌하는 외에"라는 부분이다.

이에 대해, 판례 또한 "산업안전보건법상 정해진 벌칙 규정의 적용 대상은 사업자임이 규정 자체에 의하여 명백하나, 한편 구 산업안전보건법 제71조는 법인의 대표자 또는 법인이나 개인의 대리인, 사용인(관리감독자를 포함한다), 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제67조 내지 제70조의 위반행위를 한 때에는 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 각 본조의 벌칙 규정을 적용하도록 양벌규정을 두고 있고, 이 규정의 취지는 각 본조의 위반행위를 사업자인 법인이나 개인이 직접 하지 아니하는 경우에는 그 행위자나 사업자 쌍방을 모두 처벌하려는 데에 있으므로, 이 양벌규정에 의하여 사업자 아닌 행위자도 사업자에 대한 각 본조의 벌칙규정의 적용 대상이 된다."고 판시하여, 산안법에서 법인의 대표자, 종업원(위반행위자)을 처벌하는 근거는 양벌규정이라는 것을 확인하고 있다.

양벌규정에 의한 사업주의 처벌은 위반행위자인 종업원의 처벌에 종속하는 것이 아니라, 독립하여 그 자신의 종업원에 대한 선임감독상의 과실로 인하여 처벌되는 것이므로, 종업원의 범죄성립이나 처벌이 사업주 처벌의 전제조건이 될 필요는 없다. 따라서 양벌규정에 의해 사업주를 처벌하는 경우, 그 대표자 또는 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 소정의 위반행위를 한 것이 증명되면 그것으로 충분하고, 행위자가 기소·처벌되는 것을 요건으로 하는 것은 아니다. 결국, 위반행위자는 처벌되지 않고 사업주만이 처벌될 수도 있다.

가) 행위자 선정

본조의 양벌규정에 의한 처벌대상은 법인 자체 또는 개인사업주이고, 법인의 대표자에 대해서는 양벌규정에 의한 법인에 대한 처벌과는 별개로 그가 행위자에 해당하는지 여부에 의해 결정되어야 한다.

개인사업주의 경우에는 양벌규정에 따른 처벌을 대표자 1인으로 국한하고 있으나, 법인 사업주의 경우에는 통상 대표이사과 법인을 동시에 입건하여 처리한다. 그러나 대규모 사업장의 경우에는 행위자로 입건할 대상자에 대한 명확한 기준이 없어, 권한을 위임받은 현장관리 책임자가 행위자로 입건되고 대표이사는 불입건되는 사례가 발생하고 있다.

근로감독관 직무규정(산업안전보건법) 제34조(법인에 대한 양벌규정 적용 요령)는 ‘감독관은 산안법 제173조 또는 진폐법 제35조에 따른 양벌규정을 적용하는 경우에는 사업주가 법인이면 특별한 사유가 없는 한 법인의 대표자(대표자가 2인 이상인 경우에는 해당 업무를 관장하는 사람을 말한다)를 행위자로 본다. 다만, 법인 또는 법인의 대표자에게 권한을 위임받은 경우에는 그 내용, 지위 및 책임 그 밖에 필요한 사항을 확인하여 행위자를 판단하여야 한다’고 규정하고 있다.

결국 행위자 선정의 문제는 산업재해 사건에서 법인의 대표이사를 입건할 것인지의 문제와 직접적으로 연결되는데, 이는 본사에서 근무하는 대표이사의 경우 다른 지역에 분산되어 있는 건설현장, 공장 등 사업장에서의 안전보건조치의무 위반을 인식하였는지 여부가 산안법 위반죄의 고의 인정과 관련하여 문제가 되기 때문이다.²¹⁾

나) 구체적 선정 기준

대기업 등 법인의 경우 행위자를 선정하기 위하여는 각 법인별로 선임된 안전보건관리책임자가 누구인지 확인하여야 한다. 또한 사업장이 지역별로 분산·배치되어 있는 경우에는 사업장(건설현장 또는 공장)별로 선임된 안전보건관리책임자 확인이 필요하다.

기업의 규모가 크지 않아 안전보건관리책임자의 의무적 선정대상 사업장이 아닌 경우 대표이사 또는 대표자를 행위자로 처벌하는 것이 상당하고, 의무적 선정대상 사업장의 경우에는 관련 규정 및 판례에 비추어 각 사업장별 업무의 위임관계, 사업장 규모·지

21) 만약에 법인의 대표자가 산업안전보건법령에 규정된 위험성이 있는 작업을 동 법령이 정하고 있는 바에 따른 안전조치를 취하지 않은 채 행하도록 지시하거나, 그 안전조치가 취해지지 않은 상태에서 작업이 이루어지고 있다는 사실을 알면서도 이를 방치하는 등 그 위반행위가 대표자에 의하여 이루어졌다고 인정되는 경우에는 대표자도 위반행위자가 될 수 있다. 그리고 대표자가 사업장에서 산업안전보건법령상의 안전조치가 취해지지 않은 상태에서 작업이 이루어지고 있고 향후 그러한 작업이 계속될 것이라는 사정을 미필적으로 인식하고서도 이를 그대로 방치하고, 이로 인하여 사업장에서 안전조치가 취해지지 않은 채로 작업이 이루어졌다면, 대표자가 그러한 작업을 개별적·구체적으로 지시하지 않았더라도, 이 경우 대표자도 위반행위자가 될 수 있다(정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, pp.419).

위 등을 고려하여 생산과 관련된 당해 업무를 실질적으로 총괄·관리하는 자를 입건하는 것이 상당하다고 할 것이나, 그와 같은 경우에도 일률적으로 대표이사의 책임이 배제된다고 보기는 어렵고 당해 사업장의 개수나 시설 규모, 근로자 수, 통상적 업무인지 여부, 과거 동종 사고가 발생하였거나 단속 및 처벌된 사례가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 대표이사의 고의 인정 여부를 검토하여야 할 것이다.

또한 안전보건관리책임자가 선임되어 있는 경우라고 하더라도 실제로 당해 사업을 총괄 관리하는 사람이 아니라면 실제로 총괄 관리하는 사람을 행위자로 입건하여야 할 것이다.

제2절 중대재해처벌법의 처벌구조

1. 중대재해처벌법의 보호대상

중대재해처벌법상 중대산업재해의 보호대상이 되는 ‘종사자’란 근로기준법상의 근로자(중대재해처벌법 제2조 7호 가목), 도급, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 그 사업의 수행을 위하여 대가를 목적으로 노무를 제공하는 자(중대재해처벌법 제2조 7호 나목), 사업이 여러 차례의 도급에 따라 행하여지는 경우에는 각 단계의 수급인 및 수급인과 위 가목, 나목의 관계에 있는 자(중대재해처벌법 제2조 7호 다목)를 의미한다.²²⁾

종사자에는 근로자, 1인 사업자, 모든 직종의 특수형태근로종사자, 고용·도급(용역·위탁)관계 외에 위임관계에 있는 자도 포함되고, 하청, 재하청 등 도급계열에 있는 자(수급인, 하수급인, 재하수급인 등)의 근로자뿐만 아니라 도급계열에 있는 자와 업무관계를 맺고 있는 모든 노무제공자가 포함됨에 유의해야 한다.²³⁾

22) 산안법상 보호대상이 되는 ‘근로자’는 사업주와의 고용관계를 전제로 하는 자에 한정된다.

23) 이에 대하여 수범자의 입장에서 볼 때 중대재해처벌법의 보호 대상은 산안법의 주된 보호대상인 근로자보다 보호필요성에 있어 상대적으로 약한 1인 사업자, 모든 직종 특수형태근로종사자, 노무를 제공하는 사장까지를 포함하고 있어, 중대재해처벌법 위반죄가 산안법 위반죄보다 더 크다고 할 수 없음에도 처벌수준이 훨씬 높아 책임과 형벌 간의 비례성 원칙과 평등원칙에 부합하지 않다고 보는 관점이 있다(정진우(2022), 『중대재해처벌법』, 중앙경제, p.113).

2. 중대재해처벌법의 의무주체

가. 사업주

‘사업주’란 자신의 사업을 영위하는 자, 타인의 노무를 제공받아 사업을 하는 자(중대재해처벌법 제2조 8호)를 의미하나 중대재해처벌법 제3조(적용범위)에서 사업주에 대해 ‘개인사업주에 한정한다. 이하 같다’고 규정하고 있음을 참고하여야 한다.

한편, 산안법상의 사업주 개념이 노무를 제공하는 자와의 고용관계를 전제로 규정되어 있는 점과 비교되며 중대재해처벌법상 사업주에 해당하는 범위가 산안법상의 경우보다 넓다. 즉 산안법에서 규정하는 사업주는 ‘근로자를 사용하여 사업을 하는 자’를 말하고(산안법 제2조 4호) 이때의 근로자는 근로기준법 제2조 제1항 1호에 따라 ‘직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자’를 말한다(같은 조 3호).

나. 경영책임자등

1) 사업총괄책임자

사업총괄책임자는 중대재해처벌법 제2조 9호 가목의 ‘사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람’을 말한다. ‘대외적으로 사업을 대표’하고 ‘대내적으로는 사업을 총괄’하는 권한과 책임이 있다는 것이 개념적 징표라고 할 수 있다. 또한 사업총괄책임자는 실질적으로 대표성을 가지고 사업을 총괄 운영하는 권한이 있는 자를 말하는 것이므로 형식적인 직함과 관계없이 최종적인 의사 결정권을 가지고 있는지 여부에 따라 달리 판단될 수 있다.²⁴⁾

2) 안전보건업무책임자

안전보건업무책임자는 중대재해처벌법 제2조 9호 가목의 ‘이에 준하여 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람’을 말한다. ‘이에 준하여’란 사업을 대표하고 사업을 총괄하는

24) 김·장 법률사무소 중대재해대응팀(2022), 『중대재해처벌법』, 박영사, p.19.

권한과 책임이 있는 사람에 준하는 의미를 가진다. 즉 안전보건에 관한 업무에 있어 사업총괄책임자에 준하는 정도의 권한과 지위를 가지고 있을 것을 요한다.²⁵⁾

3) 공공기관의 장 등

중대재해처벌법은 경영책임자등의 범위에 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 지방공기업법에 따른 지방공기업의 장, 공공기관의 운영에 관한 법률 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 지정된 공공기관의 장도 포함되는 것으로 정하고 있다.

3. 중대재해처벌법상의 의무

중대재해처벌법 제4조와 같이 사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 조치는 원칙적으로 도급, 용역, 위탁 등의 작업기간이 아무리 짧더라도 그 기간에 관계없이 작업에 종사하는 모든 노무제공자가 보호 대상에 해당된다. 그리고 도급, 용역, 위탁 등을 받은 자가 도급, 용역, 위탁 등을 준 자의 사업장에 상주하는 상태에서 노무제공을 하는지, 상주하지 않은 상태(일시적 또는 간헐적으로)에서 노무제공을 하는지를 구분하지 않는다. 즉, 중대재해처벌법상의 각종 의무는 도급, 용역, 위탁 등을 받은 자가 도급인 등의 사업장에 상주하지 않고 일시적 또는 간헐적으로 들어와 작업을 하는 경우에도 동일하게 적용된다.

4. 중대재해 발생 시 중대재해처벌법의 처벌구조

가. 개관

25) 이에 준하여 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람이란, 사업 또는 사업장 전반의 안전 및 보건에 관한 조직, 인력, 예산 등에 관하여 대표이사 등 경영책임자에 준하여 총괄하는 권한과 책임을 가지는 등 최종 결정권을 가진 사람을 의미하며, 안전보건 업무를 전담하는 최고책임자라 하더라도 사업 경영대표자 등으로부터 사업 또는 사업장 전반의 안전·보건에 관한 조직, 인력, 예산에 관한 총괄 관리 및 최종 의사 결정권을 위임받은 경우로 평가될 수 있는 경우가 아니라면 '이에 준하여 안전·보건에 관한 업무를 담당하는 사람'으로 볼 수 없다는 의견이 있다(고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.22).

중대재해처벌법위반죄는 누구나 행위자가 될 수 있는 위반범죄가 아니고, ‘사업주 또는 경영책임자등’이라는 일정한 신분을 필요로 하는 범죄이다. ‘사업주 또는 경영책임자등’의 신분이 있어야 중대재해처벌법위반죄의 죄책을 부담하고, 이러한 신분을 가지지 않은 자는 단독으로 정범이 될 수 없다.

또한 중대재해처벌법은 제4조, 제5조, 제9조 등에서 개인사업주 및 경영책임자등이 안전보건 확보의무 이행을 위하여 하여야 할 각종 조치사항에 대하여 규정하고 있고 위 의무를 이행하지 아니하여 중대재해에 이르게 한 경우에 형사처벌을 하는 형식으로 규정하고 있다(중대재해처벌법 제6조 및 제10조). 따라서 중대재해처벌법위반죄는 법률에서 명시적으로 명하고 있는 의무 이행을 행하지 않음으로써 성립하는 진정부작위범이라고 할 수 있다.

한편, 중대재해처벌법상의 안전보건확보의무는 그 위반 자체만으로는 처벌되지 않는다. 이 법에서 정하고 있는 안전보건확보의무를 위반하여 중대산업재해에 이르게 한 경우에만 처벌 대상이 된다. 산안법의 경우 사망 등의 재해가 발생하지 않더라도 안전보건확보의무 위반만으로 처벌 대상이 되는 것과는 차이가 있다. 사망재해의 경우 징역형의 하한형을 설정하고 있으나 벌금과 선택적으로 부과할 수 있고, 임의적 병과규정을 두고 있다.²⁶⁾

나. 양벌규정

중대재해처벌법은 제7조 양벌규정의 처벌대상인 법인은 자연인인 경영책임자등을 통해서 법인의 의사를 실현하므로 법인이 형사처벌 대상은 된다 하더라도 범죄능력은 없다. 따라서 중대재해처벌법을 위반한 법인을 처벌하기 위해서는 경영책임자등의 중대재해처벌법 위반이 성립되어야 하고, 그 경영책임자등을 처벌하는 외에 법인에 대해서도 사망자 발생시 50억원 이하의 벌금, 부상자 또는 질병자 발생시 10억원 이하의 벌금형을 각각 부과하도록 규정하고 있다. 다만, 법인 또는 기관이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 법령상 요구되는 상당한 주의와 감독을 하였다고 인정되는 경우에는 처벌할 수 없다.

중대재해처벌법은 규범의 주된 수범자가 ‘경영책임자등’이고 일반 행정형법과 달리 중대재해처벌법 제6조, 제9조에서 사업주 외에 ‘경영책임자등’에 대한 형사처벌을 별도

26) 정진우(2022), 『중대재해처벌법』, 중앙경제, p.203.

로 직접 규정하고 있다. 다른 행정형벌의 경우 법인의 책임을 묻기 위해 위반행위자를 누구로 할 것인지 여부가 중요한 쟁점이 되나, 중대재해처벌법에서는 위반행위자가 ‘경영책임자등’으로 한정되어 있다. 따라서 중대재해처벌법의 양벌규정은 다른 행정형벌의 양벌규정과 달리 처벌대상자를 확대하는 기능을 가지고 있지 않고 법인만을 처벌하기 위한 조문으로 해석된다.²⁷⁾

다. 징벌적 손해배상

중대재해처벌법은 보칙 제15조에서 징벌적손해배상 책임 제도를 도입하여 사업주 또는 경영책임자등이 고의 또는 중과실로 인해 중대재해를 발생시킨 경우 피해자에게 손해액의 5배를 넘지 않는 범위에서 민사상 손해배상책임을 지도록 규정하고 있다. 중대재해처벌법상 징벌적 손해배상 책임 제도는 귀책사유로 ‘고의 또는 과실’을 요하는 일반 손해배상과는 달리 ‘고의 또는 중대한 과실’을 요구하고 있다.

27) 김·장 법률사무소 중대재해대응팀(2022), 『중대재해처벌법』, 박영사, p.265.

제3장 산업안전보건법상의 안전보건체제와 중대재해처벌법상의 안전보건체제

제1절 산업안전보건법상 안전보건체제

1. 개관

현행 산안법은 제2장 안전보건관리체제 등에서 안전보건관리체제(제1절)과 안전보건관리규정(제2절)에서 사업장의 자율적 안전보건관리를 위해 사업주에게 사업장의 안전보건관리체제를 구축하도록 규정함으로써 사업장을 단위로 산업재해 예방활동이 체계적이고 효율적으로 이루어지도록 규정하고 있다. 단, 상시 근로자 5명 미만을 사용하는 사업장은 산안법 제2장 제1절과 제2절의 적용에서 제외된다.²⁸⁾

산안법상의 안전보건관리체제는 크게 개별 사용종속관계에 착안한 것과 하청혼재작업관계에 착안한 것으로 구분된다.²⁹⁾ 전자에는 안전보건관리책임자(산안법 제15조), 관리감독자(산안법 제16조), 안전·보건관리자(산안법 제17조, 제18조), 산업보건의(산안법 제22조)가 있고, 후자에는 안전보건총괄책임자(산안법 제62조)가 있다. 그리고 안전보건관리체제에는 사업장 안전보건에 관한 노사 심의·의결기구인 산업안전보건위원회와 안전보건관리체제를 문서로 규정하는 안전보건관리규정이 포함된다. 이러한 산안법상 안전보건관리체제를 구축하고 운영할 의무는 사업주에게 있으며, 사업주는 안전보건관리체제를 구축하는 것뿐만 아니라 이것이 제대로 운영될 수 있도록 여건을 조성할 의무가

28) 산안법 시행령 별표 1(법의 일부를 적용하지 않는 사업 또는 사업장 및 적용 제외 법 규정)의 6.에 의하면 상시 근로자 5명 미만을 사용하는 사업장은 산안법 제2장 제1절·제2절, 제3장(제29조 제3항에 따른 추가교육은 제외한다), 제47조, 제49조, 제50조 및 제159조(다른 규정에 따라 준용되는 경우는 제외한다)의 적용에서 제외된다.

29) 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제, p.91.

있다.

한편, 가장 최근에 수행된 2021년 산업안전보건 실태조사 결과에 의하면 제조업 사업체(3,255개소)에 산업안전보건 업무를 수행하는 전담 부서가 있는지에 대해서 질문한 결과, ‘있다’라고 응답한 비율은 10.0%로 나타났고, 사업체 규모가 클수록 산업안전보건 업무를 수행하는 전담 부서가 ‘있다’라고 응답한 비율이 증가하는 경향을 보였다.³⁰⁾ 업종별로는 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외)에서 산업안전보건 업무 전담 부서가 있다고 응답한 비율이 19.3%로 다른 업종에 비해 높았다. 서비스업의 경우 업체(2,551개소)에 산업안전보건 업무를 수행하는 전담 부서가 있는지에 대해서 질문한 결과, ‘있다’라고 응답한 비율은 9.8%로 나타났으며, 사업체 규모가 클수록 산업안전보건 업무를 수행하는 전담 부서가 ‘있다’라고 응답한 비율이 증가하는 경향을 보였다. 업종별로는 우편 및 통신업에서 산업안전보건 업무 전담 부서가 있다고 응답한 비율이 35.8%로 다른 업종에 비해 높았다.³¹⁾

2. 안전보건관리책임자, 안전보건관리총괄책임자

산안법 제15조에서는 안전보건관리가 기업의 생산라인과 일체적으로 운영되는 것을 기대하여, 일정 규모 이상(업종에 따라 상시 근로자 50명, 100명 또는 300명 이상)의 사업장(건설업의 경우 공사금액이 20억원 이상인 현장)에 대하여 해당 사업의 실시를 총괄하여 관리하는 자를 안전보건관리책임자로 선임하도록 하고 있어,³²⁾ 상시 근로자 50명 미만인 사업장은 안전보건관리책임자를 두어야 하는 본 조항의 적용을 받지 아니한다.

30) 전체 3,255 사업체 중 20인 이상 50인 미만 사업체(2,277개소)에서 산업안전보건 업무 전담 부서 설치 여부에 대해 ‘예’라고 응답한 비율은 3.0%이었으며, 50인 이상 100인 미만 사업체(608개소)에서는 ‘예’라고 응답한 비율은 14.3%, 100인 이상 300인 미만 사업체(264개소)에서는 33.5%, 300인 이상 1,000인 미만 사업체(96개소)에서는 77.1%, 1,000인 이상 사업체(11개소)에서는 91.5%로 나타났다(산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.32-33).

31) 전체 2,551개소 중 20인 이상 50인 미만 사업체(1,477개소)에서는 산업안전보건 업무 전담 부서가 있다고 응답한 비율이 3.1%이었으며, 50~99인 사업체(559개소)는 12.5%, 100~299인 사업체(358개소)는 20.6%, 300~999인 사업체(140개소)는 36.4%, 1,000인 이상 사업체(16개소)는 59.8%이었다(산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.210-211).

32) 산안법 시행령 별표 2(안전보건관리책임자를 두어야 하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수)의 사업의 종류 1~22에 해당하고 사업장의 상시근로자 수가 50명 이상인 경우 안전보건관리책임자를 두어야 한다.

사업주는 안전관리자(산안법 제17조)와 보건관리자(산안법 제18조)를 지휘·감독하는 것과 아울러 당해 사업장의 안전보건에 관한 업무의 총괄관리를 행하게 해야 하는 의무를 진다. 안전보건관리책임자는 산업재해예방계획의 수립, 안전보건관리규정의 작성 및 그 변경, 근로자의 안전보건교육, 작업환경의 측정 등 작업환경의 점검 및 개선, 근로자의 건강진단 등 건강관리, 산업재해의 원인조사 및 재발방지대책의 수립, 산업재해의 통계의 기록 및 유지, 안전보건과 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인, 산안법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항과 안전보건기준규칙에서 정하는 근로자의 위험 또는 건강장해의 방지에 관한 직무를 총괄관리한다(산안법 제15조 제1항).

한편, 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에는 그 사업장의 안전보건관리책임자를 도급인의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄하여 관리하는 안전보건총괄책임자로 지정하여야 한다. 이 경우 안전보건관리책임자를 두지 아니하여도 되는 사업장에서는 그 사업장에서 사업을 총괄하여 관리하는 사람을 안전보건총괄책임자로 지정하여야 한다(산안법 제62조). 안전보건총괄책임자를 지정해야 하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수는 관계수급인에 고용된 근로자를 포함한 상시근로자가 100명(선박 및 보트 건조업, 1차 금속 제조업 및 토사석 광업의 경우에는 50명) 이상인 사업이나 관계수급인의 공사금액을 포함한 해당 공사의 총공사금액이 20억원 이상인 건설업으로 한다(산안법 시행령 제52조).

안전보건관리책임자를 두어야 하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수(제14조제1항 관련)

사업의 종류	사업장의 상시근로자 수
1. 토사석 광업 2. 식료품 제조업, 음료 제조업 3. 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 4. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 5. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 6. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 7. 의료용 물질 및 의약품 제조업 8. 고무 및 플라스틱제품 제조업 9. 비금속 광물제품 제조업 10. 1차 금속 제조업 11. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	상시 근로자 50명 이상

12. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 13. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 14. 전기장비 제조업 15. 기타 기계 및 장비 제조업 16. 자동차 및 트레일러 제조업 17. 기타 운송장비 제조업 18. 가구 제조업 19. 기타 제품 제조업 20. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 21. 해체, 선별 및 원료 재생업 22. 자동차 종합 수리업, 자동차 전문 수리업	
23. 농업 24. 어업 25. 소프트웨어 개발 및 공급업 26. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 27. 정보서비스업 28. 금융 및 보험업 29. 임대업; 부동산 제외 30. 전문, 과학 및 기술 서비스업(연구개발업은 제외한다) 31. 사업지원 서비스업 32. 사회복지 서비스업	상시 근로자 300명 이상
33. 건설업	공사금액 20억원 이상
34. 제1호부터 제33호까지의 사업을 제외한 사업	상시 근로자 100명 이상

3. 관리감독자

사업주는 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 관리감독자에게 안전보건상의 업무를 수행하게 하여야 한다(산안법 제16조).

관리감독자가 수행하여야 하는 안전보건상의 업무는 사업장 내 관리감독자가 지휘·감독하는 작업과 관련되는 기계·기구 또는 설비의 안전·보건점검 및 이상 유무의 확인, 해당 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육지도, 해당 작업에서 발생한 산업재해 관련 보고 및 이에 대한 응급조치, 해당 작업장의 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독, 해당 사업장의 산업보건의, 안전관리자 및 보건관리자의 지도·조언에 대한 협조, 산안법 제36조에 따른 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행, 그 밖

에 해당 작업의 성격상 유해 또는 위험을 방지하기 위한 업무로서 고용노동부령으로 정하는 업무 등을 수행하도록 되어 있다(산안법 시행령 제15조).

2021년 산업안전보건 실태조사 결과에 의하면, 전국 상시근로자 20인 이상 제조업 사업체(3,255개소)를 대상으로 관리감독자가 몇 명인지 질문한 사항에 대하여 관리 감독자의 수는 평균 4.9명으로 조사되었으며, 관리 감독자의 수가 ‘2명 미만’이라고 응답한 비율은 64.7%로 조사되었다. 사업체 규모가 클수록 평균 관리 감독자의 수가 증가하는 경향을 보였는데, 20~49인 사업체에서는 2명 미만이 78.6%, 2~4명 미만이 15.9%, 4~6명 미만이 3.6%, 6~8명 미만이 1.0%이었다.³³⁾

서비스업의 경우 총 2,551개소 중에 관리 감독자 수는 평균 3.5명으로 ‘2명 미만’인 비율이 71.9%로 가장 많았고, ‘2~4명 미만’이 15.9%, ‘10명 이상’이 5.2% 등의 순으로 나타났다. 이 역시 사업체 규모가 클수록 평균 관리 감독자의 수가 증가하는 경향을 보였는데, 20~49인 사업체에서는 2명 미만이 80.6%, 2~4명 미만이 14.0%, 4~6명 미만이 3.1%, 6~8명 미만이 0.9%이었다.³⁴⁾

이 외에 건설업은 전국 공사현장(1,502개)의 관리 감독자 수는 평균 6.8명으로 ‘2~4명 미만’인 비율이 23.0%로 가장 많았고, ‘2명 미만’이 20.6%, ‘10명 이상’이 18.2% 등의 순으로 나타났다.³⁵⁾

4. 안전관리자, 보건관리자

사업주는 사업장 내 산업안전보건에 관한 전문·기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언을 하도록 하기 위해 안전·보건관리자 제도를 규정하고 있다(산안법 제17조, 제18조). 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장의 사업주는 건설업을 제외하고는 안전·보건관리자를 자체 선임하지 않고 안전·보건관리 업무를 전문적으로 수행하는 기관인 안전·보건관리전문기관에 안전·보건관리 업무를 위탁할 수 있다(산안법 시행령 제19조).

안전·보건관리자의 선임의무는 산안법 시행령 별표 3으로 정하는 일정한 업종으로서 상시 근로자 50명 이상인 사업장을 그 대상으로 하고 있다.

33) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.55-56.

34) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.235-236.

35) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, p.391.

안전관리자를 두어야 하는 사업의 종류, 사업장의 상시근로자 수, 안전관리자의 수 및
선임방법(제16조제1항 관련)

사업의 종류	사업장의 상시근로자 수	안전관리자의 수	안전관리자의 선임방법
1. 토사석 광업 2. 식료품 제조업, 음료 제조업 3. 섬유제품 제조업; 의복 제외 4. 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 5. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 6. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 7. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 8. 의료용 물질 및 의약품 제조업 9. 고무 및 플라스틱제품 제조업 10. 비금속 광물제품 제조업 11. 1차 금속 제조업 12. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 13. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 14. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 15. 전기장비 제조업 16. 기타 기계 및 장비 제조업 17. 자동차 및 트레일러 제조업 18. 기타 운송장비 제조업 19. 가구 제조업 20. 기타 제품 제조업 21. 산업용 기계 및 장비 수리업 22. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 23. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 24. 환경 정화 및 복원업 25. 자동차 종합 수리업, 자동차 전문 수리업 26. 발전업 27. 운수 및 창고업	상시근로자 50명 이상 500명 미만	1명 이상	별표 4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(같은 표 제3호·제7호 및 제9호부터 제12호까지에 해당하는 사람은 제외한다)을 선임해야 한다.
	상시근로자 500명 이상	2명 이상	별표 4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(같은 표 제7호 및 제9호부터 제12호까지에 해당하는 사람은 제외한다)을 선임하되, 같은 표 제1호·제2호(「국가기술자격법」에 따른 산업안전산업기사의 자격을 취득한 사람은 제외한다) 또는 제4호에 해당하는 사람이 1명 이상 포함되어야 한다.

28. 농업, 임업 및 어업 29. 제2호부터 제21호까지의 사업을 제외한 제조업 30. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(발전업은 제외한다) 31. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(제23호 및 제24호에 해당하는 사업은 제외한다) 32. 도매 및 소매업 33. 숙박 및 음식점업 34. 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 35. 방송업 36. 우편 및 통신업 37. 부동산업 38. 임대업; 부동산 제외 39. 연구개발업 40. 사진처리업 41. 사업시설 관리 및 조경 서비스업 42. 청소년 수련시설 운영업 43. 보건업 44. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 45. 개인 및 소비용품수리업(제25호에 해당하는 사업은 제외한다) 46. 기타 개인 서비스업 47. 공공행정(청소, 시설관리, 조리 등 현업업무에 종사하는 사람으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사람으로 한정한다) 48. 교육서비스업 중 초등·중등·고등 교육기관, 특수학교·외국인학교 및 대안학교(청소, 시설관리, 조리 등 현업업무에 종사하는 사람으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사람으로 한정한다)	상시근로자 50명 이상 1천명 미만. 다만, 제37호의 사업(부동산 관리업은 제외한다)과 제40호의 사업의 경우에는 상시근로자 100명 이상 1천명 미만으로 한다.	1명 이상	별표 4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(같은 표 제3호 및 제9호부터 제12호까지에 해당하는 사람은 제외한다. 다만, 제28호 및 제30호부터 제46호까지의 사업의 경우 별표 4 제3호에 해당하는 사람에 대해서는 그렇지 않다)을 선임해야 한다.
49. 건설업	상시근로자 1천명 이상	2명 이상	별표 4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(같은 표 제7호·제11호 및 제12호에 해당하는 사람은 제외한다)을 선임하되, 같은 표 제1호·제2호·제4호 또는 제5호에 해당하는 사람이 1명 이상 포함되어야 한다.
49. 건설업	공사금액 50억원 이상(관계수급인은 100억원 이상) 120억원	1명 이상	별표 4 제1호부터 제7호까지 및 제10호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임해

	미만(「건설산업 기본법 시행령」 별표 1 제1호가목의 토목공사업의 경우에는 150억원 미만)	야 한다.
	공사금액 120억원 이상(「건설산업 기본법 시행령」 별표 1 제1호가목의 토목공사업의 경우에는 150억원 이상) 800억원 미만	별표 4 제1호부터 제7호 까지 및 제10호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임해야 한다.
	공사금액 800억원 이상 1,500억원 미만	2명 이상. 다만, 전체 공사기간을 100으로 할 때 공사 시작에서 15에 해당하는 기간과 공사 종료 전의 15에 해당하는 기간(이하 “전체

	공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간"이라 한다) 동안은 1명 이상으로 한다.	
공사금액 1,500억원 이상 2,200억원 미만	3명 이상. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 2명 이상으로 한다.	별표 4 제1호부터 제7호 까지 및 제12호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임하되, 같은 표 제12호에 해당하는 사람은 1명만 포함될 수 있고, 같은 표 제1호 또는 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기술사(건설안전기사 또는 산업안전기사의 자격을 취득한 후 7년 이상 건설안전 업무를 수행한 사람이거나 건설안전산업기사 또는 산업안전산업기사의 자격을 취득한 후 10년 이상 건설안전 업무를 수행한 사람을 포함한다) 자격을 취득한 사람(이하 “산업안전지도사 등”이라 한다)이 1명 이상 포함되어야 한다.
공사금액 2,200억원 이상 3천억원 미만	4명 이상. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 2명 이상으로 한다.	
공사금액 3천억원 이상 3,900억원 미만	5명 이상. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 3명 이상으로 한다.	별표 4 제1호부터 제7호 까지 및 제12호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임하되, 같은 표 제12호에 해당하는 사람이 1명만 포함될 수 있고, 산업안전지도사등이 2명 이상 포함되어야 한다.
공사금액 3,900억원 이상 4,900억원 미만	6명 이상. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에	다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는

	해당하는 기간은 3명 이상으로 한다.	기간에는 산업안전지도 사등이 1명 이상 포함되 어야 한다.
공사금액 4,900억원 이상 6천억원 미만	7명 이상. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 4명 이상으로 한다.	별표 4 제1호부터 제7호 까지 및 제12호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임하되, 같은 표 제12 호에 해당하는 사람은 2 명까지만 포함될 수 있 고, 산업안전지도사등이 2명 이상 포함되어야 한 다. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하 는 기간에는 산업안전지 도사등이 2명 이상 포함 되어야 한다.
공사금액 6천억원 이상 7,200억원 미만	8명 이상. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 4명 이상으로 한다.	
공사금액 7,200억원 이상 8,500억원 미만	9명 이상. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 5명 이상으로 한다.	별표 4 제1호부터 제7호 까지 및 제12호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임하되, 같은 표 제12 호에 해당하는 사람은 2 명까지만 포함될 수 있 고, 산업안전지도사등이 3명 이상 포함되어야 한 다. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하 는 기간에는 산업안전지 도사등이 3명 이상 포함
공사금액 8,500억원 이상 1조원 미만	10명 이상. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 5명 이상으로 한다.	

	1조원 이상	11명 이상[매 2천억원(2조원이상부터는 매 3천억원)마다 1명씩 추가한다]. 다만, 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 선임 대상 안전관리자 수의 2분의 1(소수점 이하는 올림한다) 이상으로 한다.	되어야 한다.
--	--------	---	---------

비고

1. 철거공사가 포함된 건설공사의 경우 철거공사만 이루어지는 기간은 전체 공사기간에는 산입되거나 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간에는 산입되지 않는다. 이 경우 전체 공사기간 중 전·후 15에 해당하는 기간은 철거공사만 이루어지는 기간을 제외한 공사기간을 기준으로 산정한다.
2. 철거공사만 이루어지는 기간에는 공사금액별로 선임해야 하는 최소 안전관리자 수 이상으로 안전관리자를 선임해야 한다.

보건관리자를 두어야 하는 사업의 종류, 사업장의 상시근로자 수, 보건관리자의 수 및
선임방법(제20조제1항 관련)

사업의 종류	사업장의 상시근로자 수	보건관리자의 수	보건관리자의 선임방법
1. 광업(광업 지원 서비스업은 제외한다) 2. 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 3. 모피제품 제조업 4. 그 외 기타 의복액세서리 제조업(모피 액세서리에 한정한다) 5. 모피 및 가죽 제조업(원피가공 및 가죽 제조업은 제외한다) 6. 신발 및 신발부분품 제조업	상시근로자 50명 이상 500명 미만	1명 이상	별표 6 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임해야 한다.
	상시근로자 500명 이상 2천명 미만	2명 이상	별표 6 각 호의 어느 하나에 해당하는

7. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 8. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 9. 의료용 물질 및 의약품 제조업 10. 고무 및 플라스틱제품 제조업 11. 비금속 광물제품 제조업 12. 1차 금속 제조업 13. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 14. 기타 기계 및 장비 제조업 15. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 16. 전기장비 제조업 17. 자동차 및 트레일러 제조업 18. 기타 운송장비 제조업 19. 가구 제조업 20. 해체, 선별 및 원료 재생업 21. 자동차 종합 수리업, 자동차 전문 수리업 22. 제88조 각 호의 어느 하나에 해당하는 유해물질을 제조하는 사업과 그 유해물질을 사용하는 사업 중 고용노동부장관이 특히 보건관리를 할 필요가 있다고 인정하여 고시하는 사업	상시근로자 2천명 이상	2명 이상	사람을 선임해야 한다.
			별표 6 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임하되, 같은 표 제2호 또는 제3호에 해당하는 사람이 1명 이상 포함되어야 한다.
23. 제2호부터 제22호까지의 사업을 제외한 제조업	상시근로자 50명 이상 1천명 미만	1명 이상	별표 6 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임해야 한다.

	상시근로자 1천명 이상 3천명 미만	2명 이상	별표 6 각 호의 어 느 하나에 해당하는 사람을 선임해야 한 다.
	상시근로자 3천명 이상	2명 이상	별표 6 각 호의 어 느 하나에 해당하는 사람을 선임하되, 같 은 표 제2호 또는 제3호에 해당하는 사람이 1명 이상 포 함되어야 한다.
24. 농업, 임업 및 어업 25. 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업 26. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재 생업(제20호에 해당하는 사업은 제외한 다) 27. 운수 및 창고업 28. 도매 및 소매업 29. 숙박 및 음식점업 30. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 31. 방송업 32. 우편 및 통신업 33. 부동산업 34. 연구개발업 35. 사진 처리업 36. 사업시설 관리 및 조경 서비스업 37. 공공행정(청소, 시설관리, 조리 등 현 업업무에 종사하는 사람으로서 고용노동 부장관이 정하여 고시하는 사람으로 한정 한다) 38. 교육서비스업 중 초등·중등·고등 교육 기관, 특수학교·외국인학교 및 대안학교 (청소, 시설관리, 조리 등 현업업무에 종 사하는 사람으로서 고용노동부장관이 정 하여 고시하는 사람으로 한정한다) 39. 청소년 수련시설 운영업	상시근로자 50명 이상 5천명 미만. 다만, 제35호의 경우에는 상시근로자 100명 이상 5천명 미만으로 한다.	1명 이상	별표 6 각 호의 어 느 하나에 해당하는 사람을 선임해야 한 다.
	상시 근로자 5천명 이상	2명 이상	별표 6 각 호의 어 느 하나에 해당하는 사람을 선임하되, 같 은 표 제2호 또는 제3호에 해당하는 사람이 1명 이상 포 함되어야 한다.

40. 보건업 41. 골프장 운영업 42. 개인 및 소비용품수리업(제21호에 해당하는 사업은 제외한다) 43. 세탁업			
44. 건설업	공사금액 800억원 이상(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호에 따른 토목공사에 속하는 공사의 경우에는 1천억 이상) 또는 상시 근로자 600명 이상	1명 이상[공사금액 800억원(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호에 따른 토목공사에 속하는 공사의 경우에는 1천억 원)을 기준으로 1,400억원이 증가할 때마다 또는 상시	별표 6 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 선임해야 한다.

		근로자 600명 을 기준으 로 600명 이 추가될 때마다 1명씩 추가한 대	
--	--	--	--

한편, 2021년 산업안전보건 실태조사 결과에 의하면 제조업 사업체(3,255개소)를 대상으로 고용노동부에 선임 신고한 안전 및 보건 관리자의 수에 대해서 질문한 결과에 의하면, 대부분의 사업체에서 안전 및 보건 관리자의 수가 ‘2명 미만’인 것으로 조사되었다(‘2명 미만’ 응답 - 안전 관리자 88.4%, 보건 관리자 90.1%). 평균 근로자 수에 대해서 조사한 결과, 제조업 사업체의 안전 관리자는 평균 0.7명, 보건 관리자는 평균 0.4명으로 조사되었다.³⁶⁾ 또한 사업체 규모가 증가할수록 고용노동부에 선임 신고한 안전 및 보건 관리자의 수가 증가하는 경향을 보였다. 업종별로 살펴보면 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업에서 고용노동부에 선임 신고한 안전 관리자의 수가 평균 9.5명, 보건 관리자의 수가 평균 0.7명으로 타 업종 대비 높은 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 20인 이상 50인 미만 사업소(2,277개소)에서는 고용노동부에 선임 신고한 ‘안전 관리자’의 수가 2명 미만인 경우가 90.0%, 모름/무응답이 10.0%이었고, ‘보건 관리자’의 수는 2명 미만인 경우가 90.3%, 모름/무응답이 9.7%이었다.³⁷⁾ 이는 현행 산안법 (제17조 및 시행령 제16조, 시행령 별표 1, 별표 3, 별표 5)상 상시근로자 수 50인 미만인 사업체의 경우 안전관리자 선임 의무 적용에서 제외된다는 사항을 고려하였을 때, 본 조사에서 2명 미만인 경우에 해당한다고 응답한 사항이 실제 1명을 두고 있어서 인지, 0명, 즉 현행법상 전혀 안전관리자를 선임하고 있지 않다는 것인지에 대해서는 추가 조사가 필요해 보인다.

서비스업의 경우 고용노동부에 선임 신고한 안전 및 보건 관리자의 수에 대해서 대부

36) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, p.46.

37) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.47-48.

분의 현장에서 안전 및 보건 관리자의 수가 ‘2명 미만’인 것으로 조사되었다(‘2명 미만’ 응답 - 안전 관리자 91.1%, 보건 관리자 93.8%). 안전 관리자 수는 평균 0.5명, 보건 관리자는 평균 0.2명으로 조사되었다. 서비스업에서 고용노동부에 선임 신고한 ‘안전관리자’의 수는 20인 이상 50인 미만 사업체(1,477개소)의 경우 2명 미만이 91.8%로 나타났고, ‘보건관리자’의 수는 20인 이상 50인 미만 사업체(1,477개소)의 경우 2명 미만이 93.3%로 나타났다.³⁸⁾ 이 역시 현행 산안법 (제17조 및 시행령 제16조, 시행령 별표 1, 별표 3, 별표 5)상 상시근로자 수 50인 미만인 사업체의 경우 안전관리자 선임 의무 적용에서 제외된다는 사항을 고려하였을 때, 본 조사에서 2명 미만인 경우에 해당한다고 응답한 사항이 실제 1명을 두고 있어서 인지, 0명, 즉 현행법상 전혀 안전관리자를 선임하고 있지 않다는 것인지에 대해서는 추가 조사가 필요해 보인다.

한편, 건설업의 경우 고용노동부에 선임 신고한 안전 및 보건 관리자의 수에 대해서 대부분의 현장에서 안전 및 보건 관리자의 수가 ‘2명 미만’인 것으로 조사되었다(‘2명 미만’ 응답 - 안전 관리자 76.0%, 보건 관리자 94.7%). 안전 관리자 수는 평균 1.3명, 보건 관리자는 평균 0.3명으로 조사되었다. 산안법 시행령 별표 3에 따라 공사금액 50억원 이상 120억원 미만인 사업체(665개)에서 고용노동부에 선임 신고한 ‘안전관리자’ 수가 2명 미만인 경우는 92.2%, 120~300억원 미만(345개)은 89.6%, 300~500억원 미만(122개)은 83.8%, 500~1,000억원 미만(139개)은 46.5%, 1,000억원 이상(174개)은 5.3%이며, 해당 건설업체들의 경우 2~4명 미만 선임한 비율은 51.8%로 가장 많은 비율인 것으로 확인되었다. 또한 산안법 시행령 별표 3에 따라 공사금액 50억원 이상 120억원 미만인 사업체(665개)에서 고용노동부에 선임 신고한 ‘보건관리자’ 수는 2명 미만인 경우는 94.2%, 120~300억원 미만(345개)은 97.4%, 300~500억원 미만(122개)은 98.2%, 500~1,000억원 미만(139개)은 93.7%, 1,000억원 이상(174개)은 89.4%이었다.³⁹⁾

5. 안전보건관리담당자

상시근로자 수 20명 이상 50명 미만인 사업장의 사업주는 사업장에 ‘안전보건관리담당자’를 1명 이상 두어 안전·보건에 관하여 사업주를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하게 하여야 한다(산안법 제19조, 산안법 시행령 제24조). 2021년 산

38) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.224-225.

39) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.376-377.

업안전보건 실태조사 결과에 의하면, 20인 이상 50인 미만 사업장에서 안전보건관리담당자를 선임하고 있는 비율은 제조업(2,277개소)의 경우 84.6%⁴⁰⁾, 서비스업(1,477개소)의 경우 62.7%⁴¹⁾이었으며 각각 선임 비율이 높은 업종별로 살펴보면, 제조업은 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(91.9%), 고무 및 플라스틱제품 제조업(91.7%), 가구 제조업(95.1%) 등이었고,⁴²⁾ 서비스업은 환경정화 및 복원업(100.0%), 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업(82.4%), 우편 및 통신업(81.5%) 등에서 안전 보건 관리 담당자를 선임한 비율이 다른 업종에 비해 높은 것으로 조사되었다.⁴³⁾

6. 산업안전보건위원회

사업주는 사업장의 안전 및 보건에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 사업장에 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회를 구성·운영하여야 한다(산안법 제24조).

산업안전보건위원회를 구성해야 할 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수는 산안법 시행령 별표 9에 정하고 있는 바, 사업의 종류에 따라 각각 상시근로자 50명 이상을 사용하는 사업장 또는 상시근로자 300명 이상을 사용하는 사업장, 공사금액 120억원 이상인 건설현장(토목공사사업의 경우 150억원), 상시근로자 100명 이상인 사업장에 대하여 산업안전보건위원회를 설치·운영하도록 의무화하고 있다(산안법 시행령 제34조 별표 9).

산업안전보건위원회를 구성해야 할 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수(제34조 관련)

사업의 종류	사업장의 상시근로자 수
1. 토사석 광업 2. 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 3. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(세제, 화장품 및 광택제 제조업과 화학섬유 제조업은 제외한다)	상시근로자 50명 이상

40) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.53-54.

41) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.233-234.

42) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.53-54.

43) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.233-234.

4. 비금속 광물제품 제조업 5. 1차 금속 제조업 6. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 7. 자동차 및 트레일러 제조업 8. 기타 기계 및 장비 제조업(사무용 기계 및 장비 제조업은 제외한다) 9. 기타 운송장비 제조업(전투용 차량 제조업은 제외한다)	
10. 농업 11. 어업 12. 소프트웨어 개발 및 공급업 13. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 14. 정보서비스업 15. 금융 및 보험업 16. 임대업; 부동산 제외 17. 전문, 과학 및 기술 서비스업(연구개발업은 제외한다) 18. 사업지원 서비스업 19. 사회복지 서비스업	상시근로자 300명 이상
20. 건설업	공사금액 120억원 이상(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호에 따른 토목공사업의 경우에는 150억원 이상)
21. 제1호부터 제20호까지의 사업을 제외한 사업	상시근로자 100명 이상

한편, 산업안전보건위원회는 근로자와 사용자가 같은 수로 구성하여 설치·운영하여야 하는데 근로자위원은 근로자대표, 명예산업안전감독관, 근로자대표가 지명하는 9명 이내의 해당 사업장의 근로자로 구성되고, 사용자위원은 사업의 대표자(같은 사업으로서 다른 지역에 사업장이 있는 경우에는 그 사업장의 최고책임자), 안전관리자 1명, 보건관리자 1명, 산업보건의 1명, 해당 사업의 대표자가 지명하는 9명 이내의 해당 사업장 부서의 장으로 구성된다(산안법 시행령 제35조 제2항).

산업안전보건위원회에서는 산업재해예방계획의 수립, 안전보건관리규정의 작성 및 그 변경, 근로자의 안전보건교육에 관한 사항, 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선, 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항, 중대재해의 원인조사 및 재발방지대책

의 수립, 유해하거나 위험한 기계·기구 그 밖의 설비를 도입한 경우 안전·보건조치에 관한 사항 등을 심의·의결한다(산안법 제24조 제1항 및 제2항).

2021년 산업안전보건 실태조사 결과에 의하면, 산업안전보건위원회를 설치하고 운영 중인 50인 이상 제조업 사업체(978개소)를 대상으로 조사한 결과, ‘운영하고 있다’라고 응답한 사업체의 비율은 75.2%로 나타났다.⁴⁴⁾ 산안법 시행령 별표 9에 의하여 제조업의 경우에는 사업장의 상시근로자 수가 50인 이상인 사업체가 해당 법 적용 대상이므로, 50인 미만 사업체는 조사 실시에서 제외된 것으로 보인다.

서비스업의 경우 상시근로자 50인 이상 서비스업 사업체(1,074개소)를 대상으로 산업안전보건위원회를 운영하는지 질문한 결과, ‘운영하고 있다’라고 응답한 사업체의 비율은 52.3%로 나타났다. 산업안전보건위원회를 운영하는 사업체(561개소)를 대상으로 안전의 이행 여부를 문의한 결과, 70.4%의 사업체에서 ‘심의·의결한 사항이 해결될 때까지 지속적으로 관리한다’고 응답하였다. 다만 조사한 서비스업에 해당되는 업종은 시행령 별표 9의 ‘제1호부터 제20호’까지의 사업이 아닌 다른 업종인 것으로 보이며, 또한 시행령 별표 9에 의해 상시근로자 100명 이상이면 산업안전보건위원회를 설치하여야 하는 바, 이 경우 100인 이상 300명 미만 사업체(358개소)는 66.2%가 운영하고 있다고 응답하였다. 이 외에 300~999인 사업체(140개소)가 56.7%, 1,000인 이상 사업체(16개소)가 71.3%이었다.⁴⁵⁾

이 외에 건설업은 공사현장에 대해 산업안전보건법에서 규정하고 있는 산업안전보건위원회를 구성하여 ‘운영하고 있다’는 응답이 24.0%, 노사협의체를 ‘운영하고 있다’는 응답은 52.2%로 나타났으며, ‘운영하고 있지 않다’는 응답은 18.0%로 나타났다. 공사금액 규모별로 살펴보면, 공사금액이 50~120억원 미만인 공사현장에서는 산업안전보건위원회 또는 노사협의체를 ‘운영하고 있지 않다’는 응답이 33.6%로 다른 현장에 비해 높게 나타났다.⁴⁶⁾ 이는 시행령 별표 9에 따라 공사금액 120억원 이상의 건설업체의 경우에는 산업안전보건위원회를 설치하여 운영하여야 하므로 이 외에 해당하는 업체의 경우는 의무가 아닌 바에 의한 것으로 판단된다.

7. 안전보건규정

44) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, p.52.

45) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, p.230.

46) 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」, pp.389-390.

사업주는 사업주는 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 안전보건관리규정을 작성하여야 한다(산안법 제25조). 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사업의 종류, 사업장의 상시근로자 수 및 안전보건관리규정에 포함되어야 할 세부적인 내용, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다(산안법 제25조 제3항)

안전보건관리규정을 작성해야 할 사업의 종류 및 상시근로자 수(제25조제1항 관련)

사업의 종류	상시근로자 수
1. 농업 2. 어업 3. 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 5. 정보서비스업 6. 금융 및 보험업 7. 임대업; 부동산 제외 8. 전문, 과학 및 기술 서비스업(연구개발업은 제외한다) 9. 사업지원 서비스업 10. 사회복지 서비스업	300명 이상
11. 제1호부터 제10호까지의 사업을 제외한 사업	100명 이상

제2절 중대재해처벌법상 경영책임자등의 안전보건확보의무

1. 적용범위

가. 상시근로자 5인 이상인 사업 또는 사업장

중대산업재해에 관하여 규율하고 있는 중대재해처벌법 제2장의 규정은 상시근로자가 5명 미만인 사업 또는 사업장의 개인사업주 또는 경영책임자등에게는 적용하지 아니한다. 적용하지 아니하는 조항은 중대재해처벌법 제2장 중대산업재해를 예방하기 위해 사업주와 경영책임자등이 마련해야 하는 조치인 안전 및 보건 확보의무에 관한 규정(제4조) 및 도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무에 관한 규정(제5조), 또한 이를 준수하지 아니하였을 경우에 관한 처벌에 관한 규정(제6조) 및 양벌규정에 관한

규정(제7조), 마지막으로 사업주의 안전보건교육 수강 의무에 관한 규정(제8조)이다.

이에 대하여 논리적으로 보아 상시 근로자 5명 미만 조직을 법적용에서 제외할 근거가 없을뿐더러 상시 근로자 5명 미만 조직이 중대재해에 가장 취약한 이유로 오히려 본법을 적용할 필요성이 가장 크다는 의견⁴⁷⁾이 있는 반면, 상시근로자가 5인 미만인 사업 또는 사업장을 법 적용 범위에서 제외하게 된 입법경위에 비추어 볼 때 사업주가 법인인지 개인인지에 따라 영세사업자의 보호 필요성이 달라지는 것은 아니고, 제3조의 규정은 상시근로자가 5인 미만인 경우 중대재해처벌법 제2장의 규정을 적용하지 않는다는 취지일 뿐 개인사업주와 법인사업주를 구분하여 해석할 만한 단서는 없다고 보아, 입법자의 의도에 부합하게 상시근로자가 5인 미만인 경우 모두 적용이 제외된다고 해석하는 것이 타당하다는 의견⁴⁸⁾이 있다.

한편, 5명 미만 여부를 판단할 때 중대재해처벌법의 보호대상인 ‘종사자’가 아닌 ‘근로자’를 기준으로 하고 있는 점에 유의하여야 하는데, 상시근로자에서 ‘상시’라 함은 ‘상태’라는 의미이며 ‘상시 근로자 수’란 상시 근무하는 근로자 수를 뜻하는 것이 아니고 일정한 사업장에서 사용하는 근로자가 ‘상태적’으로 보아 몇 명인지를 의미한다.⁴⁹⁾ ‘근로자’란 근로기준법상의 근로자를 말하고, 사업장에서 사용되고 있는 근로자라면 임시직·일용직 근로자, 단시간 근로자 등 고용형태를 불문하며 파견근로자도 사용사업주의 상시 근로자에 포함된다. 그러나 중대재해처벌법 제2조 제7호 나목 및 다목에 해당하는 사람은 개인사업주 또는 경영책임자등이 안전 및 보건 확보의무를 부담하는 대상인 종사자에 해당할 뿐 해당 사업 또는 사업장의 상시근로자에는 포함되지 않는다.⁵⁰⁾

나. 개인사업자 또는 상시근로자 50명 미만인 사업 또는 사업장

개인사업자 또는 상시근로자 50명 미만인 사업 또는 사업장(건설업의 경우에는 공사금액 50억원 미만의 공사)에 대해서는 공포 후 3년이 경과한 날(2024.1.27.)부터 시행한다. 이 법 시행 당시에는 50명 미만이었으나 2024.1.27. 이전에 50명 이상이 된 법인이나 기관의 경우 50명 이상이 된 시점부터 적용 대상이 된다.

개인사업주는 개인사업자 또는 자영업자라고도 하는데, 회사 등의 법인을 설립하지

47) 정진우(2022), 『중대재해처벌법』, 중앙경제, p.136.

48) 김·장 법률사무소 중대재해대응팀(2022), 『중대재해처벌법』, 박영사, p.40.

49) 대법원 2000.3.14. 99도1243 판결; 대법원 1987.4.14. 87도153 판결 등.

50) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.33.

않고 스스로 사업을 하는 법인사업주에 대비되는 사업주이다. 사업 규모에 관계없이 고용원이 있는 개인사업주와 고용원이 없는 개인사업주로 구분된다. 고용원이 없는 개인사업주를 1인 개인사업주, 1인 사업주 또는 1인 자영업자라고도 한다.⁵¹⁾

2. 중대재해처벌법상 경영책임자의 안전보건확보의무

중대재해처벌법은 개인사업주 또는 경영책임자등에게 개인사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 일하는 모든 종사자에 대한 안전 및 보건 확보의무를 부과하고 있다.

중대재해처벌법은 중대산업재해와 관련하여 개인사업주 또는 경영책임자등이 부담하는 안전 및 보건 확보의무의 인적 범위에 ‘종사자’라는 개념을 도입함으로써 기본적으로 근로자를 대상으로 하는 산업안전보건법에 비하여 그 범위를 확장하였고, 물적 범위와 관련해서도 ‘실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장’이라고 규정함으로써 기본적으로 사업장을 대상으로 하는 산업안전보건법에 비하여 그 범위를 확장하였다.

여기서 ‘실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장’이란 하나의 사업 목적 하에 해당 사업 또는 사업장의 조직·인력·예산 등에 대한 결정을 총괄하여 행사하는 경우를 의미하고, 그러한 사업 또는 사업장의 종사자라면 계약의 형식에 관계없이 대가를 목적으로 노무를 제공하는 자, 각 단계별 수급인 그리고 수급인의 근로자 모두의 안전과 보건을 위하여 안전 및 보건 확보의무를 이행하여야 한다.⁵²⁾

개인사업주 또는 경영책임자등은 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 산안법 제4조 제1항 제1호부터 제4호까지의 조치를 하여야 하고, 중대재해처벌법 제4조 제1항 제1호와 제4호의 경우에는 구체적인 사항을 대통령령에 위임하였다. 중대재해처벌법 제4조 제1항 제1호에 대한 구체적인 내용은 시행령 제4조에서, 중대재해처벌법 제4조 제1항 제4호에 대한 구체적인 내용은 시행령 제5조에서 각각 규정하고 있다. 중대재해처벌법 시행령 제5조에서는 ①안전·보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 반기 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것, ②제1호에 따른 점검 또는 보고 결과 안전·보건 관계 법령에 따른 의무가 이행되지 않은 사실

51) 정진우(2022), 『중대재해처벌법』, 중앙경제, p.138.

52) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.41.

이 확인되는 경우에는 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성·집행하도록 하는 등 해당 의무 이행에 필요한 조치를 할 것, ③ 안전·보건 관계 법령에 따라 의무적으로 실시해야 하는 유해·위험한 작업에 관한 안전·보건에 관한 교육이 실시되었는지를 반기 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고 받을 것, ④제3호에 따른 점검 또는 보고 결과 실시되지 않은 교육에 대해서는 지체없이 그 이행의 지시, 예산의 확보 등 교육 실시에 필요한 조치를 할 것을 중대재해처벌법 제4조 제1항 제4호의 안전·보건관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치로 규정하고 있다(중대재해처벌법 제4조 제1항 제4호 및 시행령 제5조).

이하에서는 중대재해처벌법 제4조 제1항 제1호 및 시행령 제4조의 안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치를 중심으로 살펴보고자 한다.

3. 안전보건관리체계 구축 및 이행에 관한 조치(중대재해처벌법 제4조 제1항 제1호)

‘안전보건관리체계’란 사업 또는 사업장에서 일하는 모든 근로자들이 안전하고 건강하게 일할 수 있도록 개인사업주 또는 경영책임자등이 인력, 조직, 예산 등을 활용하여 사업 또는 사업장의 유해·위험 요인을 파악하여 제거, 관리, 통제하고 미비점이 발견되는 경우에는 이를 개선하는 일련의 시스템을 말한다.

여기에서의 ‘안전보건관리체계’는 사업장의 안전보건관리에 관여하는 조직의 구성과 역할을 의미하는 산안법 제2장 제1절의 ‘안전보건관리체제’와는 구별되는 개념으로, 중대재해처벌법이 개인사업주 또는 경영책임자등에게 요구하는 바는 단순히 조직의 구성과 역할분담을 정하라는 의미에 한정되는 것이 아니라 종사자의 안전과 보건의 유지되고 증진될 수 있도록 사업전반을 운영하라는 의미로 이해해야 한다.⁵³⁾

한편, 시행령 제4조는 개인사업주 또는 경영책임자로 하여금 안전도 경영의 일부라는 인식하에 안전 목표를 설정하고 위 목표 달성을 위한 예산을 편성하고, 관련 자들이 업무를 제대로 이행하는지를 평가하는 등 9가지 의무사항의 이행을 통하여 중대산업재해 예방을 위한 시스템을 갖추도록 요구하고 있다. 이는 중대산업재해 예방과 관련된 조문 위주로 구성되어 있어 중대재해 예방 측면에서는 의미가 있으나, 형사처벌 규정의 구성 요건으로서 역할을 하기에는 불명확한 규정이 사용되어 있는 등 실제 형사처벌에 있어

53) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, pp.41-42.

서는 한계가 있을 것으로 우려하는 의견이 있다.⁵⁴⁾ 형사처벌 규정의 구성요건은 죄형법정주의 원칙상 그 규정의 의미가 명확하여야 하고, 수범자 누구라도 그 의미를 명확히 인식할 수 있어야 법이 요구하는 행위를 하지 않거나 법이 금지하고 있는 행위를 한 수범자를 처벌할 수 있으며, 형사법에서는 법문의 의미를 넘어서 유추 해석을 통해 그 의미를 확장할 수는 없고, 이러한 유추해석을 통해 확장된 내용대로 이행하지 않았다고 하더라도 이를 법 위반으로 처벌할 수는 없기 때문이다.

중대재해처벌법은 제3조에 의하면 상시 근로자가 5명 미만인 사업 또는 사업장의 사업주(개인사업주에 한정) 또는 경영책임자등에게는 중대산업재해를 예방하기 위해 사업주와 경영책임자등이 마련하여야 하는 안전 및 보건 확보의무가 적용되지 않는다. 따라서 다음에서 살펴보는 중대재해처벌법 시행령 제4조의 사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무 조치에 관한 구체적인 사항(안전보건관리체계 구축 및 이행조치)은 상시근로자 5인 이상인 사업 또는 사업장, 그리고 개인사업자 또는 상시근로자 50명 미만인 사업 또는 사업장에 적용되는 사항이다.

가. 안전·보건에 관한 목표와 경영방침 설정(시행령 제4조 제1호)

1) 개관

개인사업주나 경영책임자등은 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 설정하여야 한다.

현실적으로 개인사업주나 경영책임자등이 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 설정하지 아니하였다고 하더라도 그 사유만으로 중대재해가 발생하는 경우는 흔치 않을 것이나, 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 구체적으로 설정하고, 위 목표를 달성하기 위하여 인력, 조직, 예산 등을 적극적으로 활용하는 등 안전보건관리체계를 구축 및 이행하고, 안전보건담당자 및 근로자들을 충실히 교육시키는 등 안전문화 정착을 위하여 노력한 경우에는 중대산업재해가 발생하더라도 유리한 방어수단이나 양형자료로 사용될 수 있을 것이다.

2) 안전·보건에 관한 목표와 경영방침의 설정

54) 김·장 법률사무소 중대재해대응팀(2022), 『중대재해처벌법』, 박영사, p.58.

개인사업주나 경영책임자들은 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 설정한 이상 시행령 제4조 제1호 의무는 이행한 것으로 평가될 것이므로 구체적인 내용은 개인사업주나 경영책임자들이 임의로 정할 수 있다. 안전·보건에 관한 목표나 경영방침은 향후 지속적으로 개선하고 실행해 나갈 방향에 관한 것이므로 그 실현 시기에 따라 단기, 중기, 장기로 나누어 목표나 경영방침을 설정할 수 있고, 중장기 과제의 경우에는 이를 실현하기 위한 구체적인 로드맵도 포함시킬 수 있을 것이다. 그러나 이러한 내용들이 포함되어 있지 않더라도 안전·보건에 관한 목표나 경영방침을 설정한 이상 이러한 의무 위반으로 평가할 수는 없을 것이다.

본 조항과 관련하여 ‘반복적인 재해 등에도 불구하고 이를 감소하기 위한 경영적 차원에서의 노력이나 구체적인 대책 방안 등을 반영한 목표나 경영 방침을 수립하지 아니하는 경우에는 안전·보건을 확보하기 위한 수단으로서의 목표나 경영방침 수립을 명백히 해태한 것으로 평가될 수도 있다’는 해설이 있다. 이와 더불어 ‘산업안전보건법 제14조가 규정하는 대표이사의 안전보건계획은 ‘매년’ 사업장의 상황을 고려한 안전보건경영계획인 반면, 중대재해처벌법상의 안전보건계획에 관한 목표와 경영방침은 사업을 수행하면서 항상 고려하여야 하는 안전보건에 관한 기본적인 경영철학과 의사결정의 방침이 담겨 있어야 한다’고 하고 있다.⁵⁵⁾ 이에 대하여 중대재해처벌법상의 안전보건에 관한 목표와 경영방침에 구체적인 대책방안을 반영하여야 한다고 하는 것은 맞지 않은 부분이 있고, 이러한 내용은 매년 작성되는 산업안전보건법상의 안전보건계획에 반영하는 것이 적절하다는 의견이 있다.⁵⁶⁾

3) 경영방침 설정시 고려할 사항

개인사업주와 경영책임자들은 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 설정함에 있어 그 내용이 사업 또는 사업장의 특성과 조직의 규모에 적합하고, 달성 가능한 내용으로서 측정 가능하거나 성과평가가 가능하며, 안전보건 경영철학과 안전 관련 법령 준수의 지 등을 포함하도록 할 필요가 있다. 또한 해당 내용을 간결하게 문서화하고 공표하여 조직의 모든 구성원 및 이해관계자가 인식할 수 있게 하고 적합성과 유효성을 정기적으로 검토하는 것이 바람직하다. 한편, 2021.1.1.부터 개정 산업안전보건법이 시행됨에 따라 상법 제170조에 따른 주식회사 중 상시근로자 500명 이상을 사용하는 회사와 토건

55) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.46.

56) 김·장 법률사무소 중대재해대응팀(2022), 『중대재해처벌법』, 박영사, p.60.

시공능력 순위 1,000위 이내인 건설회사의 대표이사는 매년 회사의 안전보건계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인을 받아야 한다.

나. 안전·보건 업무 전담조직 설치(시행령 제4조 제2호)

1) 개관

사업 또는 사업장의 종류, 상시근로자 수가 많을수록 개인사업주 또는 경영책임자등이 직접 하나부터 열까지 모든 안전 및 보건 확보의무를 챙겨서 이행하는 것은 쉽지 않다. 이에 개인사업주 또는 경영책임자등은 자신을 보좌하여 사업이나 사업장에서 안전 및 보건에 관한 업무를 총괄·관리하기 위한 인력이 필요하고, 중대재해처벌법은 위 업무를 전담하는 조직을 구성하도록 하고 있다.⁵⁷⁾

2) 안전보건 전담조직을 설치해야 하는 사업 또는 사업장

가) 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자, 산업보건의 등 3명 이상의 인력이 필요한 사업 또는 사업장

안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담조직을 두어야 하는 사업 또는 사업장은 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자, 산업보건의 등의 인력이 3명 이상 필요한 사업 또는 사업장이어야 한다. 한편, 안전관리자는 산안법 제17조에서, 보건관리자는 산안법 제18조, 안전보건관리담당자는 산안법 제19조에서, 산업보건의는 산안법 제22조에서 각각 규정하고 있다.

산안법 제3조에 의하면 유해·위험의 정도, 사업의 종류, 사업장의 상시근로자 수(건설공사의 경우에는 건설공사 금액) 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 종류의 사업 또는 사업장에는 이 법의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다고 규정하고 있고, 산안법 시행령 별표 1 「법의 일부를 적용하지 않는 사업 또는 사업장 및 적용 제외법 규정(제2조 제1항과 관련)」에서 사업의 종류에 따라 산안법 적용이 배제되는 조항을 규정

57) 다만, 본 조항에서는 전담조직의 설치를 의무로 규정하고 있고, 그 구체적인 내용에 관하여는 아무런 규정이 없다. 이러한 전담조직이 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리한다고 규정하고 있을뿐 조직의 구성이나 인원, 구체적인 역할, 산업안전보건법상의 안전보건관리체제와의 관계 등에 대해서는 전적으로 해석에 맡기고 있다.

하고 있다. 따라서 광산안전법 적용 사업, 원자력안전법 적용 사업, 항공안전법 적용 사업, 선박안전법 적용 사업의 경우에는 산안법에 따른 안전관리자 선임 의무가 없으므로 안전관리자를 제외한 전문 인력의 수가 3인 이상인지 여부에 따라 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담조직 설치 여부를 결정하여야 한다.

한편, 산안법 시행령 제16조 제5항 및 제20조 제3항, 산안법 시행규칙 제10조에 따라 도급인의 사업장에서 이루어지는 도급사업에서 도급인이 그 사업의 관계수급인 근로자에 대한 안전관리를 전담하는 안전관리자를 선임한 경우에는 그 사업의 관계수급인은 해당 도급사업에 대한 안전관리자를 선임하지 않을 수 있다. 그러나 관계수급인이 실제로 위 규정에 따라 안전관리자를 선임하지 않았더라도 중대재해처벌법상 안전 전담 조직을 설치하는 요건인 안전관리자 등 전문 인력 3인 이상인지 여부를 판단함에 있어서는 이를 고려하지 않고 원래 선임하여야 하는 안전관리자를 포함하여 3인 이상인지 여부를 판단하여야 한다.

나) 상시근로자 500명 이상인 사업 또는 사업장과 시공능력의 순위가 상위 200위 이내인 건설사업자

임명하여야 하는 안전관리자등이 3명 이상이고, 상시 근로자 수가 500명 이상인 사업 또는 사업장과 건설산업기본법 제8조 및 같은 법 시행령 별표 1에 따른 토목건축공사업에 대해 같은 법 제23조에 따라 평가하여 공시된 시공능력의 순위가 상위 200위 이내인 건설사업자인 경우에는 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직을 두어야 한다. 시공능력의 순위가 상위 200위 밖인 건설사업자라고 하더라도 상시근로자 500명 이상인 사업 또는 사업장인 경우에는 전담조직을 설치하여야 한다.

다) 안전·보건업무 전담조직의 설치

위에서 살펴본 요건에 해당하는 사업 또는 사업장의 사업주 또는 경영책임자는 ‘안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담조직’을 두어야 한다.

중대재해처벌법은 사업장이 아니라 사업 전체를 그 규율 대상으로 하고 있는 점, 경영책임자등의 개념 표지에서도 사업을 대표한다는 내용이 들어가는 점, 안전보건관리체계의 구축 및 이행이 경영책임자등의 의무로 규정되어 있는 점, 안전보건관리체계의 구축 및 이행 방안으로 안전·보건 업무 전담 조직을 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면 여기서의 “안전·보건 업무 전담 조직” 또한 ‘사업 전체의’ 안전·보건에 관한 업무를 총

괄·관리하여야 한다.

전담조직이 사업 전체의 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하여야 하므로 사업 내 모든 사업장을 총괄·관리할 수 있도록 기업의 조직도 상에 위치해 있어야 한다. 따라서 개별 사업장 단위인 공장 등에 위 조직을 설치하고 해당 공장 등의 안전·보건 업무만 전담하는 경우에는 본 조의 안전·보건 업무 전담조직으로 평가 받지 못할 수 있다. 다만, 기업의 특성상 본사가 아닌 특정 공장에 설치할 필요가 있다고 판단되는 경우 해당 공장에 조직을 설치하고 전사적인 안전·보건업무를 총괄하는 것도 가능하다고 보아야 한다.

한편, 안전·보건 업무 전담조직은 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무 이행을 위한 집행조직으로서 실질적으로 중처법 제4조 및 제5조에 따른 의무를 총괄하여 관리할 수 있어야 하고, 구체적으로는 사업 또는 사업장의 안전·보건관리 체계를 관리·감독하는 등 사업주 또는 경영책임자등을 보좌하고, 개인사업주나 법인 또는 기관의 안전·보건에 관한 컨트롤타워로서의 역할을 하는 조직을 의미한다. 또한 전담조직은 사업장이 여러 곳에 분산되어 있는 경우에 사업장 단위로 선임되어 있는 산안법상 안전관리자, 보건관리자 등과는 별개의 조직이므로 개인사업주 또는 경영책임자등은 사업장 단위로 안전관리자 등이 선임되어 있더라도 시행령 제4조 제2호의 요건에 해당되는 경우에는 별도의 인력으로 전담조직을 설치하여야 한다고 한다.⁵⁸⁾ 한편, 이에 대하여 법령상 사업장의 안전보건조직이 안전·보건 전담직을 겸임할 수 없다는 제한 규정이 없고, 각 사업장별로 선임되어 있는 이러한 조직이 전사적인 안전·보건활동을 하면서 기획이나 총무 등 다른 업무를 겸하지 않고 안전·보건에 관한 업무만을 수행한다면 전담조직을 둔 것으로 볼 수 있을 것이다.⁵⁹⁾

안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하여야 하는 업무 특성상 전담조직의 구성원들은 안전·보건에 대한 전문적인 지식이나 실무 경험 등을 보유한 사람들이 포함되어 있어야 하고, 전담조직이므로 안전·보건에 관한 업무 이외에 다른 업무를 병행해서는 아니 된다.

다. 유해·위험요인의 확인 및 개선 업무절차 마련, 점검(시행령 제4조 제3호)

58) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, pp.47-48.

59) 김·장 법률사무소 중대재해대응팀(2022), 『중대재해처벌법』, 박영사, p.70.

1) 개관

개인사업주 또는 경영책임자들은 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하고, 해당 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 산안법 제36조에 따른 위험성 평가를 하는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 위험성 평가를 직접 실시하거나 실시하도록 하여 실시 결과를 보고받은 경우에는 해당 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다.

다만 경영책임자들이 사업 또는 사업장의 유해·위험요인에 대한 확인 등을 직접 하여야 하는 것은 아니고, 사업장 내 유해·위험요인에 대한 확인 및 개선이 가능하도록 하는 절차를 마련하고 그 절차대로 사업장에서 이행되고 있는지를 점검하는 등 관리토록 하려는 것이다.⁶⁰⁾

2) 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차 마련

유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차는 사업 또는 사업장의 고유한 업무 특성으로 인한 유해·위험요인을 확인하고 이를 개선하는 일련의 절차를 말한다. 개인사업주 또는 경영책임자들은 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 이를 개선하여야 하고, 기계·기구 및 설비 등을 설치·이전하거나 그 주요 구조를 변경하는 경우에도 유해·위험 요인을 제거한 후 작업을 할 수 있도록 하여야 한다.⁶¹⁾

3) 유해·위험요인의 확인 및 개선 이행에 대한 반기 1회 이상 점검

개인사업주 또는 경영책임자들은 마련된 업무절차에 따라 유해·위험요인을 확인하고, 개선조치가 이행되고 있는지 여부를 반기 1회 이상 점검하여야 한다.

산안법 제36조에 따른 위험성평가를 하는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 위험성평가를 직접 실시하거나 실시하도록 하여 경영책임자들이 실시 결과를 보고받은 경우에는 해당 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다. 따라서 위험성평가 제도를 도입하여 해당 절차에 따라 위험성평가를 모두 실시하고 이

60) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.54.

61) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.53.

에 더하여 그 실시 결과를 경영책임자들이 보고받았다면 중대재해처벌법에 따른 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 받기 1회씩 연 2회 모두 실시한 것으로 간주할 수 있다.⁶²⁾

4) 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검 후 필요한 조치

개인사업주 또는 경영책임자들이 마련된 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지 받기 1회 이상 점검하고, 유해·위험요인 확인 및 개선과 관련하여 부족하거나 개선할 점이 발견되는 경우에는 개선 조치가 이루어질 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다. 즉, 중대산업재해 발생을 예방하기 위하여 개인사업주 또는 경영책임자들은 안전 및 보건과 관련하여 점검을 하게 되면, 그 점검 결과에 따라 미비점 등을 보고받고 그 미비점을 개선하도록 지시하며, 이러한 미비점이 개선되었는지 여부를 보고받고 확인하는 시스템을 갖출 필요가 있다.

5) 의무이행의 대체-산업안전보건법상의 위험성 평가

중대재해처벌법상 유해·위험요인 업무처리절차 마련에 대한 이행상황 점검 의무는 산안법 제36조에 따른 위험성평가의 실시로 갈음할 수 있다(시행령 제4조 제3호 단서).

산안법상 위험성평가란 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.⁶³⁾

개인사업주 또는 경영책임자들이 산안법상의 위험성 평가를 실시하고 그 결과를 보고받은 경우에는 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 간주되나, 점검 후 필요한 조치에 대한 의무 이행까지 간주되는 것은 아니므로 위험성평가 결과 유해·위험요인의 확인 및 개선이 제대로 이루어지지 아니한 부분에 대해서는 개인사업주 또는 경영책임자들은 필요한 조치를 하여야 한다.

62) 고용노동부(2022), 「중대재해처벌법령 FAQ-중대산업재해부분」, p.33.

63) 위험성평가는 사업주의 주도하에 안전보건관리책임자가 총괄·관리하고, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자가 위험성평가 실시에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 지도·조언한다. 관리감독자는 유해·위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 개선조치를 시행하는데, 근로자는 해당 작업의 유해·위험요인 파악, 위험성 감소 대책 수립 및 위험성 감소 대책 이행 여부 확인에 참여하는 등의 방법으로 실시하게 된다.

라. 필요한 예산 편성 및 집행(시행령 제4조 제4호)

1) 개관

중대산업재해를 예방하기 위해서는 인력, 시설, 장비가 필요하고, 사업 또는 사업장의 유해·위험 요인을 개선하거나 위험성 평가 결과에 따른 조치 등을 이행하기 위해서는 예산이 필요할 수밖에 없으므로 이에 대한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행할 의무를 부과하고 있다.

종래 산업현장에서 안전·보건에 관한 인력, 시설 및 장비의 구비에 관련된 예산을 비용 절감 등의 명목으로 삭감하거나 예산 부족 등을 이유로 안전·보건에 관한 예산 집행이 이루어지지 않는 등 안전·보건 분야가 예산 편성이나 집행에 있어 다른 분야보다 후순위로 밀리는 경우가 있었기 때문에 이러한 관행 등을 시정하고 개인사업주 또는 경영책임자들의 인식을 개선하기 위하여 도입된 것이다.

2) 예산 편성 항목

개인사업주 또는 경영책임자등이 예산을 편성해야 하는 항목은 ‘재해예방을 위해 필요한 인력, 시설 및 장비의 구비’, ‘제3호에서 정한 유해·위험요인의 개선에 필요한 예산’, ‘그 밖에 안전보건관리체계 구축 등을 위해 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항’이다.⁶⁴⁾ 시행령 제4조 제3호에 따라 확인된 유해·위험요인의 개선을 위해서도 인력, 시설 및 장비의 구비가 필요할 수 있으므로 이에 필요한 예산도 편성하여야 한다.

3) 편성된 용도에 맞게 예산을 집행하도록 할 것

개인사업주 또는 경영책임자등은 재해 예방을 위하여 필요한 안전·보건에 관한 예산이 편성된 용도에 맞게 집행하도록 하여야 한다. 편성된 예산이 다른 용도에 사용되고 이로 인하여 중대산업재해가 발생하는 경우에는 안전보건 확보의무를 이행하지 아니하였다고 판단될 수도 있을 것이다.⁶⁵⁾

64) 고용노동부장관의 고시는 기존의 건설업의 경우 적용되는 산안법 제72조, 「건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2020-63)」에 따른 ‘산업안전보건관리비계상 기준’이 재해예방을 위해 필요한 인력, 시설 및 장비의 구입에 필요한 예산의 기준이 될 수 있다.

**마. 안전보건관리책임자 등에게 필요한 권한과 예산 부여 및 업무수행 평가
(시행령 제4조 제5호)**

1) 개관

개인사업주 또는 경영책임자등에게 사업 또는 사업장에서 일하는 모든 종사자들에 대한 안전 및 보건 확보의무를 부과하고 있으나, 개인사업주 또는 경영책임자등이 사업장에서 구체적인 안전조치 및 보건조치를 직접 이행할 수는 없으므로 실질적으로 안전보건관리업무를 담당하고 있는 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자를 통하여 사업장에서 종사자를 보호하기 위한 안전·보건에 관한 제반 업무를 이행하여야 한다. 따라서 중대재해처벌법은 개인사업주 또는 경영책임자등으로 하여금 안전보건관리책임자등이 해당 업무 수행을 충실히 수행할 수 있도록 필요한 권한과 예산을 주고, 평가 및 관리함으로써 사업장의 안전 조치 및 보건 조치에 대한 실효성을 높이려고 하였다.

개인사업주 또는 경영책임자등은 각 사업장의 안전보건관리책임자등이 각각의 업무를 충실히 수행할 수 있도록 ① 안전보건관리책임자등에게 해당 업무 수행에 필요한 권한과 예산을 주고, ② 안전보건관리책임자등이 해당 업무를 충실히 수행하는지를 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가·관리하여야 한다.

2) 안전보건관리책임자등의 업무

가) 안전보건관리책임자(산업안전보건법 제15조)

안전보건관리책임자는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람으로서 통상적으로 사업장의 현장소장이나 공장장 등을 말한다. 안전보건관리책임자의 업무는 산안법 제15조에 규정되어 있다.

나) 관리감독자(산업안전보건법 제16조)

관리감독자는 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는

65) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.69.

직위에 있는 사람으로서 통상적으로 사업장 내 부서의 장을 말한다. 관리감독자의 업무는 산안법 시행령 제15조에 규정되어 있다.

다) 안전보건총괄책임자(산업안전보건법 제62조)

안전보건총괄책임자는 도급인의 사업장에서 관계수급인 근로자가 작업을 하는 경우에 도급인의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄하여 관리하도록 지정된 그 사업장의 안전보건관리책임자를 말한다.

산안법 시행령 제52조에 따라 안전보건총괄책임자를 지정해야 하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수는 관계수급인에게 고용된 근로자를 포함한 상시근로자가 100명(선박 및 보트 건조업, 1차 금속 제조업 및 토사석 광업의 경우에는 50명) 이상인 사업이나 관계수급인의 공사금액을 포함한 해당 공사의 총공사금액이 20억원 이상인 건설업으로 한다. 안전보건총괄책임자의 직무는 산안법 시행령 제53조에 규정되어 있다.

3) 업무수행에 필요한 권한과 예산 부여

개인사업주 또는 경영책임자등은 안전보건관리책임자가 사업장에서 업무를 수행하고 안전관리자와 보건관리자를 지휘·감독하는 데 필요한 권한과 예산을 주어야 한다. 또한 개인사업주나 경영책임자등은 관리감독자에게 자신이 지휘·감독하는 작업과 관련한 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인, 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도 등에 필요한 시간, 비용 지원 등 업무 수행을 위한 권한과 예산을 주어야 한다.

4) 평가기준 마련

개인사업주 또는 경영책임자등은 각 사업장의 안전보건관리책임자등이 해당 업무를 충실하게 수행하는지를 평가하는 기준을 마련하여야 한다. 해당 업무를 충실하게 수행하는지를 평가하는 기준은 안전보건관리책임자등이 해당 법령에 의해 정해진 의무를 제대로 수행하고 있는지에 대해 평가 항목을 구성하는 것을 의미하고, 각각 해당 업무 수행 능력과 성과 등을 평가하는 경우에 산안법에 따른 업무 수행 및 그 충실도를 반영할 수 있는 평가 항목이 포함되어야 하며, 평가 기준은 가능한 한 구체적이고 세부적으로 마련함으로써 형식적인 평가가 아니라 실질적인 평가가 될 수 있어야 한다.⁶⁶⁾

5) 반기 1회 이상 평가 및 관리

개인사업주 또는 경영책임자등은 안전보건관리책임자등의 업무 수행에 대하여 평가 기준에 따라 반기 1회 이상 평가·관리하여야 한다.

개인사업주 또는 경영책임자등은 다른 업무수행 평가시에 안전보건관리책임 등에 대하여 산안법에 따른 업무 수행에 대하여 평가를 같이하면 되고, 반드시 다른 업무수행 평가와 별도로 할 필요는 없다. 다만 중대재해처벌법에 따른 안전보건관리책임 등에 대한 업무수행 평가는 반기 1회 이상 하여야 하므로, 다른 업무수행 평가와 평가시기나 회수가 다를 경우에는 별도로 진행할 수밖에 없다.

바. 충분한 안전관리자 등 전문 인력 배치(시행령 제4조 제6호)

1) 개관

개인사업주 또는 경영책임자등은 산안법 제17조부터 제19조까지 및 제22조에 따라 정해진 수 이상의 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 및 산업보건의를 배치하여야 한다. 다만, 다른 법령에서 해당 인력의 배치에 대해 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따르고, 배치해야 할 인력이 다른 업무를 겸직하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 안전·보건에 관한 업무 수행시간을 보장해야 한다.

2) 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 및 산업보건의 배치

안전관리자는 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 사람을 말하고, 보건관리자는 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 사람을 말한다. 안전보건관리담당자는 안전 및 보건에 관하여 사업주를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 사람을 말한다.

66) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.74.

3) 다른 법령에서 달리 정하고 있는 경우 해당 법령을 따를 것

예컨대 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제29조는 일정한 요건을 갖춘 경우에 안전관리자 또는 보건관리자로 채용한 것으로 간주하므로 이러한 요건에 해당하는 때에는 해당 전문인력을 배치하지 않은 경우에도 시행령 제4조 제5호에 따른 전문인력 배치 의무를 이행한 것으로 본다.

4) 겸직이 가능한 경우

상시근로자 300명 이상을 사용하는 사업장의 안전관리자는 해당 사업장에서 업무를 전담해야 하므로(산안법 제17조 제3항, 산안법 시행령 제16조 제2항), 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장, 건설업의 공사금액 120억원 미만인 사업장(토목공사업의 150억원 미만 사업장)의 경우에는 안전관리자는 다른 업무와의 겸직이 가능하다고 할 것이다.

또한 보건관리자는 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장에서는 업무에 지장이 없는 범위에서 다른 업무를 겸할 수 있다.(산안법 제18조 제3항, 산안법 시행령 제20조 제2항).

안전보건관리담당자는 산안법 시행령 제25조 각 호에 따른 업무에 지장이 없는 범위에서 다른 업무를 겸할 수 있다(산안법 시행령 제24조 제3항).

사. 종사자 의견 청취 절차 마련 및 이행점검(시행령 제4조 제7호)

1) 개관

개인사업주 또는 경영책임자등은 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관한 사항에 대해 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 의견을 들어 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하여 이행하는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 산안법 제24조에 따른 산업안전보건위원회 및 산안법 제64조, 제75조에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체에서 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관하여 논의하거나 심의·의결한 경우에는 해당 종사자의 의견을 들은 것으로 본다.

2) 종사자의 의견이 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하여 이행하는지를 반기 1회 이상 점검할 것

종사자의 의견을 청취하고 난 후 그 의견을 반영할 것인지 여부 등을 판단하기 위한 방식이나 절차, 기준 등을 마련해 두는 것이 필요하다. 다만, 재해예방을 위하여 필요하다고 인정되는지 여부에 대한 구체적인 판단 기준을 일률적으로 정할 수는 없으며, 해당 사업 또는 사업장의 특성, 규모 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 자율적으로 결정해야 할 사항이다.

종사자의 의견은 재해 예방을 위해 필요한 안전·보건 확보를 위한 것이므로 제시되는 의견이 안전·보건에 관한 사항이 아닌 경우에는 청취된 의견에 대한 개선방안이 마련되지 않아도 법 위반은 아닐 것이지만, 종사자의 의견이 재해 예방을 위해 반드시 필요한 내용이라는 점이 명백함에도 개선방안 마련 및 이행이 되지 않았고 만약 필요한 조치가 이루어졌더라면 중대산업재해가 발생하지 않았을 것이라고 인정되는 경우에는 개인사업주 또는 경영책임자등이 그러한 조치를 하지 않음으로써 중대산업재해가 발생한 것에 대한 책임을 부담하게 될 수 있다.⁶⁷⁾

3) 의무의 대체-산업안전보건법상 종사자 의견 청취 절차

산안법에서 종사자의 의견을 청취하는 절차로 산업안전보건위원회, 안전 및 보건에 관한 협의체 규정을 두고 있으므로 개인사업주 또는 경영책임자등이 위 규정에 따라 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관하여 논의하거나 심의·의결한 경우에는 별도로 종사자의 의견 청취 절차를 마련하지 않더라도 해당 종사자의 의견을 들은 것으로 보며, 명문의 규정상 산업안전보건위원회, 안전 및 보건에 관한 협의체에서의 논의, 의결로써 갈음할 수 있는 대상은 종사자의 의견청취이고, 그에 따른 개선방안 마련이나 이행조치는 갈음할 수 없다.

아. 매뉴얼 마련 및 조치 여부 점검(시행령 제4조 제8호)

1) 개관

67) 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.83.

개인사업주 또는 경영책임자등은 사업 또는 사업장에 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 ① 작업중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치, ② 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치, ③ 추가피해방지를 위한 조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검하여야 한다.

2) 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있는 경우

중대산업재해가 발생한 경우 사업주는 즉시 해당 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 하고, 중대산업재해가 발생한 사실을 알게 된 경우에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 고용노동부장관에게 보고하여야 한다(산안법 제54조 제2항). 따라서 사업주는 사업 또는 사업장의 특성에 맞게 중대산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우를 상정하고, 그에 대한 매뉴얼을 작성하여야 한다.

3) 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치

산안법에 의하면 사업주, 안전보건총괄책임자뿐만 아니라 근로자의 경우에도 작업중지 권한이 있으므로 이들의 작업 중지권에 관한 내용이 매뉴얼에 포함되어야 하고, 근로자가 작업을 중지한 경우 이를 보고 받은 관리감독자 등이 취해야 하는 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치도 매뉴얼에 포함되어야 한다(산안법 제51조, 제54조, 제62조).

또한 작업중지 후 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치에 대한 내용 또한 매뉴얼에 포함되어야 한다(산안법 제52조).

자. 도급, 용역, 위탁시 안전보건확보(시행령 제4조 제9호)

1) 개관

중대재해처벌법이 도급, 용역, 위탁 등을 하는 자는 사업 또는 사업장에서 일하는 자신의 근로자뿐만 아니라 모든 수급인의 근로자까지 포함하여 안전보건관리체계를 구축하고 이를 이행하도록 의무를 부과하고 있으나(중대재해처벌법 제4조, 제5조) 도급인으

로서의 안전 및 보건 확보만으로는 한계가 있으므로 수급인들의 안전 및 보건에 대한 능력이나 기술에 대한 평가 기준을 마련하고, 수급인들의 안전 및 보건에 관한 조치를 제한할 수 있는 안전·보건을 위한 비용과 공사기간 등에 대한 기준을 마련하도록 하였다.

2) 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건 확보를 위한 기준과 절차 마련

가) 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준 및 절차

중대재해처벌법에서는 산안법보다 더 구체적으로 수급인의 안전·보건에 관한 조치 능력과 기술에 관한 평가 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검하도록 의무를 부과하고 있다. 이러한 의무를 위반한 경우에는 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치의무 위반으로 평가되며, 이로 인하여 중대산업재해가 발생하는 경우에는 개인사업주 또는 경영책임자등은 중대재해처벌법위반으로 처벌받을 수 있다.⁶⁸⁾

나) 안전·보건을 위한 관리비용에 관한 기준

도급, 용역, 위탁 등을 하는 자가 사업의 특성이나 규모 등을 고려하여 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 관리비용에 관한 기준을 마련하여야 한다.

개인사업주 또는 경영책임자등이 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 관리비용에 관한 기준을 마련하는 경우에도 수급인이 사용하는 시설, 설비, 장비 등에 대한 안전 및 보건에 필요한 비용, 종사자의 개인 보호구 확보를 위한 비용 등 구체적인 항목별로 기준을 마련하는 것이 바람직하다.

다) 안전·보건을 위한 공사기간 또는 건조기간에 관한 기준

건설업이나 조선업의 경우에 공사기간 또는 건조기간의 단축이 산업재해 발생의 주요한 원인이 되었다는 점을 고려하여 건설업 및 조선업의 경우 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 공사기간 또는 건조기간에 관한 기준이 마련된 것이다. 따라서 공사기간 또는 건조기간에 관한 기준을 마련함에 있어서도 도급, 용역, 위탁 등을

68) 평가기준에는 수급인의 안전·보건 확보를 위한 안전보건관리체계 구축 여부, 안전보건관리규정, 작업절차 준수, 안전보건교육 실시, 위험성 평가 참여 등 산안법에 명시된 기본적인 사항의 준수 여부, 중대산업재해 발생 여부 등과 함께 도급받은 업무와 관련된 안전조치 및 보건조치를 위한 능력과 기술 역량에 관한 항목도 포함되어야 한다(고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」, p.91).

받는 자의 의견이나 전문가 등의 의견을 반영하여 합리적인 기간에 대한 기준을 마련하여야 한다.

3) 안전·보건 확보를 위한 기준과 절차에 따른 이행 여부 점검

개인사업주나 경영책임자등은 위와 같이 마련된 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검하여야 한다.

제4장 상시 50인(공사금액 50억) 미만 사망사고 발생 처벌사례 분석

제1절 분석대상 기초자료

분석대상 기초자료는 2018년 1월부터 2021년 12월 31일까지 발생한 산업재해 중 중대 재해로 조사된 사건 중 2023년 3월 기준 1심 판결이 내려져서 판결문이 입수된 사건을 대상으로 하였다. 분석 대상이 된 사건은 구체적으로 다음과 같다.

<표 IV-1 > 분석대상 판결의 주요 내용

재해발생일	업종	규모	재해유형	대표 처벌 여부	처벌 종류	비고
2018	건설업	1~20억	떨어짐	대표	징역 10월(집행유예 2년), 사회봉사 80시간	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
		20~50억	끼임	현장소장	징역 8월(집행유예 2년)	
		1~20억	깔림	대표	벌금 500만원	
		1억 미만	깔림	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 4월(집행유예 1년)	
		1억 미만	감전	대표	벌금 300만원	
		20~50억	화재·폭발·파열	현장소장	징역 6월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	현장소장	징역 4월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	대표	벌금 300만원	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
		1억 미만	떨어짐	현장소장	벌금 500만원	
	제조업	5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		5~49인	끼임	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
		5~49인	끼임	부사장	징역 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	끼임	대표	벌금 500만원	
	기타 업종	5~49인				
2019	건설업	20~50억	떨어짐	현장소장	벌금 500만원	
		20~50억	끼임	현장소장	벌금 500만원	
		1~20억	물체에 맞음	현장소장	징역 6월(집행유예 1년)	
		1~20억	끼임	대표	벌금 500만원	
		1~20억	떨어짐	현장대리인	징역 4월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	현장소장	징역 6월(집행유예 2년), 160시간 사회봉사	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 8월	

	1~20억	무너짐	현장소장	벌금 500만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년), 160시간 사회봉사	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 700만원	
	1~20억	떨어짐	현장소장	징역 6월(집행유예 1년)	
	1~20억	무너짐	현장소장	징역 6월(집행유예 2년)	
	1~20억	끼임	현장소장	징역 6월(집행유예 2년)	
	1~20억	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
	1억 미만	갈림	현장소장	징역 6월(집행유예 2년)	
	1~20억	떨어짐	현장소장	벌금 500만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 250만원	
	1~20억	떨어짐	현장소장	징역 4월(집행유예 1년)	
	1~20억	끼임	대표	벌금 800만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 4월(집행유예 1년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 700만원	
	1억 미만	물체에 맞음	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
	1~20억	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 300만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년), 80시간 사회봉사	
	1~20억	물체에 맞음	대표	벌금 200만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 4월(집행유예 1년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 300만원	
	1~20억	떨어짐	대표	징역 4월(집행유예 1년)	
	1억 미만	떨어짐	현장책임자	벌금 700만원	
	1~20억	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년)	
	20~50억	떨어짐	현장소장	징역 6월(집행유예 2년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	

	1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년	
	20~50억	끼임	지사장	징역 6월(집행유예 2년)	
	1억 미만	갈림	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
	1억 미만	감전	대표	징역 6월(집행유예 2년), 벌금 50만원	
	1억 미만	물체에 맞음	현장소장	징역 6월(집행유예 1년)	
	1억 미만	물체에 맞음	대표	징역 4월(집행유예 1년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
	1~20억	떨어짐	현장소장	벌금 1,000만원	
	1~20억	떨어짐	현장소장	벌금 400만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 1,000만원	
	1억 미만	넘어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
	1~20억	떨어짐	현장대리인	벌금 300만원	
	1~20억	물체에 맞음	대표	벌금 500만원	
	20~50억	떨어짐	현장소장	벌금 800만원	
	1~20억	빠·잡·익사	현장소장	징역 6월(집행유예 1년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년 6월(집행유예 2년)	
	1~20억	물체에 맞음	소장	벌금 500만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	금고 6월(집행유예 1년)	
	1~20억	떨어짐	대표	벌금 500만원	
	1억 미만	감전	현장관리자	벌금 500만원	
	1~20억	무너짐	현장소장	벌금 500만원	
	1~20억	떨어짐	현장소장	벌금 700만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 2년(집행유예 3년)	
	1~20억	떨어짐	소장	벌금 1,000만원	
	1~20억	떨어짐	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
	1억 미만	감전	대표	징역 4월(집행유예 1년)	
	1억 미만	감전	대표	벌금 400만원	

	1~20억	떨어짐	소장	징역 6월(집행유예 2년), 80시간 사회봉사	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 300만원	
	1~20억	떨어짐	대표	벌금 500만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 150만원	
	20~50억	무너짐	현장소장	벌금 700만원	
	20~50억	절단·베임·찢 림	현장소장	벌금 1,500만원	
	1억 미만	떨어짐	공장장	징역 6월(집행유예 2년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
	1~20억	떨어짐	현장대리인	징역 6월(집행유예 1년)	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
	1~20억	물체에 맞음	현장소장	징역 6월(집행유예 2년)	
	20~50억	떨어짐	소장	벌금 700만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 10월(집행유예 2년), 80시간 사회봉사	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
	1~20억	끼임	대표	벌금 300만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
	1~20억	떨어짐	현장소장	벌금 500만원	
	20~50억	산소결핍	현장소장	벌금 1,000만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 10월(집행유예 2년), 사회봉사 120시간	
	1~20억	떨어짐	현장소장	벌금 500만원	
	1억 미만	떨어짐	현장대리인	벌금 800만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
	1~20억	떨어짐	대표	벌금 500만원	
	20~50억	떨어짐	현장소장	벌금 700만원	
	1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년), 80시간 사회봉사	

		1~20억	떨어짐	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년)	
		1억 미만	칼립	현장소장	징역 1년(집행유예 2년)	
		1억 미만	칼립	현장소장	징역 1년(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		1~20억	물체에 맞음	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
	제조업	5~49인	떨어짐	현장소장	벌금 300만원	
		5~49인	떨어짐	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
		5~49인	칼립	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	빠짐·익사	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
		5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	부딪힘	대표	벌금 500만원	
		5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	떨어짐	대표	벌금 1,000만원	
		5~49인	화재·폭발·과열	대표	벌금 700만원	
		5~49인	화재·폭발·과열	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		5~49인	끼임	대표	벌금 700만원	
		5~49인	떨어짐	대표	벌금 500만원	
		5~49인	떨어짐	부사장	징역 6월(집행유예 1년)	
		5~49인	떨어짐	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
		5~49인	끼임	대표	벌금 600만원	
		5~49인	물체에 맞음	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		5~49인	끼임	대표	벌금 500만원	
		5~49인	끼임	대표	벌금 700만원	
		5~49인	칼립	대표	벌금 200만원	

		5~49인	깔림	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		5~49인	떨어짐	대표	벌금 500만원	
기타 업종		5~49인	부딪힘	대표	징역 6월(집행유예 2년)	건설기계관리 용역
		5~49인	끼임	대표	벌금 400만원	정비업
		5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 1년)	자동차수리업
		5~49인	떨어짐	대표	벌금 500만원	저수조청소업
		5~49인	부딪힘	대표	벌금 400만원	폐주물사처리
		5~49인	부딪힘	공장장	벌금 600만원	제지및판매업
		5~49인	깔림	대표	벌금 300만원	폐기물수집운 반업
		5~49인	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 2년)	기타
		5~49인	깔림	대표	징역 10월(집행유예 2년)	기타
		5~49인	깔림	대표	벌금 500만원	재생재료처리 업
		5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 2년)	건설폐기물수 집운반
		5~49인	화재·폭발·파 열	대표	징역 6월(집행유예 2년)	쇄석생산
		5~49인	떨어짐	관리부장	징역 8월(집행유예 2년)	건설폐기물처 리
		5~49인	깔림	대표	벌금 500만원	철근임가공
		5~49인	부딪힘	상무이사	징역 8월(집행유예 2년)	토사석채취업
		5~49인	깔림	대표	징역 8월(집행유예 2년), 사회봉사 120시간	유지보수업
		5~49인	떨어짐	대표	벌금 500만원	조경관리업
		5~49인	떨어짐	대표	벌금 800만원	기타
		5~49인	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	기타
		5~49인	화재·폭발·파 열	대표	징역 6월(집행유예 1년)	기타

		5~49인	물체에 맞음	대표	벌금 300만원	건설기계관리 사업
2020	건설업	1~20억	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 1,000만원	
		1억 미만	무너짐	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 300만원	
		1억 미만	물체에 맞음	대표	징역 2년	
		1~20억	화재·폭발·파열	현장대리인	징역 6월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	현장소장	징역 4월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	상무	벌금 500만원	
		1~20억	감전	현장소장	징역 4월(집행유예 1년)	
		1억 미만	떨어짐	현장소장	벌금 300만원	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년), 120시간 사회봉사	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년)	
		1~20억	떨어짐	대표	벌금 300만원	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 300만원	
		1억 미만	물체에 맞음	대표	벌금 500만원	
		1억 미만	떨어짐	소장	징역 6월(집행유예 2년), 80시간 사회봉사	
		1~20억	물체에 맞음	현장소장	징역 6월(집행유예 1년), 80시간 사회봉사	
		1~20억	물체에 맞음	부사장	벌금 1,000만원	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년), 80시간 사회봉사	
		1~20억	무너짐	대표	벌금 300만원	
		1~20억	떨어짐	현장소장	징역 4월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	현장소장	벌금 800만원	
		1~20억	갈림	대표	징역 6월(집행유예 2년)	

		1~20억	떨어짐	대표	벌금 1,000만원	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		1~20억	떨어짐	대표	벌금 500만원	
		1억 미만	빠짐·익사	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		1억 미만	부딪힘	대표	벌금 300만원	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 500만원	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 400만원	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	벌금 200만원	
		1~20억	떨어짐	대표	벌금 500만원	
		1~20억	떨어짐	현장소장	벌금 700만원	
		1~20억	빠짐·익사	현장소장	벌금 100만원	
		1~20억	물체에 맞음	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		20~50억	물체에 맞음	소장	징역 8월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 1년(집행유예 2년), 120시간 사회봉사	
		1억 미만	갈림	대표	징역 1년(집행유예 2년)	
		1~20억	물체에 맞음	대표	벌금 500만원	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		1~20억	갈림	현장소장	징역 4월(집행유예 1년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		20~50억	떨어짐	현장소장	징역 6월(집행유예 2년)	
		1억 미만	갈림	대표	징역 1월(집행유예 2년)	
		20~50억	절단·베임·찢림	현장소장	징역 8월(집행유예 2년)	
		20~50억	물체에 맞음	현장소장	징역 10월(집행유예 2년)	

		1억 미만	갈림	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	대표	벌금 1,000만원	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		1~20억	부딪힘	대표	벌금 500만원	
		1억 미만	물체에 맞음	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 4월(집행유예 1년)	
		1~20억	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		1억 미만	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		1~20억	갈림	현장소장	금고 10월(집행유예 2년)	
	제조업	5~49인	물체에 맞음	대표	징역 8월(집행유예 2년)	
		5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	화재·폭발·과열	대표	징역 10월(집행유예 2년)	
		5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	감전	대표	징역 1년(집행유예 2년), 120시간 사회봉사	
		5~49인	끼임	대표	징역 1년 4월(집행유예 3년), 120시간 사회봉사	
		5~49인	떨어짐	대표	벌금 500만원	
		5~49인	기타	대표	징역 1년 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	물체에 맞음	대표	징역 8월(집행유예 2년), 80시간 사회봉사	
		5~49인	갈림	대표	징역 6월(집행유예 2년), 80시간 사회봉사	
		5~49인	끼임	이사	징역 1년 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	끼임	대표	벌금 500만원	
		5~49인	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 1년)	
		5~49인	물체에 맞음	대표	벌금 1,000만원	
		5~49인	물체에 맞음	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
		5~49인	물체에 맞음	대표	징역 4월(집행유예 2년)	
	기타 업종	5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 1년)	개인및가사서

		5~49인	떨어짐	대표	징역 10월(집행유예 2년)	비스업
		5~49인	물체에 맞음	대표	징역 1년 6월	도금업
		5~49인	부딪힘	대표	징역 8월(집행유예 2년)	기타
		5~49인	갈림	상무	벌금 500만원	농업서비스업
		5~49인	무너짐	대표	징역 4월(집행유예 1년)	기타
		5~49인	끼임	대표	벌금 300만원	기타
		5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 2년)	기타
		5~49인	끼임	대표	징역 6월(집행유예 1년)	기타
		5~49인	물체에 맞음	대표	징역 8월(집행유예 1년 6월)	벌목업
		20~50억	떨어짐	현장소장	징역 6월(집행유예 1년)	
2021	건설업	1억 미만	떨어짐	대표	징역 6월(집행유예 2년)	
	제조업	5~49인	부딪힘	대표	벌금 2,000만원	
	기타 업종	5~49인				

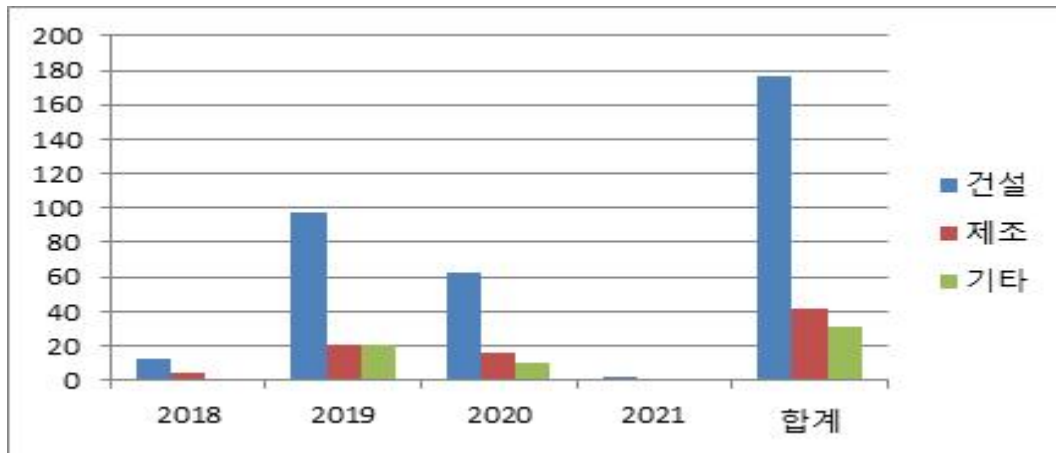
1. 분석대상 판결의 업종별 현황

분석대상 판결을 업종별로 살펴보면 <표 IV-2>, <그림 IV-1>과 같다. 2018년의 경우 건설업 13개, 제조업 4개였다. 2019년의 경우 건설업 98개, 제조업 21개, 기타 업종 21개, 2020년의 경우 건설업 63개, 제조업 16개, 기타 업종 10개, 2021년의 경우 건설업 2개, 제조업 1개였다. 전체적으로는 건설업 176개, 제조업 42개, 기타 업종 31개였다.

<표 IV-2> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결

	건설업	제조업	기타 업종
2018	13	4	0
2019	98	21	21
2020	63	16	10
2021	2	1	0
합계	176	42	31

<그림 IV-1> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결



2. 분석대상 판결의 사업장 공사금액 규모별 분류

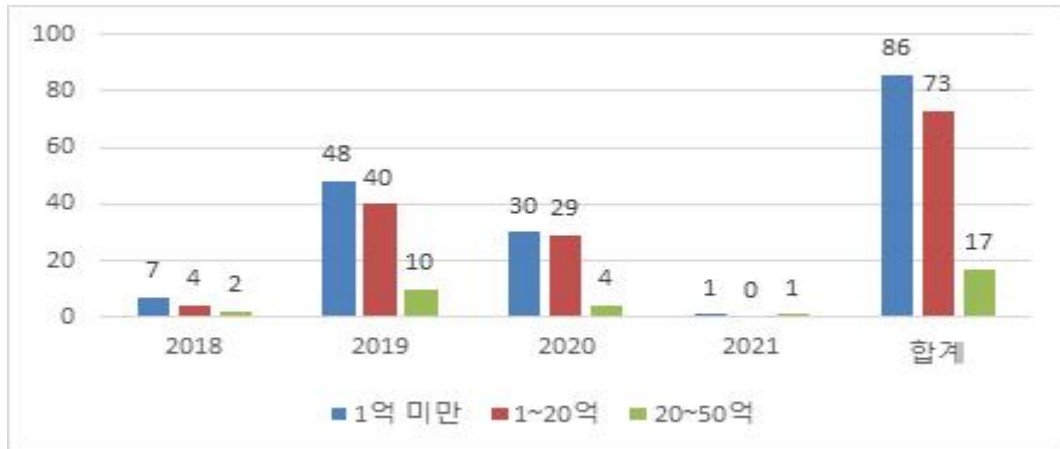
분석대상 판결을 사업장 공사금액 규모별로 분류하면 <표 IV-3>, <그림 IV-2>과 같다. 분석대상 판결 중 50억 미만 건설업 중대재해 관련 판결을 공사금액 규모별로 분

류하면, 1억 미만인 86개, 1~20억 미만이 73개, 20~50억 미만이 17개였다.

<표 IV-3> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 중대재해 관련 판결

	1억 미만	1~20억	20~50억
2018	7	4	2
2019	48	40	10
2020	30	29	4
2021	1	0	1
합계	86	73	17

《그림 IV-2》 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 중대재해 관련 판결



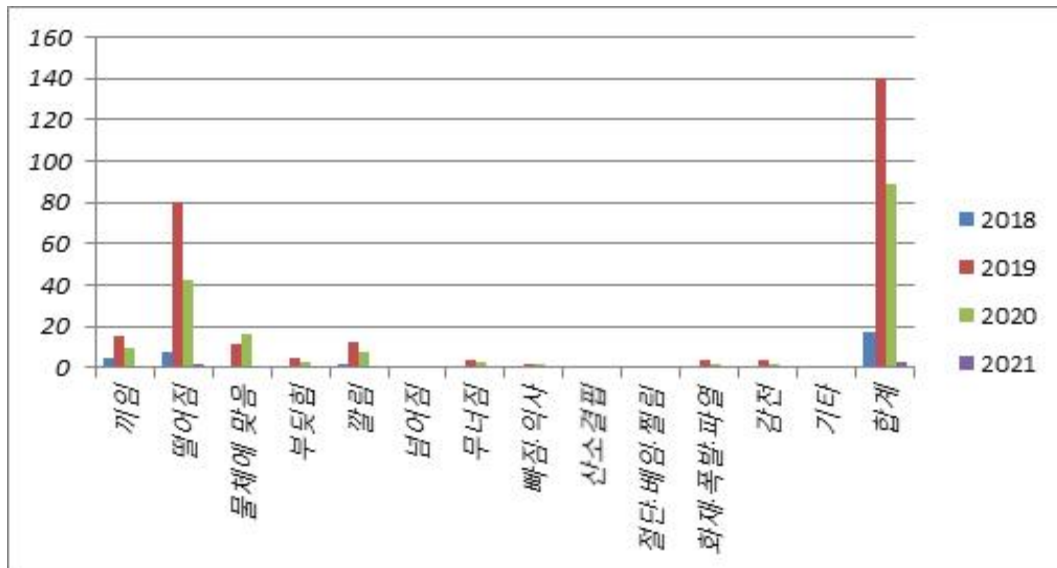
3. 분석대상 판결 재해유형별 분류

분석대상 판결을 재해유형별로 분류하면 <표 IV-4>, 《그림 IV-3》과 같다. 중대재해가 발생한 재해유형을 보면 떨어짐의 비율이 가장 높게 나타나고, 물체에 맞음, 끼임, 깔림의 비율이 그 뒤를 잇고 있다.

<표 IV-4> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억) 미만 사업장 중대재해 관련 판결
재해유형별 분류

	2018년	2019년	2020년	2021년
끼임	5	15	9	0
떨어짐	8	80	42	2
물체에 맞음	0	11	16	0
부딪힘	0	5	3	1
갈림	2	12	8	0
넘어짐	0	1	0	0
무너짐	0	4	3	0
빠짐·익사	0	2	2	0
산소결핍	0	1	0	0
절단·베임·찢림	0	1	1	0
화재·폭발·파열	1	4	2	0
감전	1	4	2	0
기타	0	0	1	0
합계	17	140	89	3

《그림 IV-3》 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억) 미만 사업장 중대재해 관련 판결
재해유형별 분류

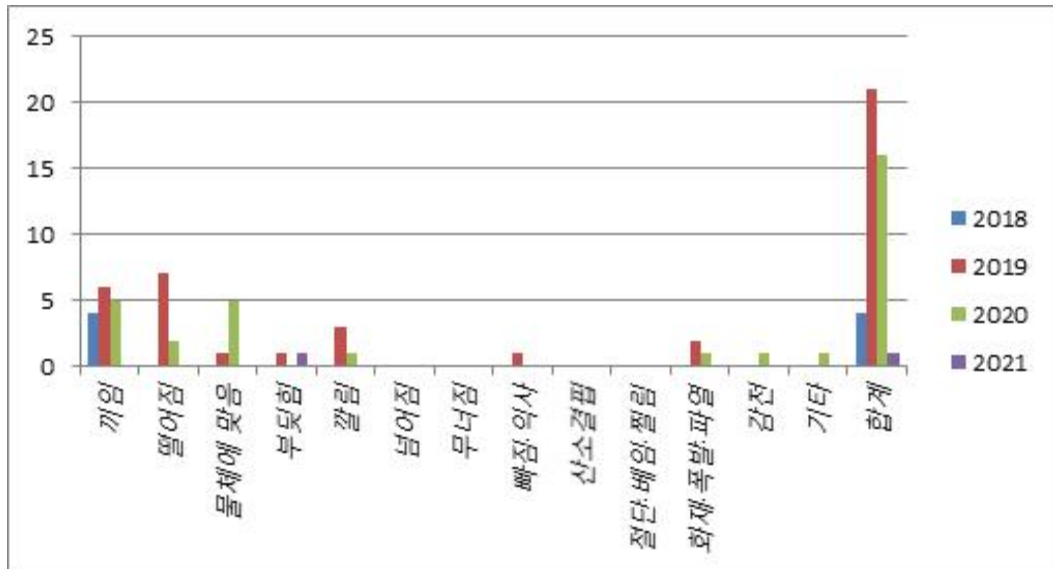


상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결을 재해유형별로 분류하면 <표 IV-5>, <그림 IV-4>와 같다.

<표 IV-5> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류

	2018년	2019년	2020년	2021년
끼임	4	6	5	0
떨어짐	0	7	2	0
물체에 맞음	0	1	5	0
부딪힘	0	1	0	1
칼림	0	3	1	0
넘어짐	0	0	0	0
무너짐	0	0	0	0
빠짐·익사	0	1	0	0
산소결핍	0	0	0	0
절단·베임·찢림	0	0	0	0
화재·폭발·파열	0	2	1	0
감전	0	0	1	0
기타	0	0	1	0
합계	4	21	16	1

<그림 IV-4> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류

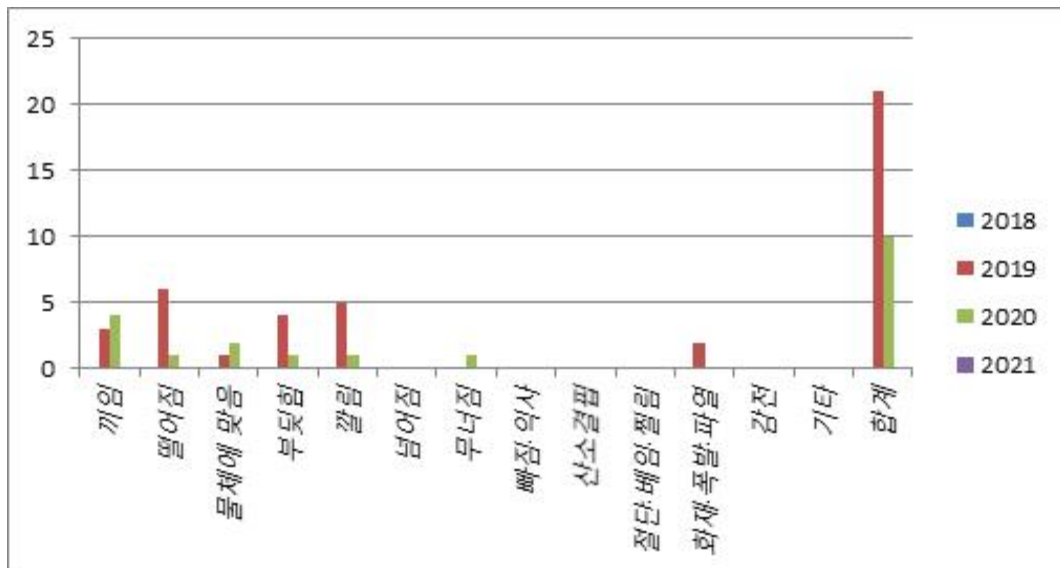


상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결을 재해 유형별 분류로 분류하면 <표 IV-6>, <그림 IV-5>와 같다.

<표 IV-6> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류

	2018년	2019년	2020년	2021년
끼임	0	3	4	0
떨어짐	0	6	1	0
물체에 맞음	0	1	2	0
부딪힘	0	4	1	0
깔림	0	5	1	0
넘어짐	0	0	0	0
무너짐	0	0	1	0
빠짐·익사	0	0	0	0
산소결핍	0	0	0	0
절단·베임·찢림	0	0	0	0
화재·폭발·파열	0	2	0	0
감전	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
합계	0	21	10	0

<그림 IV-5> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류

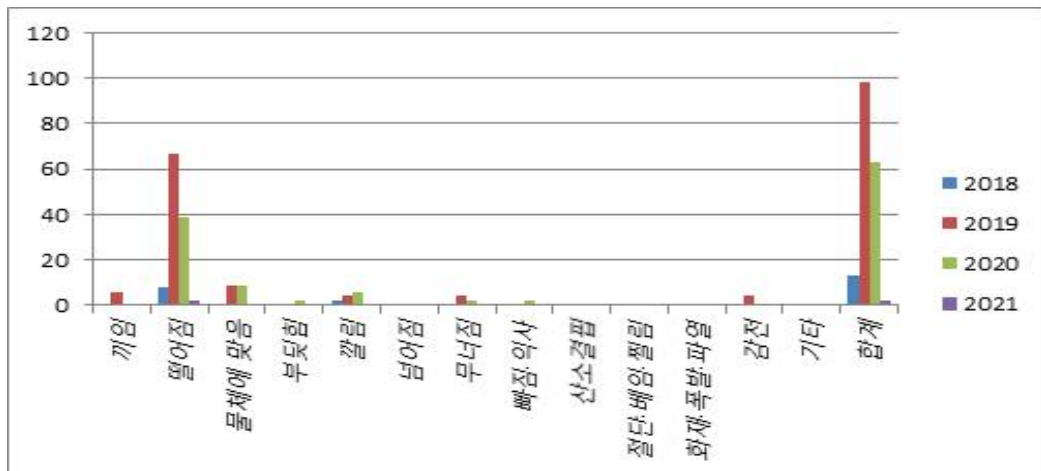


공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결을 재해유형별 분류로 분류하면 <표 IV-7>, <그림 IV-6>과 같다.

<표 IV-7> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류

	2018년	2019년	2020년	2021년
끼임	1	6	0	0
떨어짐	8	67	39	2
물체에 맞음	0	9	9	0
부딪힘	0	0	2	0
깔림	2	4	6	0
넘어짐	0	1	0	0
무너짐	0	4	2	0
빠짐·익사	0	1	2	0
산소결핍	0	1	0	0
절단·베임·찢림	0	1	1	0
화재·폭발·파열	1	0	1	0
감전	1	4	1	0
기타	0	0	0	0
합계	13	98	63	2

<그림 IV-6> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 재해 유형별 분류



제2절 중대재해 관련 대표자 형사처벌 여부

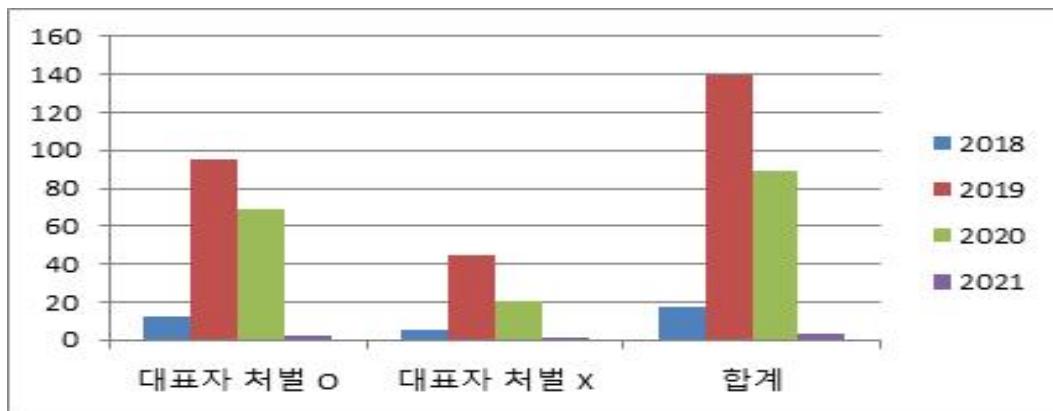
1. 개관

분석대상 판결에서 중대재해 관련하여 대표자의 형사처벌 여부를 분석하면, 아래 <표 IV-8>, <그림 IV-7>과 같다. 2018년의 경우 대표자가 처벌된 사건은 12건, 처벌되지 않은 사건은 5건, 2019년의 경우 대표자가 처벌된 사건은 95건, 처벌되지 않은 사건은 45건, 2020년의 경우 대표자가 처벌된 사건은 69건, 처벌되지 않은 사건은 20건, 2021년의 경우 대표자가 처벌된 사건은 2건, 처벌되지 않은 사건은 1건이었다.

<표 IV-8> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	12	95	69	2
대표자 처벌 X	5	45	20	1
계	17	140	89	3

<그림 IV-7> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부



2. 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 대표자 처벌 여부

상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면, 아래 <표 IV-9>, <그림 IV-8>과 같다.

<표 IV-9> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	3	19	15	1
대표자 처벌 X	1	2	1	0
계	4	21	16	1

<그림 IV-8> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

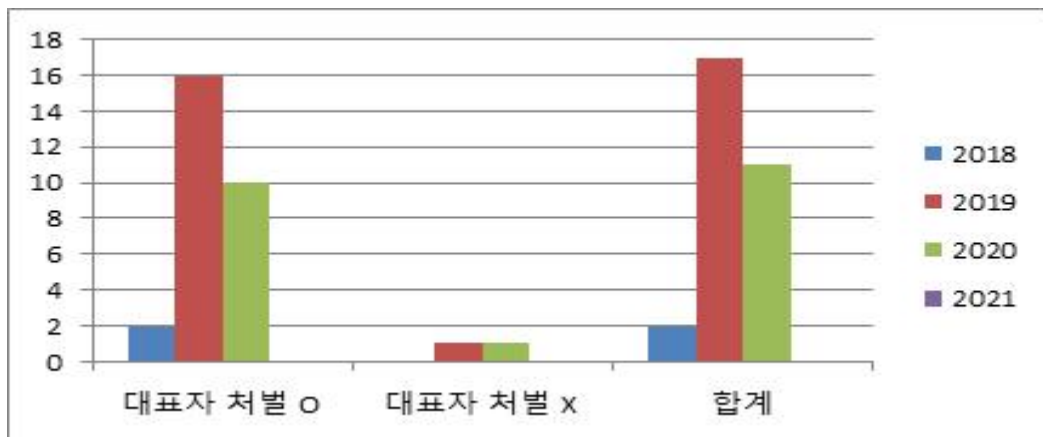


상시 근로자 규모를 보다 세분화하여 구분하여, 상시 5~20인 미만 제조업 사업장 중 대해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 아래 <표 IV-10>, <그림 IV-9>와 같다.

<표 IV-10> 2018-2021년 상시 5-20인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	2	16	10	0
대표자 처벌 X	0	1	1	0
합계	2	17	11	0

<그림 IV-9> 2018-2021년 상시 5-20인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

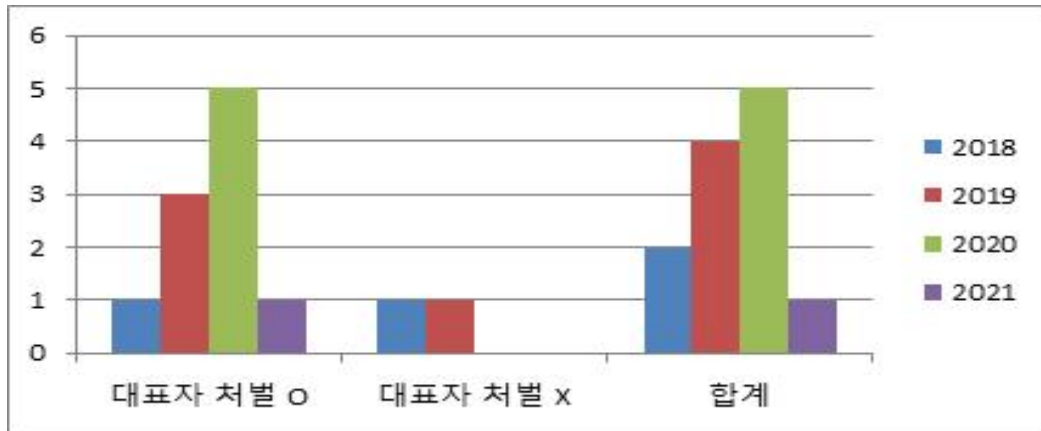


상시 20~50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 아래 <표 IV-11>, <그림 IV-10>과 같다.

<표 IV-11> 상시 20-49인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	1	3	5	1
대표자 처벌 X	1	1	0	0
합계	2	4	5	1

《그림 IV-10》 상시 20-49인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부



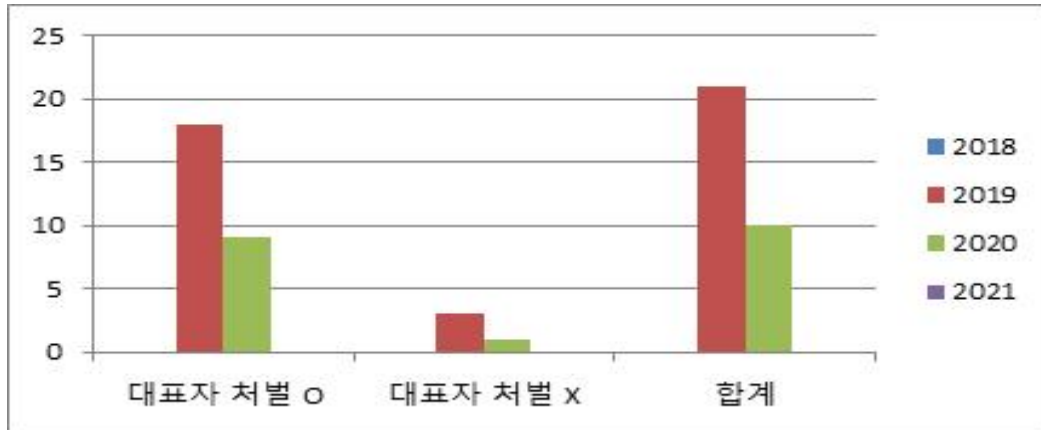
3. 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 대표자 처벌 여부

상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 아래 <표 IV-12>, 《그림 IV-11》과 같다.

<표 IV-12> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018	2019	2020	2021
대표자 처벌 O	0	18	9	0
대표자 처벌 X	0	3	1	0
계	0	21	10	0

《그림 IV-11》 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련
판결 대표자 처벌 여부

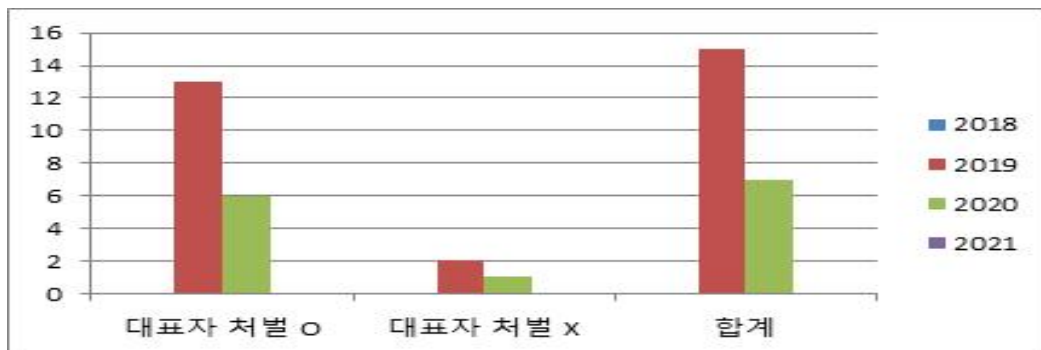


상시 20~50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 아래 <표 IV-13>, 《그림 IV-12》와 같다.

<표 IV-13> 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결
대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	0	13	6	0
대표자 처벌 X	0	2	1	0
합계	0	15	7	0

《그림 IV-12》 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결
대표자 처벌 여부

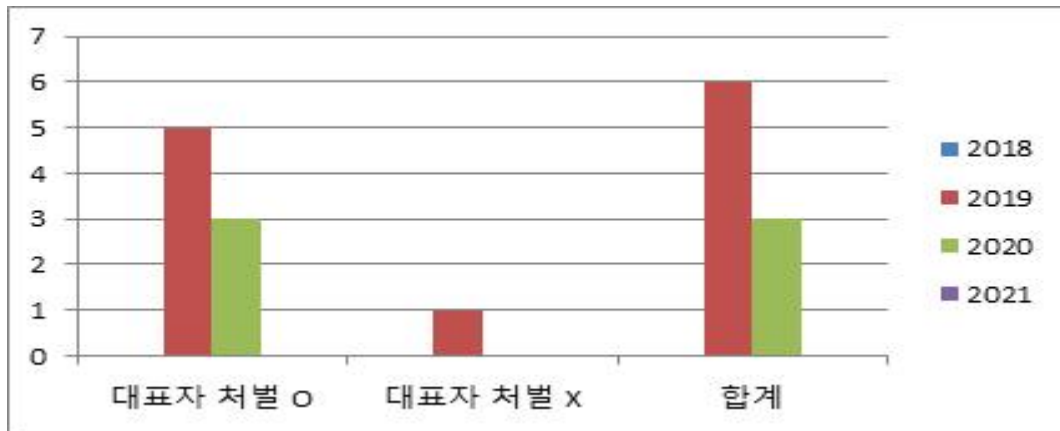


상시 20~50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 아래 <표 IV-14>, <그림 IV-13>과 같다.

<표 IV-14> 2018-2021년 20-49인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	0	5	3	0
대표자 처벌 X	0	1	0	0
합계	0	6	3	0

<그림 IV-13> 2018-2021년 20-49인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부



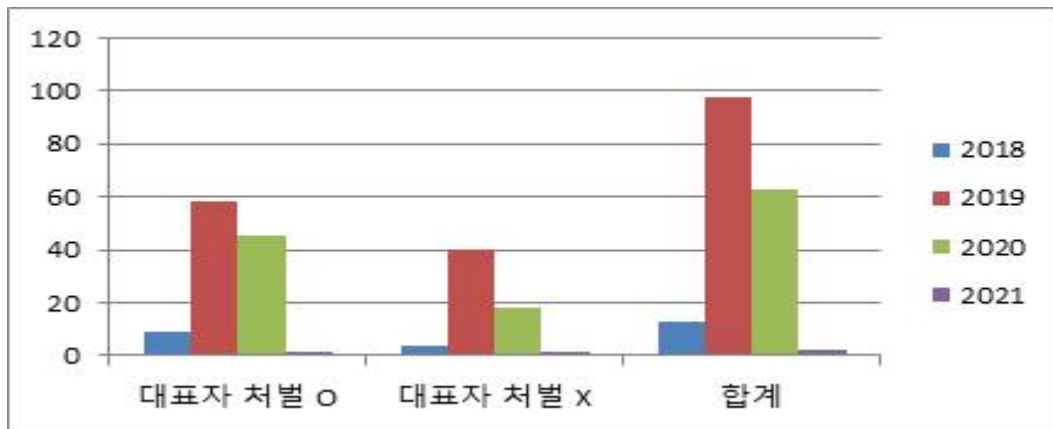
4. 공사금액 50억 미만 건설 사업장 중대재해 대표자 처벌 여부

공사금액 50억 미만 건설 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 <표 IV-15>, <그림 IV-14>와 같다.

<표 IV-15> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	9	58	45	1
대표자 처벌 X	4	40	18	1
합계	13	98	63	2

<그림 IV-14> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

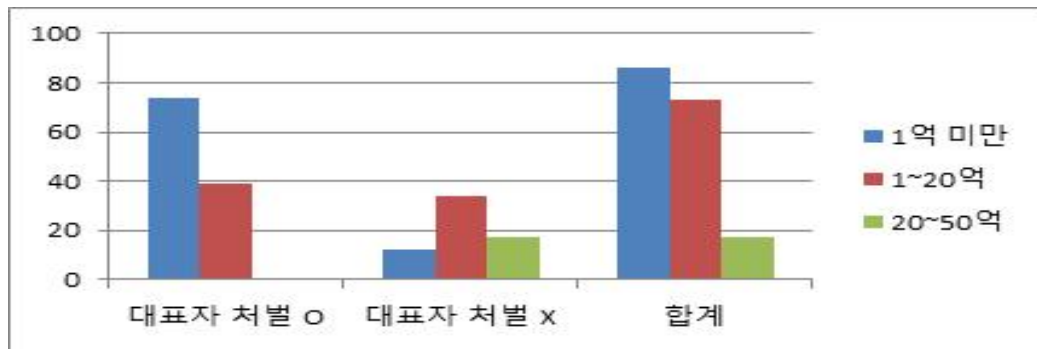


공사금액 50억 미만 건설 사업장을 공사금액별로 구분하여 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 <표 IV-16>, <그림 IV-15>와 같다.

<표 IV-16> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 대상 공사금액에 따른 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	공사금액 1억 미만	공사금액 1~20억	공사금액 20~50억
대표자 처벌 O	74	39	0
대표자 처벌 X	12	34	17
합계	86	73	17

<그림 IV-15> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 대상 공사금액에 따른 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

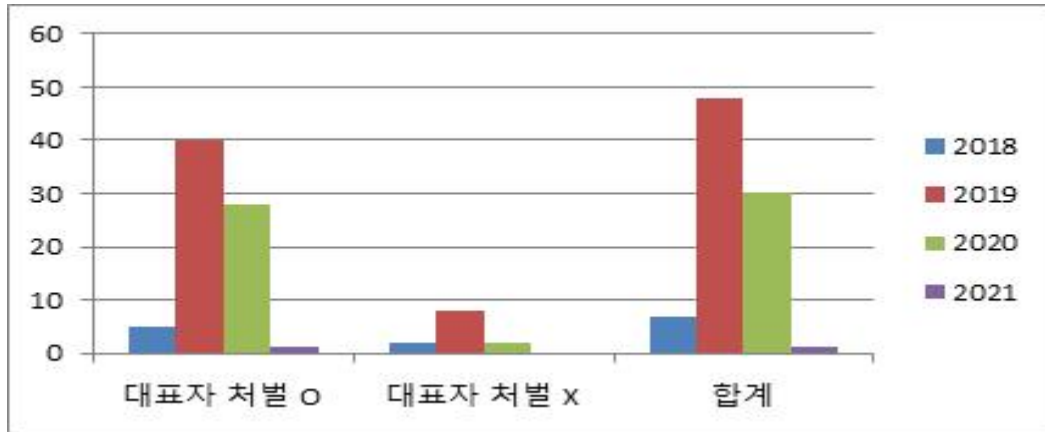


공사금액 1억 미만 건설 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 <표 IV-17>, <그림 IV-16>과 같다.

<표 IV-17> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1억 미만 공사금액 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	5	40	28	1
대표자 처벌 X	2	8	2	0
합계	7	48	30	1

《그림 IV-16》 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1억 미만 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

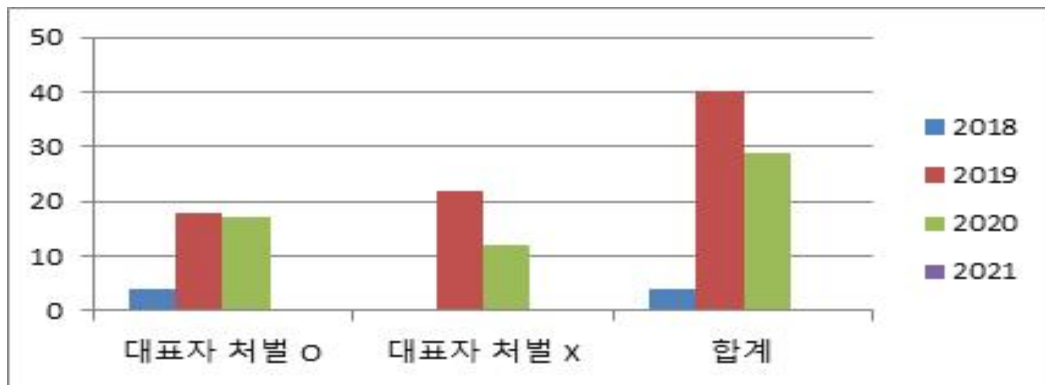


공사금액 1~20억 미만 건설 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 <표 IV-18>, 《그림 IV-17》과 같다.

<표 IV-18> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1~20억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	4	18	17	0
대표자 처벌 X	0	22	12	0
합계	4	40	29	0

《그림 IV-17》 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1~20억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

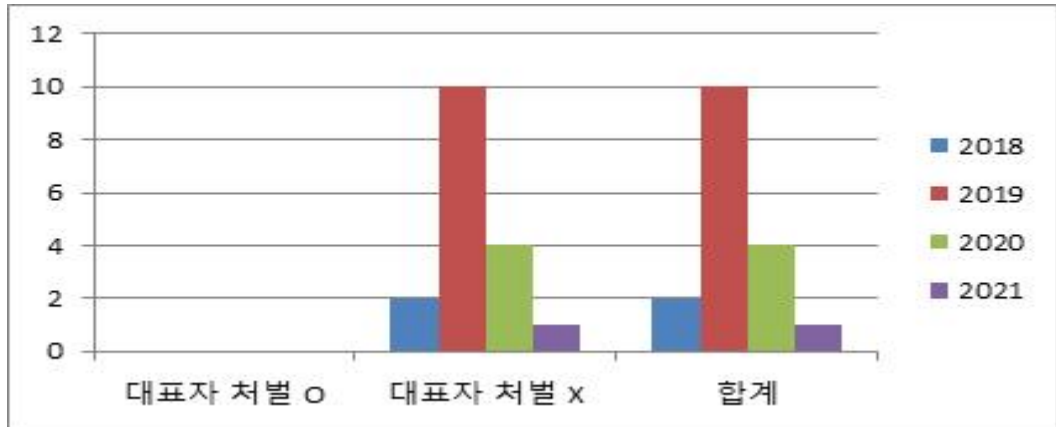


공사금액 20~50억 미만 건설 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부를 분석하면 <표 IV-19>, <<그림 IV-18>>과 같다.

<표 IV-19> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 20~50억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부

	2018년	2019년	2020년	2021년
대표자 처벌 O	0	0	0	0
대표자 처벌 X	2	10	4	1
합계	2	10	4	1

<<그림 IV-18>> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 20~50억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 여부



제3절 대표자 처벌 시 선고형

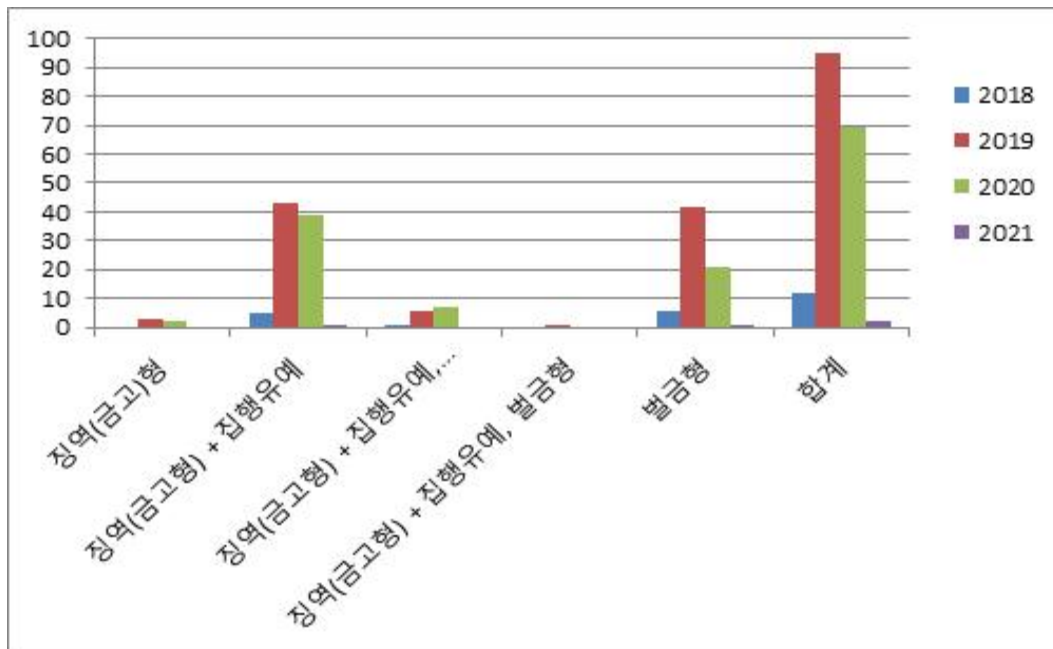
1. 개관

분석대상 판결에서 중대재해 관련하여 대표자 처벌시 선고형을 분석하면 아래 <표 IV-20>, <<그림 IV-19>>와 같다.

<표 IV-20> 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결 대표자
처벌시 선고형

	2018년	2019년	2020년	2021년
징역(금고)형	0	3	2	0
징역(금고형) + 집행유예	5	43	39	1
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	1	6	7	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	0	1	0	0
벌금형	6	42	21	1
합계	12	95	69	2

《그림 IV-19》 2018-2021년 상시 50인(공사금액 50억)미만 사업(장) 중대재해 관련 판결
대표자 처벌시 선고형



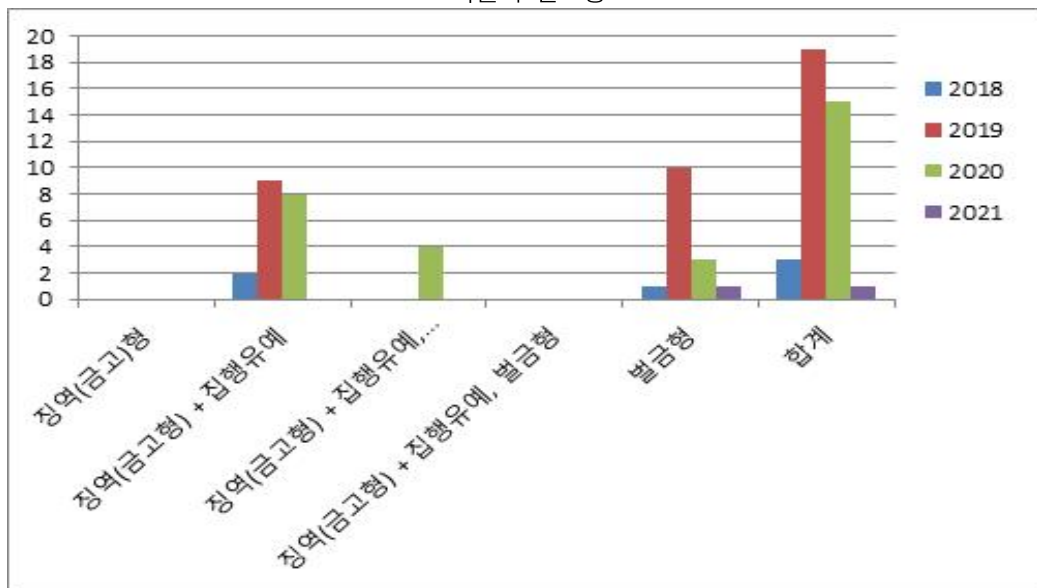
2. 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 대표자 처벌 시 선고형

상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 분석하면 아래 <표 IV-21>, <그림 IV-20>과 같다.

<표 IV-21> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018년	2019년	2020년	2021년
징역(금고)형	0	0	0	0
징역(금고형) + 집행유예	2	9	8	0
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	0	0	4	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	0	0	0	0
벌금형	1	10	3	1
합계	3	19	15	1

<그림 IV-20> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

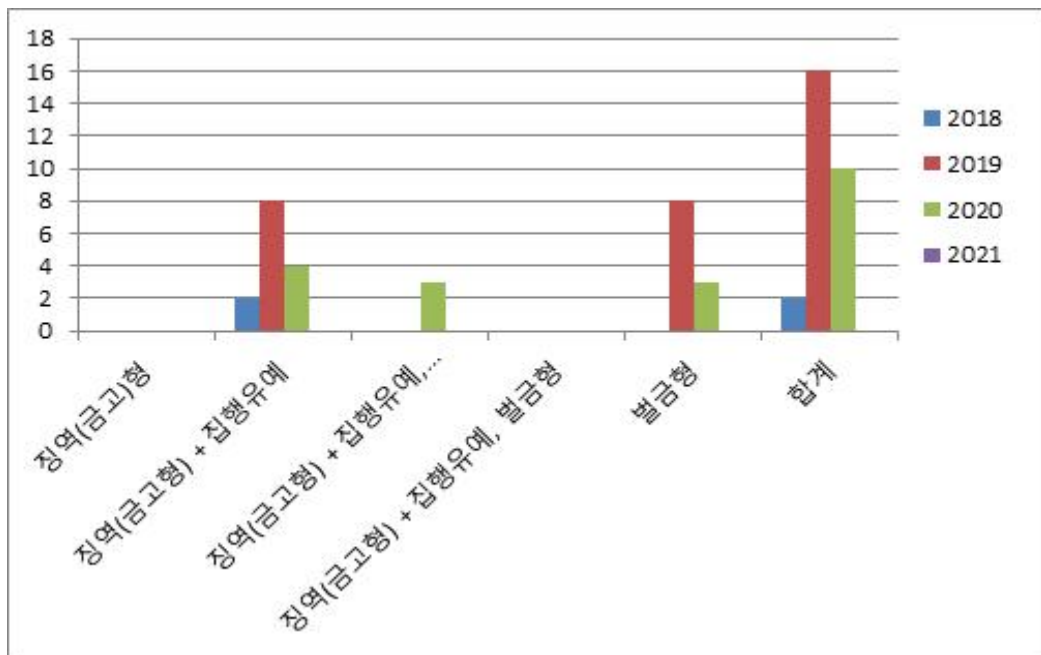


상시 5~20인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 분석하면 아래 <표 IV-22>, <그림 IV-21>과 같다.

<표 IV-22> 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018년	2019년	2020년	2021년
징역(금고)형	0	0	0	0
징역(금고형) + 집행유예	2	8	4	0
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	0	0	3	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	0	0	0	0
벌금형	0	8	3	0
합계	2	16	10	0

<그림 IV-20> 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

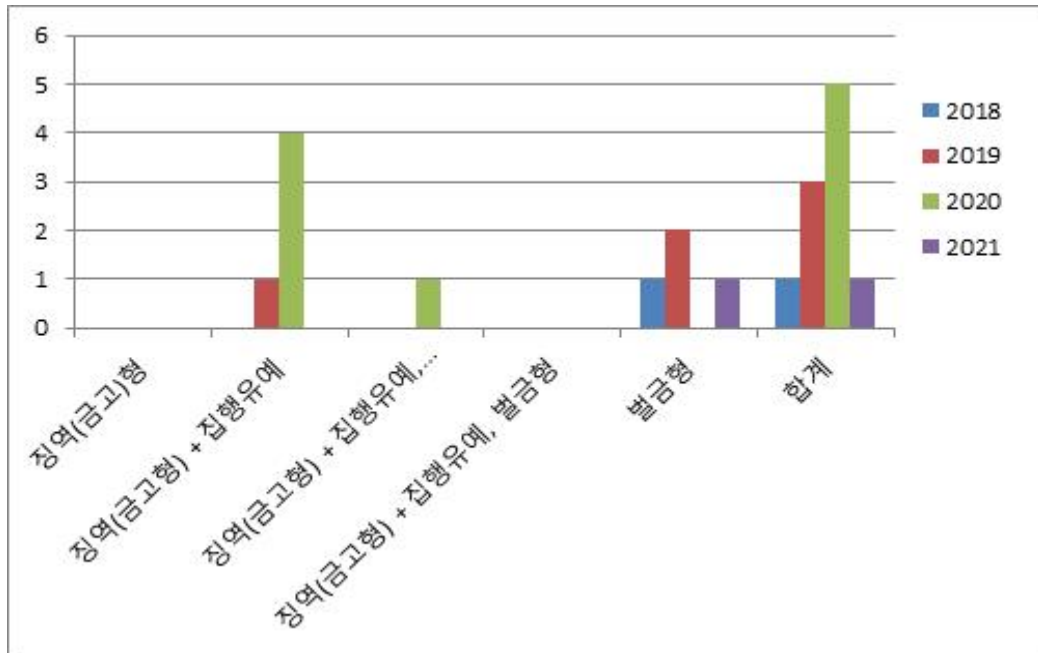


상시 20~49인 미만 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 분석하면 아래 <표 IV-23>, <그림 IV-22>과 같다.

<표 IV-23> 2018-2021년 상시 20-49인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018년	2019년	2020년	2021년
징역(금고)형	0	0	0	0
징역(금고형) + 집행유예	0	1	4	0
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	0	0	1	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	0	0	0	0
벌금형	1	2	0	1
합계	1	3	5	1

<그림 IV-22> 2018-2021년 상시 20-49인 제조업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형



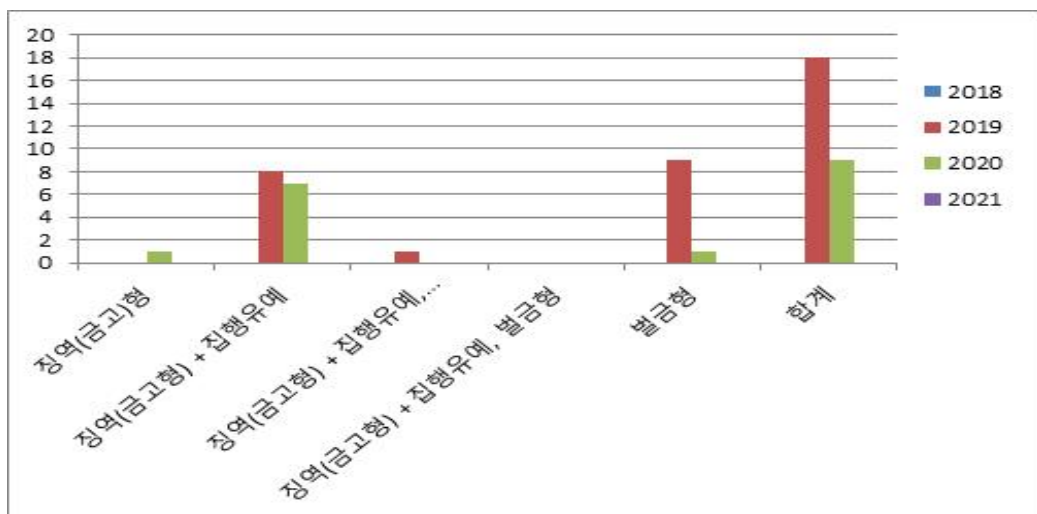
3. 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 대표자 처벌 처벌 시 선고형

상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 분석하면 아래 <표 IV-23>, <그림 IV-22>과 같다.

<표 IV-24> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 선고형

	2018년	2019년	2020년	2021년
징역(금고)형	0	0	1	0
징역(금고)형 + 집행유예	0	8	7	0
징역(금고)형 + 집행유예, 사회봉사	0	1	0	0
징역(금고)형 + 집행유예, 벌금형	0	0	0	0
벌금형	0	9	1	0
합계	0	18	9	0

<그림 IV-23> 2018-2021년 상시 50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 선고형

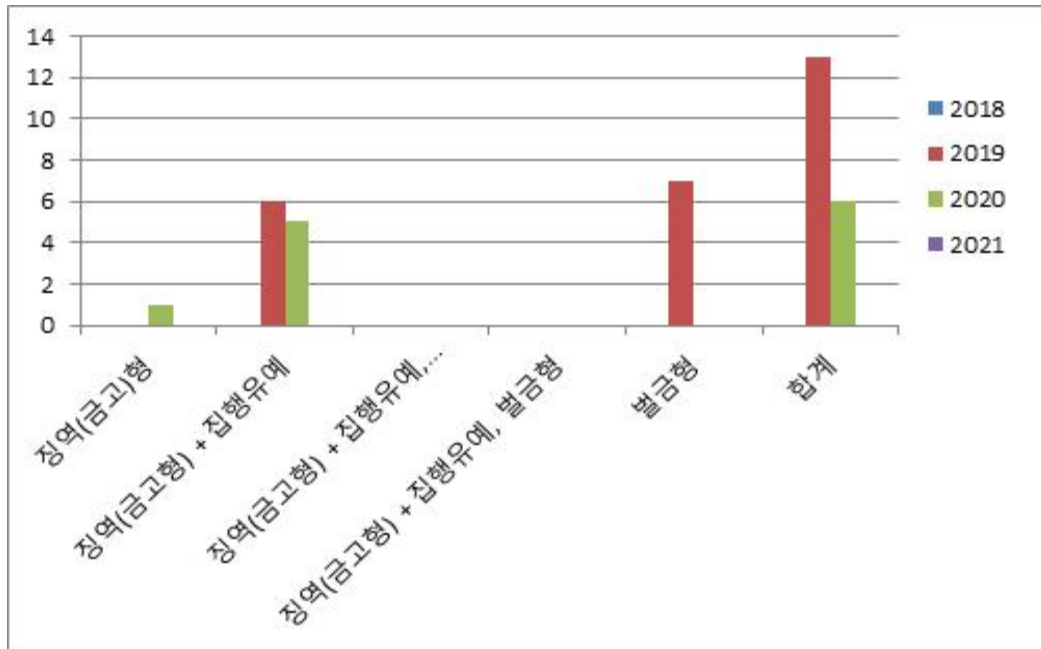


상시 5~20인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 분석하면 아래 <표 IV-24>, <그림 IV-23>과 같다.

<표 IV-25> 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018년	2019년	2020년	2021년
징역(금고)형	0	0	1	0
징역(금고형) + 집행유예	0	6	5	0
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	0	0	0	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	0	0	0	0
벌금형	0	7	0	0
합계	0	13	6	0

<그림 IV-24> 2018-2021년 상시 5-20인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

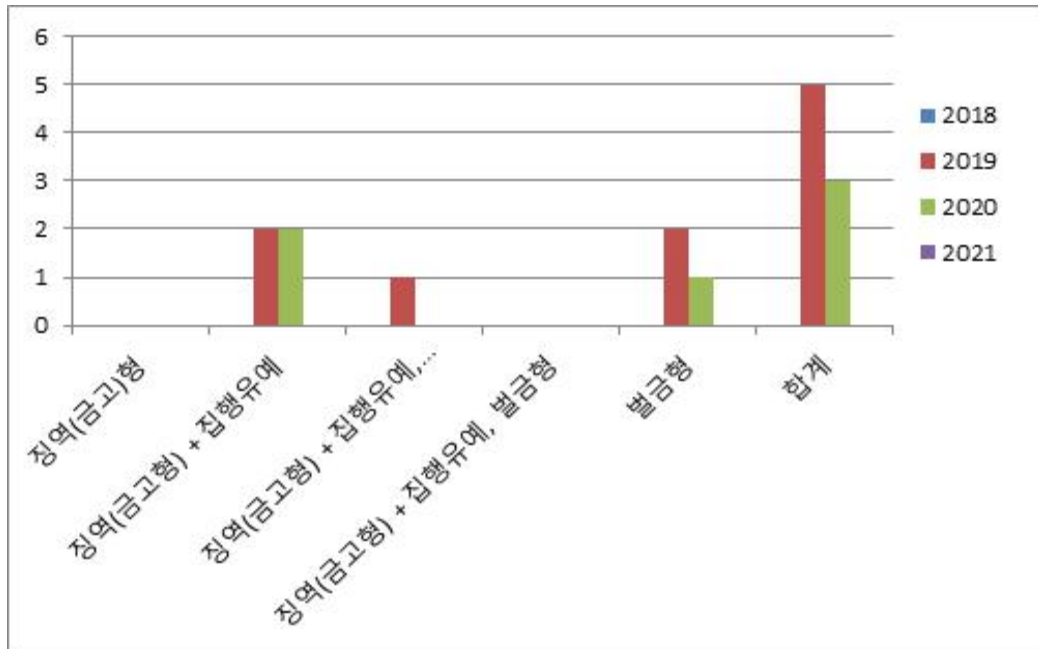


상시 20~50인 미만 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌 시 선고형을 분석하면 아래 <표 IV-25>, <그림 IV-24>와 같다.

<표 IV-26> 2018-2021년 20-49인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018	2019	2020	2021
징역(금고)형	0	0	0	0
징역(금고형) + 집행유예	0	2	2	0
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	0	1	0	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	0	0	0	0
벌금형	0	2	1	0
합계	0	5	3	0

<그림 IV-25> 2018-2021년 20-49인 제조업 이외 기타 업종 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형



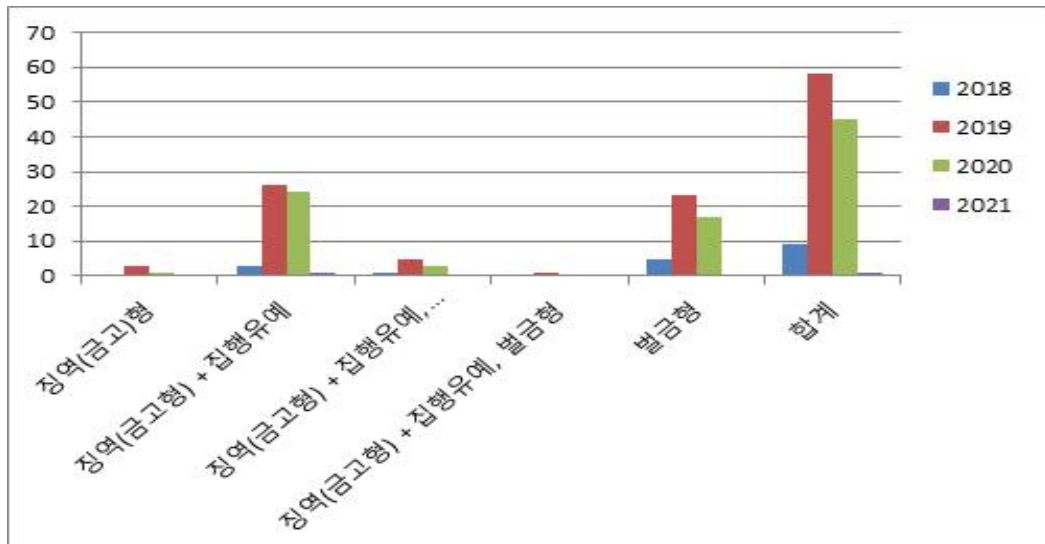
4. 공사금액 50억 미만 건설 사업장 중대재해 대표자 처벌 여부

공사금액 50억 미만 건설 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 분석하면 아래 <표 IV-26>, <그림 IV-25>와 같다.

<표 IV-27> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018	2019	2020	2021
징역(금고)형	0	3	1	0
징역(금고형) + 집행유예	3	26	24	1
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	1	5	3	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	0	1	0	0
벌금형	5	23	17	0
합계	9	58	45	1

<그림 IV-26> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

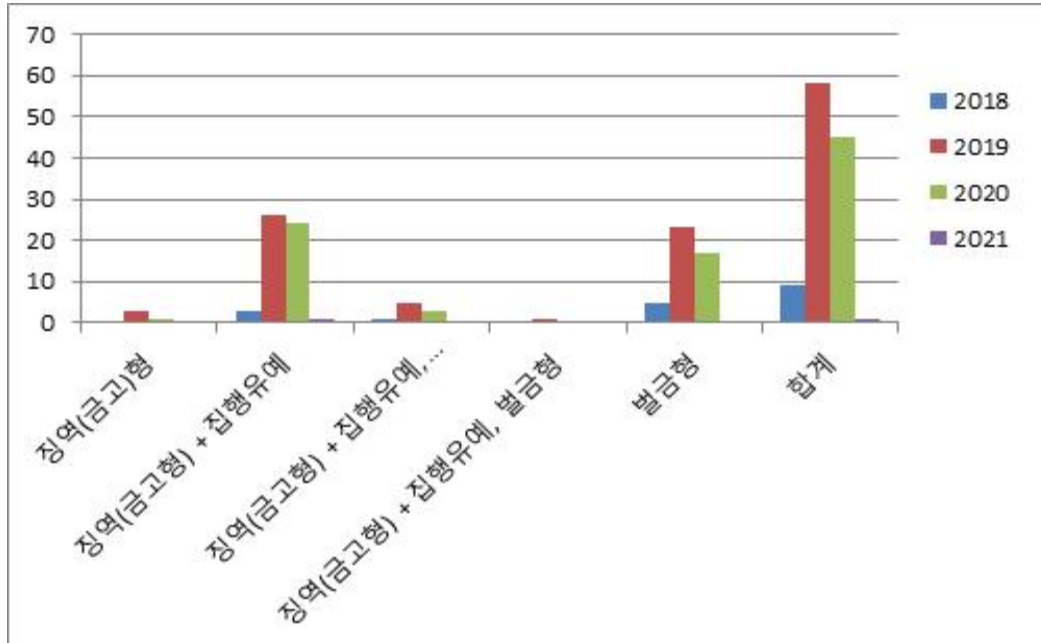


공사금액 50억 미만 건설 사업장을 공사금액별로 구분하여 중대재해 관련 판결 대표
자 시 선고형을 분석하면 <표 IV-27>, <그림 IV-26>과 같다.

<표 IV-28> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 대상 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시
선고형

	공사금액 1억 미만	공사금액 1~20억	공사금액 20~50억
징역(금고)형	3	1	0
징역(금고형) + 집행유예	36	18	0
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	7	2	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	1	0	0
벌금형	27	18	0
합계	74	39	0

<그림 IV-27> 2018-2021년 공사금액 50억 미만 건설업 대상 중대재해 관련 판결 대표자
처벌시 선고형

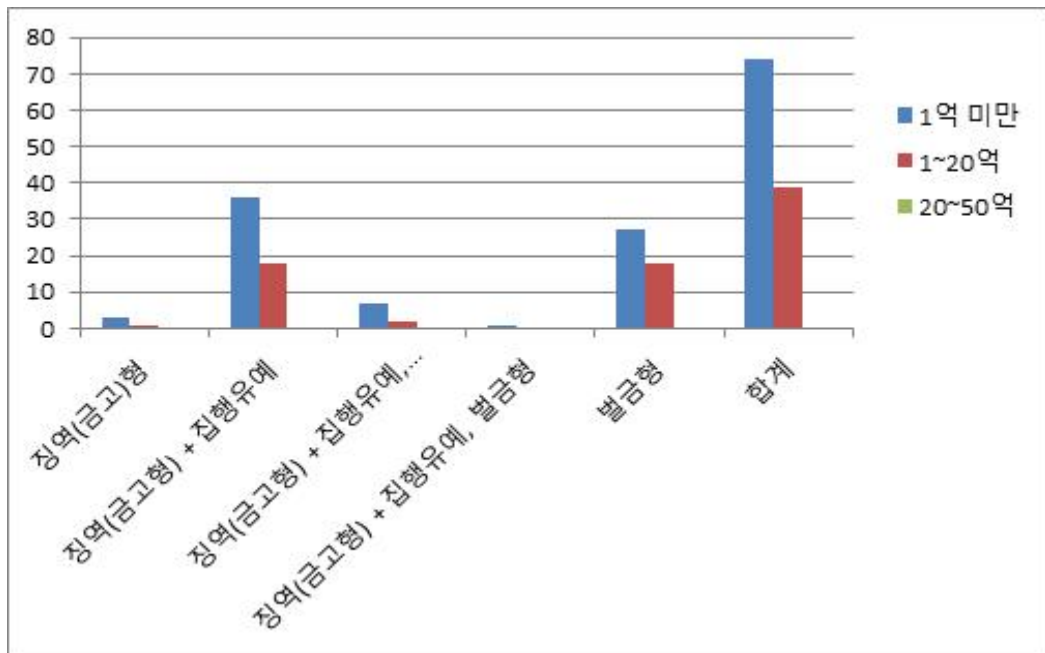


공사금액 1억 미만 건설 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 처벌 여부를 분석하면 <표 IV-28>, <그림 IV-27>과 같다.

<표 IV-29> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1억 미만 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018년	2019년	2020년	2021년
징역(금고)형	0	2	1	0
징역(금고)형 + 집행유예	2	17	16	1
징역(금고)형 + 집행유예, 사회봉사	0	5	2	0
징역(금고)형 + 집행유예, 벌금형	0	1	0	0
벌금형	3	15	9	0
합계	5	40	28	1

<그림 IV-28> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 1억 미만 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

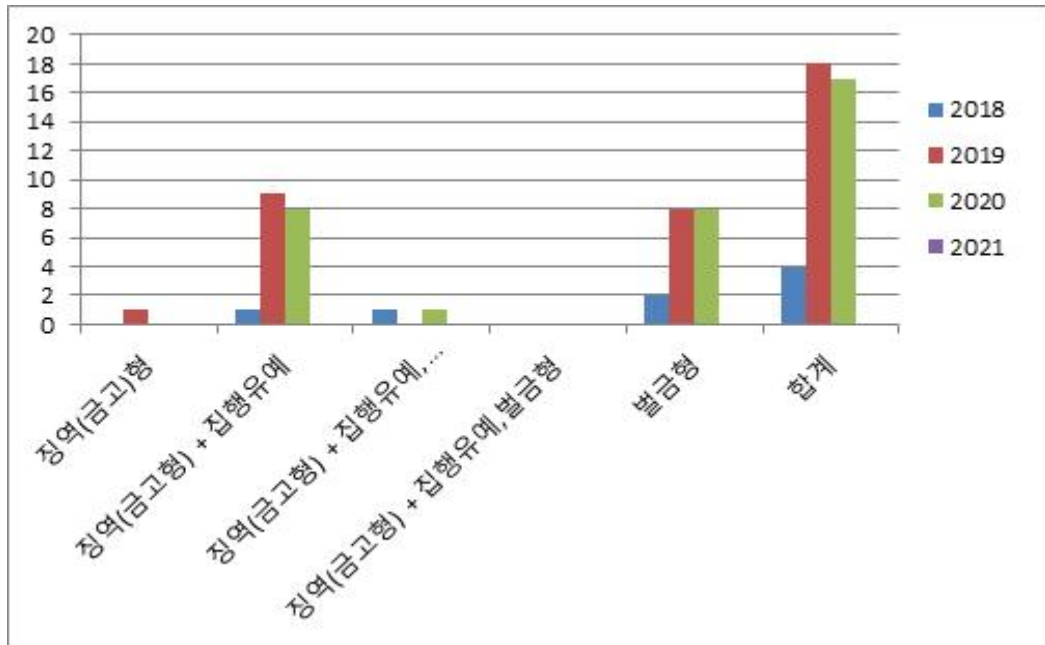


공사금액 1~20억 미만 건설 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 처벌 여부를 분석하면 <표 IV-29>, <그림 IV-28>과 같다.

<표 IV-30> 2018~2021년 건설업 대상 공사금액 1~20억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018년	2019년	2020년	2021년
징역(금고)형	0	1	0	0
징역(금고형) + 집행유예	1	9	8	0
징역(금고형) + 집행유예, 사회봉사	1	0	1	0
징역(금고형) + 집행유예, 벌금형	0	0	0	0
벌금형	2	8	8	0
합계	4	18	17	0

<그림 IV-29> 2018~2021년 건설업 대상 공사금액 1~20억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형



공사금액 20~50억 미만 건설 사업장 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형을 처벌 여부를 분석하면 <표 IV-29>와 같다.

<표 IV-31> 2018-2021년 건설업 대상 공사금액 20~50억 중대재해 관련 판결 대표자 처벌시 선고형

	2018	2019	2020	2021
징역(금고)형	0	0	0	0
징역(금고)형 + 집행유예	0	0	0	0
징역(금고)형 + 집행유예, 사회봉사	0	0	0	0
징역(금고)형 + 집행유예, 벌금형	0	0	0	0
벌금형	0	0	0	0
합계	0	0	0	0

제3장 결론

상시 50인 미만 사업에 대한 중대재해처벌법 적용 필요성과 관련하여 법 적용 실제적 측면에서, 상시 50인 미만 사업의 경우 이미 경영책임자가 산업안전보건법상 안전보건 확보의무의 이행 주체이자 산재 발생시 형사책임의 대상이 되는 행위자로 고려되고 있다. 산업안전보건법에 따르면 안전보건조치의무 위반으로 중대재해가 발생한 경우에 직접적인 원인을 제공한 행위자를 처벌(징역 또는 벌금)함과 동시에 행위자 외에 법인 또는 개인(사업주) 등에 대한 양벌규정을 적용(벌금)한다. 본 연구보고서의 분석 결과에 따르면, 대다수 상시 50인 또는 공사금액 50억 미만 중소기업의 경우 대표이사가 경영, 생산, 영업 전반을 책임지고 있기 때문에, 이들 사업의 경우 중대재해 발생 시 대표이사는 안전관리사무의 직접 행위자로서 산업안전보건법상 법 위반에 대한 처벌을 받게 된다.

본 연구보고서에서 2018년부터 2021년까지 발생한 중대재해 사고에 대한 249건의 법원 판결을 분석한 결과, 이들 사업장에서 중대재해 사고에 대해 산업안전보건법 위반으로 대표자가 처벌받는 사건은 178건으로 전체 분석대상 판결의 71.5% 수준이다. 업종별로 살펴보면, 제조업의 경우 중대재해 사고에 대해 산업안전보건법 위반으로 대표자가 처벌받는 사건의 비율은 90.5%, 건설업은 64.2%였다. 중대재해 사고로 인해 산업안전보건법 위반으로 처벌받은 대표자 중 집행유예 이상은 60.7%, 벌금형은 39.3%였고, 제조업은 60.5%, 건설업은 60.2%가 집행유예 이상의 형이 선고되었다. 이러한 점을 감안한다면, 상시 50인 또는 공사금액 50억 미만 사업(장)의 경우 산재 발생 시 기업의 경영책임자가 책임대상이 되지 않는 점을 시정하기 위해 제정된 중대재해처벌법의 입법취지가 산업안전보건법을 통해 이미 달성되고 있다고 판단된다.

한편, 법체계적 측면에서 볼 때, 중대재해처벌법은 경영책임자의 안전보건확보의무와 관련하여 안전보건체계 구축을 그 중핵적인 이행사항으로 규정하고 있다. 그러나 현행 산업안전보건법에 따르면 상시 50인 미만 사업의 경우 안전보건체제와 관련한 다수의 조항이 이들 사업장에는 의무로 되어 있지 않다. 상시 50인 미만 사업의 경우 안전관리자, 보건관리자, 산업안전보건위원회, 안전보건관리규정 등이 적용되고 있지 않다.

	5인 미만	5~20인	20인~50인	50~100인	100인~
안전관리자	X	X	X	O	O
보건관리자	X	X	X	O	O
산업안전보건위원회	X	X	X	O	O
안전보건관리규정	X	X	X	X	O

산업안전보건법상 안전보건체제에 대한 규정 개선 없이 상시 50인 미만 사업에 중대재해처벌법을 적용하는 경우, 중대재해 예방을 위한 실질적 개선이 이루어지지 않는 채 중대재해 발생을 이유로 상시 50인 미만 사업의 경영책임자를 처벌하는 결과로 귀결될 가능성을 배제할 수 없다. 이는 중대재해처벌법이 상정하는 법률목적에 부합하지 않을 뿐만 아니라 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 중복적 규제일 수 있다. 이러한 점을 고려할 때 현행 산업안전보건법상 안전보건체제의 구축을 위한 규정 개선을 도모하고 이들 사업에 대한 중대재해처벌법의 적용 여부를 검토하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

참고문헌

- 고용노동부(2021), 「해설 중대재해처벌법-중대산업재해」
- 고용노동부(2022), 「중대재해처벌법령 FAQ-중대산업재해부분」
- 김·장 법률사무소 중대재해대응팀(2022), 『중대재해처벌법』, 박영사
- 박영호(2011), “산업안전보건법에 따라 사업주에 대하여 안전상의 조치의무위반을 다하지 않은 책임을 묻기 위한 요건”, 「대법원판례해설」 제86호, 법원행정처
- 산업안전보건연구원(2021), 「제10차 산업안전보건 실태조사」
- 정진우(2019), 『산업안전보건법』, (주)중앙경제
- 정진우(2022), 『중대재해처벌법』, (주)중앙경제
- 전형배(2019), “산업안전보건법상 상위관리자의 책임과 양벌규정의 개정”, 「노동법학」 제71호, 한국노동법학회
- 이근우(2017), “산업안전보건법에서 범죄주체와 책임의 불일치”, 「형사판례연구」 제25권, 한국형사판례연구회
- 이주원(2008), “산업안전보건법상 양벌규정에 의한 사업주와 행위자의 처벌”, 「고려법학」 제51권, 고려대학교 법학연구원